RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 22

Shiur

22

הלכות שבת · אורח חיים סימן רס״ג

Mareh Makomos for this shiur

Siman 263 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 33

Taz 1 – 3

Mishna Berura 1 – 67

Pri Megadim – Eshel Avraham 1 – 33, Mishbetzos Zahav 1 – 3

Rabbi Akiva Eiger 1 – 12

Biur Halacha ד״ה שתי פתילות, ששכחה, אין לו מה יאכל, על הפתחים, לא יקדים, בעוד היום גדול, קודם הלילה, מבעוד, כשידליק יברך, אחר ההדלקה, בחורים, ואם יחיד, וי״א שאותם שהדליקו, ליגע בו, של חול

Gemora Shabbos 22b, 23b, 25b, 150b – 151a

Rambam, Hilchos Shabbos 5:1, 5:3

© Rabbi Binyamin Goldberg

5787 · 2026

The Shabbos Lamp, Its Beracha, and Accepting Shabbos Early

Simon 263

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Oneg Shabbos | Hiddur mitzva

– Lighting the Shabbos lamp is an obligation (Shabbos 25b; Rambam 5:1), because of *oneg Shabbos*; making it beautiful is *hiddur mitzva* (MB 1).

– Lamps in every room one goes into (MA 1), so that no one stumble on wood or stone (MB 2).

– A woman who forgot adds a lamp as a penalty, so that she be careful – not if she was prevented by force (MA 3; MB 7).

Melacha: None named – the seif concerns how the lamp is prepared before Shabbos.

A Beautiful Lamp

HALACHA 263:1

The siman's heading names its subjects: who lights, and what happens if the community erred on a cloudy day. Lighting the Shabbos lamp is not optional: "the lighting of a lamp on Shabbos is an obligation" (Shabbos 25b), and the Rambam (5:1) explains that it is neither a matter of choice nor a mitzva one need not pursue, but a *chova*. The Mishna Berura gives its basis: *oneg Shabbos*; and making it beautiful **1)** is *hiddur mitzva* (MB 1). The reward for a beautiful **2)** lamp is in the Gemara: "one who is accustomed to the lamp will have sons who are Torah scholars" (Shabbos 23b, Rav Huna), which the Mishna Berura ties to the verse "For a mitzva is a lamp, and Torah is light" – so the woman should pray for sons who shine in Torah – at the lighting (MA 11), or after the lighting and the beracha (MB 2). If his money is limited, one beautiful lamp is better than two poor ones **3)** (MB 3).

Lamps are lit in every room he goes into on Shabbos, at least one each, so that no one stumble on wood or stone; the beracha is made over the lamp where he eats (MA 1; MB 2).

Two Wicks, and Braided Candles

Two wicks **4)** belong to an oil lamp; with candles, one lights two candles (MB 4). Some braid two wax candles into one **5)**, recalling that "Zachor" and "Shamor" were said in a single utterance – "a proper custom" (MB 5). The Magen Avraham (1) notes that the Olas Shabbos forbade braiding as "like a bonfire," and answers from the Darchei Moshe and from seif 8 that, on the contrary, it is a mitzva to increase light; the Pri Megadim (EA 1) explains the difference from Chanukah, where braided candles are forbidden. But sticking two candles together at the time of lighting is not proper: they heat each other, drip, bend and fall (MB 5).

The Mishna Berura (4) permits lighting one Shabbos lamp from another, since all are of a mitzva, but forbids lighting a splinter or a weekday candle from a Shabbos lamp, and records the custom to be stringent with a splinter even to light another Shabbos lamp. The **Biur Halacha** (ד"ה שתי פתילות) asks why lamp-to-lamp is permitted at all for Shabbos, where the Gemara speaks of only one lamp and the second is our own allusion; he answers that every added light adds shalom bayis and joy, so each one counts as a lamp of mitzva (compare MA 15).

Wax from a non-Jewish house of worship may not be used for the Shabbos candles even where it is permitted for ordinary use, because it is repulsive for a mitzva; if there is no other candle, the Pri Megadim permits it – without a beracha (MB 5; EA 8).

Adding Lamps; the Woman Who Forgot

One may add **6)** lamps; some light seven, for the days of the week, or ten, for the Ten Commandments (MA 2; MB 6). A woman who once forgot to light adds a lamp permanently **7)** – three if she lit two, four if she lit three – and if she forgot several times she adds each time. The reason is a penalty, so that she be careful; therefore one who was prevented by force, such as one held in prison, does not add (MA 3; MB 7). For a poor woman the Eliya Rabba allows a little extra oil, or a slightly longer candle, instead (MB 7; EA 3). The **Biur Halacha** (ד"ה ששכחה) rejects the Pri Megadim's extension to one who lit one lamp fewer than usual: "this is only a custom, and let us not add to it." The Rama's closing rule **8)** – one may add to a number intended to correspond to something, but not lessen – refers to the two lamps for Zachor and Shamor (MB 8).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

מי ומי המדליקין ואם טעו ביום המעונן. ובו יז סעיפים

יהא זהיר לעשות נר יפה, ויש מכוונים לעשות שתי פתילות אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור:

הגה ויכולין להוסיף ולהדליק ג' או ד' נרות, וכן נהגו. האשה ששכחה פעם אחת להדליק, מדלקת כל ימיה ג' נרות (מהרי"ל) כי יכולין להוסיף על דבר המכוון נגד דבר אחר, ובלבד שלא יפחות: (אשירי' ומרדכי מס' ר"ה ריש פ' י"ט):

---

1 He should be careful 1) to make a beautiful 2) lamp. And some have the practice to make 3) two wicks 4), one 5) corresponding to "Zachor" and one corresponding to "Shamor."

RAMA *And one may add* **6)** *and light three or four lamps, and so is the custom. A woman who once forgot to light lights three lamps* **7)** *all her days* (Maharil)*, for one may add to a thing that is intended* **8)** *to correspond to something else, provided he does not lessen* (Asheri and Mordechai, Maseches Rosh Hashana, beginning of perek Yom Tov).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

He should be careful **יהא זהיר לעשות נר יפה**

MAGEN AVRAHAM 1 **מגן אברהם (א)**

יהא זהיר. וידליק בכל החדרים שהולך שם (מט"מ שר"ל) עס"ו ויעשה נרות כרוכים דזכור ושמור בדבור אחד נאמרו (שם) וכן נוהגי' בב"הכ ב"ח ובע"ש כתוב דאסור דהוי כמדור' ולא ראה בד"מ בסי' תרע"א עמ"ש שם וע"ל ס"ח דאדרבה מצוה להרבו' לאור:

> **He should be careful.** And he should light in all the rooms where he goes (Mateh Moshe; שר"ל); see seif 6. And he should make braided candles, since "Zachor" and "Shamor" were said in a single utterance (ibid.), and so they are accustomed in the shuls (Bach). In the Olas Shabbos it is written that this is forbidden, since it is like a bonfire; but he did not see the Darchei Moshe in siman 671 – see what I wrote there. And see below, seif 8, that on the contrary, it is a mitzva to increase the light.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1 **פרי מגדים – אשל אברהם (א)**

יהא עמ"א. עס"ו אות י"ד ורש"י שבת ל"ד הדלקתם ל"ש דרואה וי"ל הדלקתם בכל החדרים עסי' ר"ס

> **He should be careful – on the Magen Avraham.** See seif 6, note 14. And Rashi, Shabbos 34[a], "their lighting" – ל"ש דרואה; and it can be said: "their lighting," in all the rooms. See siman 260.

ומ"ש נרות כרוכים עמ"א תרע"א אות ד' בד"מ משמע דשרי אבל במהרי"ו אוסר י"ל נר חנוכה אף ב' קלועים אסור אבל שבת אפילו הרבה קלועים שרי דמצוה להרבות אורם כבס"ח אות ט"ו והר"ב שכתב בתרע"ה וכן שבת קאי אמדביק סמוכין ונופלות. ובתל"ג ה' דאבוקה מקטף קטופי י"ל שמא יטה וא"ה שם וברס"ד אבאר זה.

And what he wrote, "braided candles": see Magen Avraham 671, note 4. In the Darchei Moshe it is implied that it is permitted, but the Mahari Weil forbids. It can be said that for a Chanukah light even two braided [together] are forbidden, but for Shabbos even many braided are permitted, since it is a mitzva to increase their light, as in seif 8, note 15. And what the Rav [Rama] wrote in 675, "and the same for Shabbos," refers to sticking [the candles] close together, so that they fall. And in 433:5, that a torch drips – it can be said [the concern is] lest he tilt it; and with Hashem's help I will explain this there and in 264.

עב"ח הרגיל בנר יפה כו' שבת כ"ג ב' משלי ו"ו כי נר מצו"ה שיעשה יפה ותורה אור הא חובה ולא הידור מצוה אין בה אור תורה ולכך צריך שיעשה יפה ומהוד"ר יע"ש (ואפשר ז"ש שם ודרך חיים תוכחת מוסר כלומר כמו בנר שבת חובה אם עושה מצוה מהודר משמן זית זוכה לאור התורה כן המוכיח חבירו יאמר בנחת ורכה שמביאו לחיי עוה"ב ומריצה נאה כמ"ש הר"מ ז"ל פ"ל מדיעות ה"ז) ער"מ פ"ה מה"ש ה"א:

See the Bach: "One who is accustomed to a beautiful lamp, etc." (Shabbos 23b). Mishlei 6: "For a mitzva is a lamp" – that he make it beautiful – "and Torah is light." For [a lamp that is] an obligation, without beautification of the mitzva, has no light of Torah; therefore he must make it beautiful and adorned – see there. (And perhaps this is what it says there: "and the way of life is the reproofs of instruction" – that is, just as with the Shabbos lamp, which is an obligation, if he does the mitzva adorned, with olive oil, he merits the light of Torah, so one who rebukes his fellow should say it gently and softly, which brings him to the life of the World to Come, with pleasant conciliation, as the Rambam wrote, Hilchos De'os 6:7.) See Rambam, Hilchos Shabbos 5:1.

ויכולין להוסיף ולהדליק ג' או ד' נרות

And one may add

MAGEN AVRAHAM 2 **מגן אברהם (ב)**

ויכולין להוסיף. ויש נוהגין להדליק ז' נרות וי"א עשרה (של"ה):

And one may add. Some are accustomed to light seven lamps, and some say ten (Shelah).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2 on Magen Avraham 2 **פרי מגדים – אשל אברהם (ב)**

ויכולין עמ"א עתוס' שבת כ"ג ב' ד"ה ה"ג דהוו דגילי בשרגא ועיין אות ח':

And one may add – on the Magen Avraham. See Tosafos, Shabbos 23b, ד"ה ה"ג, that they were accustomed [to light] with a lamp; and see note 8.

פעם אחת להדליק

MAGEN AVRAHAM 3 **מגן אברהם (ג)**

פעם א'. ואם שכחה כמה פעמים צריכה להוסיף בכל פעם כי הדבר משום הכיר' שתהיה זהירה מכאן ולהבא בכבוד שבת (ב"ח) ומה"ט נ"ל דאם נאנסה ולא הדליקה כגון שהיתה בבית האסורים וכיוצא בה א"צ להוסיף:

Once. And if she forgot several times, she must add each time, since the matter is a reminder, so that she be careful from now on with the honor of Shabbos (Bach). For this reason it seems to me that if she was prevented by circumstances beyond her control and did not light – for example, she was in prison or the like – she need not add.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3 on Magen Avraham 3 **פרי מגדים – אשל אברהם (ג)**

פ"א עמ"א ואם מדלקת ב' נרות ופ"א רק א' צריכה להוסיף וכן אם מדלקת הרבה ושכחה פ"א וחסר א' תדליק יותר שתהא זהירה. ובא"ר ט' בעניה די שתוסיף מעט שמן:

Once – on the Magen Avraham. And if she lights two lamps and once [lit] only one, she must add. And likewise if she lights many and once forgot, and one was missing, she should light more, so that she be careful. And in the Eliya Rabba, note 9: for a poor woman it is enough that she add a little oil.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 1 **משנה ברורה (א)**

יהא זהיר וכו' – הנה עיקר הדלקת הנר הוא חובה משום מצות עונג שבת ומחמת הידור מצוה יראה לעשותו יפה ועיין לקמן סי' רס"ד ס"ו:

He should be careful, etc. Now, the essence of lighting the lamp is an obligation, because of the mitzva of *oneg Shabbos*; and because of beautifying the mitzva he should see to make it beautiful. And see below, 264:6.

MISHNA BERURA 2 **משנה ברורה (ב)**

יפה – ואיתא בש"ס דזוכה עבור זה לבנים תלמידי חכמים דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ע"י נר מצוה דשבת בא אור דתורה ולכך ראוי שתתפלל האשה אחר שתגמור ההדלקה והברכה שיתן לה הקב"ה בנים זכרים מאירים בתורה והדלקת הנר צריך להיות בכל החדרים שהולך שם בשבת עכ"פ נר אחד אף שאינו אוכל שם כדי שלא יכשל בעץ או באבן מיהו הברכה תברך על הנר שבמקום אכילה:

Beautiful. And it is stated in the Gemara that one merits, through this, sons who are Torah scholars, as it is written, "For a mitzva is a lamp, and Torah is light" – through the lamp of the mitzva of Shabbos comes the light of Torah. Therefore it is fitting that the woman pray, after she finishes the lighting and the beracha, that the Holy One, blessed be He, give her male children who shine in Torah. And the lighting of the lamp must be in all the rooms where he goes on Shabbos – at least one lamp, even though he does not eat there – so that he not stumble on wood or stone. However, the beracha she should make over the lamp in the place of eating.

MISHNA BERURA 3 **משנה ברורה (ג)**

לעשות – ואם מעותיו מצומצמין נראה שטוב יותר שיקנה אחד יפה ולא שנים גרועין:

To make. And if his money is limited, it seems that it is better that he buy one beautiful one and not two inferior ones.

MISHNA BERURA 4 **משנה ברורה (ד)**

שתי פתילות – היינו כשהוא דולק שמן בנר ואם הדלקתו הוא בנרות עושה שני נרות.

Two wicks. That is, when he burns oil in a lamp; and if his lighting is with candles, he makes two candles.

ומותר להדליק מנר לנר בין אם מדליק שנים או יותר ואין בזה משום בזוי מצוה דכולן של מצוה הם אבל אסור להדליק קיסם או נר של חול מנר של שבת משום בזוי מצוה. ונהגו להחמיר בזה אפילו אם כונתו כדי להדליק בו נר אחר של שבת ועיין בבה"ל:

And it is permitted to light from lamp to lamp, whether he lights two or more, and there is no [concern of] disgracing a mitzva in this, since all of them are of a mitzva. But it is forbidden to light a splinter or a weekday candle from a Shabbos lamp, because of disgracing a mitzva. And they are accustomed to be stringent in this even if his intention is to light another Shabbos lamp with it. And see the Biur Halacha.

MISHNA BERURA 5 **משנה ברורה (ה)**

אחד וכו' – ויש שמכוונין לעשות נר של שעוה משני נרות קלועים ביחד זכר למה שאמרו חז"ל דזכור ושמור בדבור אחד נאמרו ומנהג הגון הוא אבל אותן האנשים שמדבקין אותן בשעת הדלקה סמוכין זה לזה שלא כדין עושין כי לבסוף מתחממות זו מזו ונוטף השעוה עי"ז וגם נכפלות ונופלות.

One, etc. And some intend to make a wax candle of two candles braided together, a remembrance of what Chazal said, that "Zachor" and "Shamor" were said in a single utterance; and it is a proper custom. But those people who stick them close to each other at the time of lighting act improperly, since in the end they heat each other and the wax drips because of this, and they also bend and fall.

אסור להדליק נרות של שבת משעוה הבאה מבית תפלתם של א"י אפילו באופן שמותר להדיוט כגון שבטלו הא"י אפ"ה אסור למצוה משום דמאיס [מלעיל סימן קנ"ד סי"א] ועיין בפמ"ג שכתב דאם אין לו נר אחר כ"א זה דשרי ומ"מ לא יברך על זה ועיין לעיל סימן קנ"ד סי"א ובמש"כ שם:

It is forbidden to light Shabbos candles from wax that comes from the non-Jews' house of worship, even in a case where it is permitted for ordinary use – for example, where the non-Jew annulled them – even so it is forbidden for a mitzva, because it is repulsive [from above, 154:11]. And see the Pri Megadim, who wrote that if he has no other candle but this one, it is permitted; nevertheless he should not make the beracha over it. And see above 154:11 and what we wrote there.

MISHNA BERURA 6 **משנה ברורה (ו)**

להוסיף – ויש נוהגין להדליק ז' נרות כנגד ז' ימי השבוע ויש עשרה כנגד עשרת הדברות ואין צריכין להיות כולן על השלחן:

To add. Some are accustomed to light seven lamps, corresponding to the seven days of the week, and some ten, corresponding to the Ten Commandments; and they need not all be on the table.

MISHNA BERURA 7 **משנה ברורה (ז)**

ג' נרות – מיירי בשהיתה רגילה בשנים ואם היתה רגילה מתחלה בשלשה צריכה להדליק כל ימיה ד' ואם שכחה כמה פעמים צריכה להוסיף בכל פעם עוד נר אחד יותר והכל משום קנס כדי שתהא זהירה בכבוד שבת וע"כ אם נאנסה ולא הדליקה כגון שהיתה בבית האסורים וכיוצא בזה א"צ להוסיף. כתב הא"ר דבאשה עניה יש להקל בששכחה שתוסיף כל ימיה מעט שמן בנר ואם היא מדלקת נרות תדליק תמיד נר אחד מעט יותר ארוך מבתחלה:

> **Three lamps.** It speaks where she was accustomed to two; and if she was accustomed from the start to three, she must light four all her days. And if she forgot several times, she must add one more lamp each time. And all this is because of a penalty, so that she be careful with the honor of Shabbos; therefore, if she was prevented by circumstances beyond her control and did not light – for example, she was in prison or the like – she need not add. The Eliya Rabba wrote that for a poor woman who forgot, one may be lenient, that she add a little oil in the lamp all her days; and if she lights candles, she should always light one candle a little longer than at first.

MISHNA BERURA 8 **משנה ברורה (ח)**

דבר המכוון – ר"ל ששתי נרות הוא מכוון כנגד זכור ושמור וכנ"ל:

> **A thing that is intended.** That is, the two lamps are intended to correspond to "Zachor" and "Shamor," as above.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Oneg Shabbos | Shalom bayis

– The lamp is part of *oneg Shabbos* (the seif; Rambam 5:1).

– Bread for the Shabbos meal comes first, then the lamp, then other foods, because the lamp brings shalom bayis (MB 9).

Melacha: None named.

Even a Poor Man

HALACHA 263:2

The seif is the Rambam's language (5:1). What does "nothing to eat" **9)** mean? The **Magen Avraham** (4) explains it as one who has some money but must spend it on food – his eating certainly comes first, so he goes to the doors for the lamp; he proves from the Rosh that bread is preferable to the lamp, and the lamp only comes before other foods. Rabbi Akiva Eiger (on MA 4) first questions the proof on the Rosh's own premises, then defends it from the Magen Avraham's view in 273:11 that light foods count as a place of a meal.

The Mishna Berura reads the seif differently. One who has nothing at all to eat should rather go to the doors for bread, which is the Kiddush and the main Shabbos meal; the seif means one who has nothing *of his own*, who lives from the charity fund – even he must obtain a lamp (MB 9). The **Biur Halacha** (ד"ה אין לו מה יאכל) says so openly: "I departed from his explanation, since it is very strained in the language," and shows that in the parallel law of the Chanukah light (671:1), which comes from the same source, the Rambam writes explicitly "even if he has nothing to eat except from charity" – and presumably the same applies here.

The order of priorities for one whose money is limited: bread for the Shabbos meal comes first, then the Shabbos lamp, then other foods – because the lamp brings shalom bayis. One lamp suffices; the rest goes to Shabbos food (MB 9). Going to the doors **10)** is required for only one lamp (MB 10). The Pri Megadim (EA 4) holds that the bread meant is enough to satisfy, not a *kezayis*; the Biur Halacha brings this, and rejects the view that bread for all three meals comes before the lamp: for the third meal a *k'beitza* and a little more is enough, and the rest goes to the lamp. The Biur Halacha adds that the Sages valued the lamp above the third meal: for the lamp one must go to the doors, but not for the third meal, and "make your Shabbos like a weekday, and do not become dependent on others" was said of the meal, not of the lamp – as the Magen Avraham (5) says, the lamp is the main part of the

Shabbos meal. In 671 one even sells his garment for the Chanukah light, and the same applies here (Biur Halacha ד"ה על הפתחים; EA 5).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אחד האנשים ואחד הנשים, חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת; אפי' אין לו מה יאכל שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר, שזה בכלל עונג שבת הוא:

2 Both men and women are obligated to have a lamp burning in their homes on Shabbos. Even if he has nothing 9) to eat, he asks [for charity] at the doors 10), takes oil and lights the lamp, for this is part of oneg Shabbos.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

אין לו מה יאכל שואל על הפתחים ולוקח *He asks at the doors*

מגן אברהם (ד) **MAGEN AVRAHAM 4**

מה יאכל. פי' וצריך לקנות במעות שבידו לאכול בודאי אכילתו קודם לנר שבת וכ"מ ברא"ש פ' ע"פ אהא דמקשה פשיטא דנר עדיף מיין קידוש דאפשר לקדש אפת ולא קא משני דאשמעי' דבמקום שאין לו פת נר עדיף אלא ודאי פת עדיף וכ"מ בגמ' שם דף ק"א דלא היה מקפיד רבה על הנר רק על האכילה ועססי' רע"ג ומיהו אם יש לו לחם לאכול דיו ונר קודם ליקח משאר מאכלי':

Nothing to eat. Explanation: and he must buy [food] to eat with the money he has, for certainly his eating comes before the Shabbos lamp. And so it is implied by the Rosh, perek Arvei Pesachim, on what [the Gemara] asks: "It is obvious that the lamp is preferable to wine for Kiddush, since one can make Kiddush over bread" – and it does not answer that it teaches us that where he has no bread the lamp is preferable; rather, certainly bread is preferable. And so it is implied in the Gemara there, daf 101, that Rabba was not particular about the lamp, only about eating. And see the end of siman 273. However, if he has bread to eat, that is enough, and the lamp comes before buying other foods.

פרי מגדים – אשל אברהם (ד) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4** on Magen Avraham 4

מה יאכל עמ"א ומשמע לחם כדי שביעה בעינן ולא בכזית אע"ג דבשר ומאכלים מכלל העונג הוא נר שבת מכלל העונג והכבוד ע"ין פ"ה ופ"ל מה"ש ואפשר אף מי שאוכל בחצר כבסי' רע"ג אפ"ה נר ביתו עדיף משום שלום בית ואי"ה באות ט' יבואר עוד בזה:

Nothing to eat – on the Magen Avraham. And it implies that we require bread to satiety, and not a *kezayis*. Even though meat and foods are part of *oneg*, the Shabbos lamp is part of *oneg* and of *kavod* – see perakim 5 and 30 of Hilchos Shabbos. And possibly even one who eats in the courtyard, as in siman 273 – even so the lamp of his house is preferable because of shalom bayis. With Hashem's help, this will be explained further in note 9.

רבי עקיבא איגר **RABBI AKIVA EIGER** on Magen Avraham 4

מג"א ס"ק ד' דאשמעינן דבמקום שאין לו לענ"ד י"ל דהא הר"ן בשבת הקשה איך דחינן קידוש דאורייתא בשביל נר ביתו ונר חנוכה ותי' דמקדש אפת אלא דמצוה מן המובחר ביין ע"ש והרא"ש ס"ל דבזה אין חדוש כיון דיכול לקיים קידוש על הפת ונר ביתו אבל בהא ס"ל להרא"ש ג"כ כהר"ן דלא דחינן דאורייתא משום נר ביתו ולזה ס"ל להרא"ש דאם אין לו פת בודאי עדיף לקנות פת דבלא פת אינו יוצא ידי קידוש דהרא"ש לשיטתי' דאין קידוש אלא במקום סעודה הוא דאורייתא אע"כ דיש לו פת ומקדש בלא יין דיוצא ידי דאירייתא אלא מדרבנן לא יצא ובזה נר ביתו עדיף לזה הקשה הרא"ש דאם איתא דמקדשים אריפתא א"כ יצא גם ידי דרבנן אע"כ דלא יצא ידי דרבנן רק ביין ואשמעינן דנר ביתו עדיף מלקנות יין לקידוש ודו"ק אולם למ"ש המג"א סי' רע"ג סי"א דמיני תרגימי מקרי מקום סעודה א"כ עדיין מה הקשה הא י"ל דמיירי שיש לו מיני תרגימי דיצא מדאורייתא אבל מידי קידוש דרבנן דבעי' על הפת או יין ומיירי דאין לו פת ויין והוכיח המג"א דס"ל להרא"ש דסעודת שבת היינו פת עדיפא מנר שבת ודו"ק ועמ"ש בגליון סי' רע"א במג"א סק"א:

Magen Avraham s"k 4: "That it teaches us that where he has none." In my humble opinion it can be said: the Ran on Shabbos asked how we set aside the Torah [obligation of] Kiddush for the lamp of his house and the Chanukah light, and answered that one makes Kiddush over bread, only that the choicest mitzva is over wine – see there. And the Rosh holds that there is no novelty in this, since he can fulfill Kiddush over bread, and [also] the lamp of his house. But in this the Rosh too holds like the Ran, that we do not set aside a Torah [obligation] for the lamp of his house. Therefore the Rosh holds that if he has no bread, certainly it is preferable to buy bread, since without bread he does not fulfill Kiddush – for the Rosh follows his view that [the rule]

"there is no Kiddush except in the place of a meal" is from the Torah. You must say, then, that he has bread and makes Kiddush without wine: he fulfills the Torah [obligation], but the Rabbinic [one] he does not fulfill; and in this the lamp of his house is preferable. On this the Rosh asked: if indeed one makes Kiddush over bread, he has fulfilled the Rabbinic [obligation] too. You must say that the Rabbinic [obligation] is fulfilled only with wine, and it teaches us that the lamp of his house is preferable to buying wine for Kiddush – and understand. However, according to what the Magen Avraham wrote in 273:11, that light foods [*minei targima*] are called a place of a meal, if so what did he ask? It can be said that it speaks where he has light foods, so that he fulfills [Kiddush] by Torah law, but not the Rabbinic Kiddush, for which we require bread or wine, and it speaks where he has neither bread nor wine; and [so] the Magen Avraham proved that the Rosh holds that the Shabbos meal – that is, bread – is preferable to the Shabbos lamp. And understand. And see what I wrote in the margin of siman 271, on Magen Avraham s"k 1.

MAGEN AVRAHAM 5 **מגן אברהם (ה)**

שואל על הפתחי'. דהיא עיקר סעודת שבת ואין זה בכלל עשה שבתך חול וכו' ועמ"ש סי' רמ"ב וערסי' תרע"א:

He asks at the doors. For it is the main part of the Shabbos meal, and this is not included in "make your Shabbos like a weekday, etc." And see what I wrote in siman 242, and see the beginning of siman 671.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5 on Magen Avraham 5 **פרי מגדים - אשל אברהם (ה)**

שואל עמ"א ובתרע"א מוכר כסותו יע"ש:

He asks – on the Magen Avraham. And in 671: he sells his garment – see there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 9 **משנה ברורה (ט)**

אין לו וכו' – אין הכונה דאין לו כלל מה יאכל דבזה מוטב שיחזור על הפתחים כדי לקנות לחם לשבת דיקיים בזה מצות קידוש וגם עיקר סעודת שבת אלא הכונה שאין לו לאכול משל עצמו שהוא מתפרנס מקופת הצדקה אפ"ה צריך להשתדל להשיג ג"כ נר לשבת.

He has nothing, etc. The intention is not that he has nothing at all to eat, for then it is better that he go around to the doors in order to buy bread for Shabbos, since thereby he fulfills the mitzva of Kiddush and also the main Shabbos meal. Rather, the intention is that he has nothing of his own to eat, being supported by the charity fund; even so he must exert himself to obtain a Shabbos lamp as well.

ומי שיש לו מעות מצומצמין מצות לחם לסעודת שבת קודם לכל ונר לשבת קודם ליקח משאר מאכלים דאף דשאר מאכלים ובשר הוא ג"כ בכלל עונג שבת מ"מ נר עדיף יותר משום שלום בית וכדלקמן. ומיהו משום נר די נר אחד לחוד והשאר יוציא על מאכלי שבת כדאמרינן בגמרא דאפילו עני צריך לעשות דבר מועט לכבוד שבת. ועיין במה שכתבנו לעיל בסימן רמ"ב במ"ב:

And one whose money is limited: the mitzva of bread for the Shabbos meal comes before everything, and the Shabbos lamp comes before buying other foods. For even though other foods and meat are also part of *oneg Shabbos*, nevertheless the lamp is preferable because of shalom bayis, as below. However, for the lamp, one lamp alone suffices, and the rest he should spend on Shabbos foods, as we say in the Gemara that even a poor man must do something small in honor of Shabbos. And see what we wrote above in siman 242, in the Mishna Berura.

MISHNA BERURA 10 **משנה ברורה (י)**

על הפתחים וכו' – דהוא עיקר עונג סעודת שבת ומיהו אין צריך לזה רק בשביל נר אחד:

At the doors, etc. For it is the main *oneg* of the Shabbos meal. However, this is needed only for one lamp.

Seif 3 סעיף ג

BASIS OF THIS SEIF Shalom bayis

– The lamp of the house is preferable to Kiddush and to the Chanukah light, because of the peace of the house (Shabbos 23b; the seif).

– Kiddush is from the Torah, but over wine it is Rabbinic (MA 8); the Torah obligation is met in the tefilla (MB 13).

Melacha: None named.

The Woman's Mitzva

HALACHA 263:3

The Rambam (5:3) gives the seif's reason and adds that the husband must still remind his household on Erev Shabbos, "Light the lamp." The wife takes precedence **11)** even if the husband wishes to light, unless there are many lamps; after childbirth the husband lights on the first Shabbos and makes the beracha, but in her days of *niddah* she makes the beracha herself (MA 6; MB 11). A second reason **12)**: the woman "extinguished the lamp of the world" by causing the death of Adam HaRishon; even so, it is good that the man prepare the lamps (MA 7; MB 12). The Pri Megadim (EA 7) notes that the first reason is the Rambam's and the second the Tur's, from the Midrash.

Lamp, Kiddush and Chanukah

The source is Rava (Shabbos 23b): the lamp of his house is preferable both to the Chanukah light and to the Kiddush of the day, because of the peace of his house. Why does a Rabbinic lamp outrank Kiddush, which is from the Torah **13)**? Because the Torah obligation is fulfilled in the tefilla, and only making it over wine is Rabbinic; and further, one can make Kiddush over bread (MA 8; MB 13).

One lamp suffices **14)**, and the rest is spent on Kiddush or Chanukah; for Chanukah too one light suffices – and if he has one of each and a little more money, it is better to buy more Chanukah lights, to be among the *mehadrin* (MB 14). A blind woman may make the beracha, since she too benefits from the light – unless she has a husband who can see, or she eats at one table with others who lit, since the beracha of each additional lighter rests on the extra joy of more light, which she lacks (MA 9; MB 14). Rabbi Akiva Eiger (on MA 9) questions the Magen Avraham's *kal vachomer* from Chanukah: there the mitzva is to publicize the miracle, not to benefit from the light, so a blind person is no different from anyone else.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

הנשים מוזהרות בו יותר, מפני שמצויות בבית ועוסקות בצרכי הבית. ואם אין ידו משגת לקנות נר לשבת ולקידוש היום, נר שבת קודם. וכן אם אין ידו משגת לקנות נר שבת ונר לחנוכה, נר שבת קודם משום שלום הבית, דאין שלום בית בלא נר. (ואם אין ידו משגת לקנות יין לקידוש ולקנות נר לחנוכה ע"ל סימן תרע"ח):

---

3 Women are cautioned 11) about it more, because they are found 12) in the house and occupied with the needs of the house. And if he cannot afford to buy [both] a lamp for Shabbos and [wine] for the Kiddush of the day, the Shabbos lamp comes first 13). And likewise, if he cannot afford to buy a Shabbos lamp and a Chanukah light, the Shabbos lamp comes first, because of shalom bayis 14), for there is no peace in the house without a lamp. (And if he cannot afford to buy wine for Kiddush and a Chanukah light, see below siman 678.)

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

The women are cautioned — **הנשים מוזהרות בו יותר**

MAGEN AVRAHAM 6 — **מגן אברהם (ו)**

הנשים מוזהרות . ואפי' אם ירצה הבעל להדליק בעצמו האשה קודמת (ב"ח) וכשהיא יולדת בשבת ראשונה מדליק הבעל ומברך (מנהגים מט"מ ושל"ה) משמע דבימי נידותה האשה מברכת בעצמה ועמ"ש סי' פ"ח:

> **The women are cautioned.** And even if the husband wishes to light himself, the wife takes precedence (Bach). And when she has given birth, on the first Shabbos the husband lights and makes the beracha (Minhagim; Mateh Moshe; Shelah). This implies that in the days of her *niddah* the woman makes the beracha herself; and see what I wrote in siman 88.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6 on Magen Avraham 6 **פרי מגדים – אשל אברהם (ו)**

הנשים עמ"א ואם יש לו הרבה נרות יכולין כ"א לקיים המצוה וע' סעיף ח' בענין הברכה יע"ש:

The women – on the Magen Avraham. And if he has many lamps, each of them can fulfill the mitzva; and see seif 8 regarding the beracha – see there.

MAGEN AVRAHAM 7 **מגן אברהם (ז)**

מפני שמצויות. ועוד מפני שהאשה כבתה נרו של עולם ומ"מ האיש יתקן הנרות (כתבים):

Because they are found. And further, because the woman extinguished the lamp of the world. Nevertheless, the man should prepare the lamps (Kesavim [of the Arizal]).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7 on Magen Avraham 7 **פרי מגדים – אשל אברהם (ז)**

מפני עמ"א ט"א הר"מ פ"ה מה"ש וטעם ב' טור בשם המדרש ומלבוש נראה דמש"ה אשה ששכחה תדליק נר יותר מטעם הב' לתקן עוותה. חו"ה חלה ווסתה הדלקה רד"א:

Because – on the Magen Avraham. The first reason is the Rambam's, perek 5 of Hilchos Shabbos; and the second reason is the Tur's, in the name of the Midrash. And from the Levush it appears that for this reason a woman who forgot lights an extra lamp – by the second reason, to repair her wrong. [The mnemonic] חו"ה: challah, her period (ווסתה), lighting – רד"א.

נר שבת קודם. *The Shabbos lamp comes first*

MAGEN AVRAHAM 8 **מגן אברהם (ח)**

נר שבת קודם. אף על גב דקידוש דאורייתא מ"מ על היין דרבנן כמ"ש רסי' ער"א:

The Shabbos lamp comes first. Even though Kiddush is from the Torah, nevertheless [making it] over wine is Rabbinic, as written at the beginning of siman 271.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8 on Magen Avraham 8 **פרי מגדים – אשל אברהם (ח)**

נר עמ"א רע"א אות א' בקידוש ד"ת בתפלה יוצר

The lamp – on the Magen Avraham. 271, note 1: in Kiddush, [the Torah obligation is fulfilled] in the tefilla.

ונר מבית עכו"ם עסי' קנ"ד מ"א וט"ז י"ז וח' וא"ר כאן וי"ו וצ"ע אם אין לו נר אחר כ"א זה לשבת ויראה דשרי דלהדיוט שרי וכשיש לו אחר אין ליקח לנר שבת זה.

And a candle from a non-Jewish house [of worship]: see siman 154, Magen Avraham and Taz 17 and 8, and the Eliya Rabba here, 6. And it needs investigation if he has no other candle but this one for Shabbos. It appears that it is permitted, since it is permitted for ordinary use; and when he has another, he should not take this one for the Shabbos lamp.

ועיין תרע"ג בלבוש מתיר לנר חנוכה שעוה וא"ר שם הקשה דברי הלבוש אהדדי כאן בתרע"ג מתיר וביו"ד קל"ט סי"ג אוסר וי"ל בין נרות לשעוה הנוטף עא"ר קנ"ד י"ו בשם בה"י. ומיהו אם נאמר כשאין לו אחר מותר ממה שיתבטל מנ"ח י"ל אפילו כיבן ישראל דמצות לאו ליהנות נתנו אפי' דרבנן. ועמ"א סימן י"א אות י"ב.

And see 673: the Levush permits wax for the Chanukah light, and the Eliya Rabba there asked that the Levush contradicts himself – here in 673 he permits, and in Yoreh De'ah 139:13 he forbids. It can be said [the difference is] between candles and the wax that drips; see Eliya Rabba 154:16, in the name of the בה"י. However, if we say that when he has no other it is permitted, rather than neglect the Chanukah light, it can be said even [כיבן ישראל], since mitzvos were not given for benefit, even Rabbinic ones. And see Magen Avraham, siman 11, note 12.

ולכאורה בסי' י"א הוא בעיא דלא איפשטא ולחומרא עב"י שם וא"כ בדרבנן כל שאין לו אחר ספק דרבנן לקולא וכשיש לו אחר אסור ולא יברך למ"ד לא ישא ד"ת כבסי' רט"ו אלא מדסתם המחבר בי"א משמע אף מיני בגדים שחיובן בדרבנן וי"ל כשיש לו אחר ואי"ה בתרע"ג יבואר עוד ומ"מ לנר שבת אם אין לו אחר יקח זה וליהוי של הדיוט כאמור עמ"ש אי"ה באות ט':

And seemingly, in siman 11 it is an unresolved question, [ruled] stringently – see the Bais Yosef there. If so, in a Rabbinic matter, whenever he has no other it is a Rabbinic doubt, [ruled] leniently; and when he has another it is forbidden, and he should not make the beracha – according to the view that [a needless beracha] is [a violation of] "do not take [His Name in vain]," a Torah prohibition, as in siman 215. But since the Mechaber in [siman] 11 wrote without qualification, it implies even kinds of garments whose obligation is Rabbinic; and it can be said [that this is] when he has another. With Hashem's help this will be explained further in 673. Nevertheless, for the Shabbos lamp, if he has no other he should take this one, and let it count as an ordinary one, as stated; see what I will write, with Hashem's help, in note 9.

משום שלום הבית

Because of shalom bayis

מגן אברהם (ט) MAGEN AVRAHAM 9

משום שלום הבית. ולכן אם יש לו נר א' סגי ויקנה אח"כ לקידוש או לנר חנוכה ומ"מ גם בחנוכה בנר א' סגי, נ"ל דסומ' ג"כ תברך דהא נהנה ג"כ ממאורות וכמ"ש סי' ס"ט וק"ו היא מנר חנוכה כמ"ש ססי' תרע"ה ע"ש ומ"מ אם יש לה בעל פקח יברך הבעל מיהו אם אוכלת בשלחן א' עם אחרים לא תברך עס"ח דהא ליכא שמחה גבה:

Because of shalom bayis. Therefore, if he has one lamp it suffices, and he should buy afterwards for Kiddush or for the Chanukah light; and also for Chanukah one light suffices. It seems to me that a blind woman also makes the beracha, since she too benefits from the luminaries, as written in siman 69; and it is a *kal vachomer* from the Chanukah light, as written at the end of siman 675 – see there. Nevertheless, if she has a husband who can see, the husband should make the beracha. However, if she eats at one table with others she should not make the beracha – see seif 8 – since there is no [extra] joy for her.

פרי מגדים – אשל אברהם (ט) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 9 on Magen Avraham 9

משום עמ"א סומא אם מדליקין בבית זה היא אין מברכת אף להר"ב בס"ח בהגה"ה דמברכת כמ"ש באות ט"ו דיש שמחה יתירה משא"כ סומא אין לה שמחה וכל שיש נר א' די לה ואין מברכת. ומ"מ י"ל אם היא עקרת הבית שתדליק היא תחלה ותברך דנר א' חובה ואחרות מדליקין אח"כ ומברכין.

Because – on the Magen Avraham. A blind woman: if they light in this house, she does not make the beracha – even according to the Rav [Rama] in seif 8, in the gloss, that [each] makes the beracha, as written in note 15, since there is extra joy; which is not so for a blind woman, who has no joy, and wherever there is one lamp it suffices for her and she does not make the beracha. Nevertheless it can be said that if she is the mistress of the house, she should light first and make the beracha, since one lamp is the obligation, and the others light afterwards and make the beracha.

ויראה אף אם אוכל בחצר כבסי' רע"ג במ"א ט"ו אפ"ה נר ביתו עדיף משום שלום בית שלא יגוף באבן ובחידושינו שבת כ"ג ב' הארכנו.

And it appears that even if he eats in the courtyard, as in siman 273, Magen Avraham 15, nevertheless the lamp of his house is preferable because of shalom bayis, so that he not trip on a stone; and in our novellae on Shabbos 23b we elaborated.

ומ"ש המ"א אות ח' דיין דרבנן באות ד' כתב דפת קודם א"כ יקדש אריפתא ועסי' תרע"ח בט"ז אות ב' מ"ש פת ושלש סעודות ד"ת משמע מפוסקים דהוי דרבנן ואסמכתא הוי וכבר כתבנו כי לפעמים קורא לאסמכתא ד"ת ודוחה עכ"פ לדרבנן שאין בו אסמכתא בתורה

And what the Magen Avraham wrote in note 8, that wine is Rabbinic – in note 4 he wrote that bread comes first; if so, let him make Kiddush over bread. And see siman 678, Taz note 2, where he wrote that bread and the three meals are from the Torah. It is implied from the poskim that it is Rabbinic and an *asmachta*; and we have already written that sometimes he calls an *asmachta* "from the Torah," and in any case it overrides a Rabbinic [law] that has no *asmachta* in the Torah.

ושם כתבנו דנ"ח של יום ה' ונר שבת נ"ח דהאידנא קודם דאין מעבירין על המצות ועי"ן ר"מ ה' תו"מ מוספין דהאידנא ותמידין למחר מוספין דהיום עדיף או לאו וע' שו"ת חכם צבי ז"ל סימן ק"ו הסכים לרדב"ז דב' מצות חלוקין אין מעבירין הקלה מפני החמורה הא מצוה א' ממתין אם יעשנה למחר יותר מן המובחר וא"ה ברצ"ו ותרע"ח יבואר עוד:

And there we wrote that [between] the Chanukah light of the fifth day [יום ה'] and the Shabbos lamp, today's Chanukah light comes first, since one does not pass over mitzvos. And see Rambam, Hilchos Temidin uMusafin, [regarding] today's musafin and tomorrow's temidin – whether today's musafin are preferable or not. And see the responsa Chacham Tzvi, siman 106, who agreed with the Radbaz that with two different mitzvos one does not pass over the lighter one for the more stringent; but with one mitzva, he waits if he will do it tomorrow in a choicer manner. With Hashem's help this will be explained further in 296 and 678.

רבי עקיבא איגר RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 9

מג"א ס"ק ט' וק"ו הוא מנר אינו מובן דהתם אינו מצוה ליהנות רק לפרסומי ניסא מש"ה אין חלוק בין סומא לאחר:

Magen Avraham s"k 9: "And it is a kal vachomer from the [Chanukah] light." This is not understood, since there it is not a mitzva to benefit [from the light], only to publicize the miracle; therefore there is no difference between a blind person and another.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (יא) MISHNA BERURA 11

הנשים מוזהרות – ואפילו אם ירצה הבעל להדליק בעצמו האשה קודמת אם לא שיש הרבה נרות יכול הוא ג"כ להדליק. וכשהיא יולדת בשבת ראשונה מדליק הבעל ומברך. ובימי נדותה האשה מברכת בעצמה [אחרונים]:

The women are cautioned. And even if the husband wishes to light himself, the wife takes precedence – unless there are many lamps; [then] he too can light. And when she has given birth, on the first Shabbos the husband lights and makes the beracha. And in the days of her *niddah* the woman makes the beracha herself [Acharonim].

MISHNA BERURA 12 **משנה ברורה (יב)**

מפני שמצויות – ועוד טעם מפני שכבתה נר שלו עולם שגרמה מיתה לאדה"ר. ומ"מ טוב שהאיש יתקן הנרות [כתבים]:

Because they are found. And another reason: because she extinguished the lamp of the world, by causing the death of Adam HaRishon. Nevertheless, it is good that the man prepare the lamps [Kesavim].

MISHNA BERURA 13 **משנה ברורה (יג)**

נר שבת קודם – ואע"ג דקידוש דאורייתא מ"מ על היין דרבנן דמן התורה יוצא בתפלה וכמו שנכתוב בסימן רע"א ועוד דהא יכול לקדש על הפת:

The Shabbos lamp comes first. And even though Kiddush is from the Torah, nevertheless [making it] over wine is Rabbinic, since by Torah law one fulfills it in the tefilla, as we will write in siman 271; and further, he can make Kiddush over bread.

MISHNA BERURA 14 **משנה ברורה (יד)**

משום שלום הבית – ואם יש לו נר אחד סגי ויוציא המותר לקידוש או לנר חנוכה. וגם לחנוכה בנר אחד סגי. ואם יש לו נר אחד לשבת ונר אחד לחנוכה ויש לו עוד מעט מעות נ"ל דטוב יותר לקנות עוד נרות לחנוכה להיות מן המהדרין וכמו שבארתי בבה"ל.

Because of shalom bayis. And if he has one lamp it suffices, and he should spend the rest for Kiddush or for the Chanukah light; and for Chanukah too one light suffices. And if he has one lamp for Shabbos and one light for Chanukah, and he has a little more money, it seems to me that it is better to buy more lights for Chanukah, to be among the *mehadrin*, as I explained in the Biur Halacha.

כתב המ"א דאשה סומא ג"כ יכולה לברך על נר שבת דהא נהנית ג"כ מהמאורות ומיהו אם יש לה בעל שהוא פקח הוא יברך ואם אוכלת בשלחן אחד עם אחרים שברכו והדליקו לא תברך דהא עיקר הטעם שכולם מברכין משום שמחה יתירה שיש ע"י ריבוי הנרות כמ"ש בסעיף ח' והא ליכא שמחה גבה:

The Magen Avraham wrote that a blind woman too can make the beracha over the Shabbos lamp, since she too benefits from the luminaries; however, if she has a husband who can see, he should make the beracha. And if she eats at one table with others who made the beracha and lit, she should not make the beracha, since the main reason that all of them make the beracha is the extra joy that comes from many lamps, as written in seif 8, and that does not exist for her.

Seif 4 סעיף ד

BASIS OF THIS SEIF Hekeira – recognizable for Shabbos | Tosefes Shabbos | Plag hamincha

– Lighting much earlier than *tosefes* is not recognizable as for Shabbos (the seif; Biur Halacha ד"ה בעוד היום גדול); the rule "not early and not late" is a baraisa (Shabbos 23b).
– Accepting Shabbos takes effect from plag hamincha, not before (MB 18).
– A lamp lit early for Shabbos need not be extinguished after the fact; one lit for another purpose must be relit (MB 20; Rabbi Akiva Eiger).

Melacha: None prohibited – the Rama's extinguishing and relighting take place before Shabbos.

Not Too Early, Not Too Late

HALACHA 263:4

The source is a *baraisa* quoted in Shabbos 23b: "provided that he does not light early and does not light late." The **Biur Halacha** (ד"ה בעוד היום גדול) defines both terms: "early" **15)** is a long time before the time of *tosefes Shabbos*; "late" **16)** is lighting exactly at that time, lest the time pass meanwhile. According to the Shulchan Aruch in 261, *tosefes* is a little before the end of the sunset; according to the Geonim, for whom *bein hashmashos* begins at

the start of the sunset, it is a little before that (MB 15 – 16). The Mishna Berura repeats his conclusion from 261: one who stops melacha half an hour, or at least a third of an hour, before sunset fulfills all the Rishonim (MB 15).

Accepting Shabbos with the Lighting

If he accepts Shabbos with the lighting **17)** – separating himself from all forbidden melachos, even Rabbinic ones – he may light early, but not before plag hamincha **18)**; before plag, the acceptance is no acceptance even after the fact (MB 17 – 18). The Biur Halacha (ד"ה לא יקדים) adds that since a woman's lighting is assumed to be her acceptance (seif 10), she may light early down to plag unless she stipulates.

How much is "an hour and a quarter before nightfall" **19)**? Nightfall is the emergence of three stars; the Levush and the Gra measure the hour and a quarter before sunset instead. By all views these are proportional hours – a twelfth of the day: for the Shulchan Aruch, the day from dawn to the emergence of the stars; for the Levush and the Gra, from sunrise to sunset (MB 19). For example, on a day of exactly twelve hours from sunrise to sunset, plag hamincha on the Levush's reckoning is 1¼ × 60 = 75 minutes before sunset. The **Biur Halacha** (ד"ה קודם הלילה) adds that one may rely on the Bach and the Magen Avraham to accept Shabbos even two hours before nightfall; the Pri Megadim (EA 10) calls that practice "fine," and notes that lighting then is recognizably for Shabbos.

A Lamp Already Burning

The Rama's lamp "burning from while it was still day" **20)** is one lit for another purpose – that one must be extinguished and relit for Shabbos. But one lit for Shabbos, only too early, need not be extinguished: lighting early is only *l'chatchila*, and after the fact it is fine (MB 20). This is Rabbi Akiva Eiger's reading of the gloss: the mitzva is the act of lighting *for Shabbos*, not merely having a lamp burn, so everything depends on whether the lighting was for Shabbos; the Rama's word "full" (*gadol*) is imprecise, and does not appear in Tosafos or the Tur. The **Biur Halacha** (ד"ה מבעוד) endorses this: to extinguish and relight would make the first beracha a beracha in vain – "his gain is offset by his loss." But a lamp lit before plag hamincha accomplishes nothing even after the fact, and must be extinguished, relit and blessed again (Olas Shabbos, there).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

לא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול שאז אינו ניכר שמדליקו לכבוד שבת; וגם לא יאחר. ואם רוצה להדליק נר בעוד היום גדול ולקבל עליו שבת מיד, רשאי כי כיון שמקבל עליו שבת מיד אין זו הקדמה, ובלבד שיהא מפלג המנחה ולמעלה שהיא שעה ורביע קודם הלילה:

הגה וע"ל סי' רס"ז. ואם היה הנר דולק מבעוד היום גדול, יכבנו ויחזור וידליקנו לצורך שבת (טור):

---

4 He should not hurry to light it early, while it is still full day 15), for then it is not recognizable that he lights it in honor of Shabbos; and also he should not be late 16). But if he wishes to light a lamp while it is still full day and to accept Shabbos upon himself 17) immediately, he may, for since he accepts Shabbos upon himself immediately, this is not "early" – provided it is from plag hamincha onward 18), which is an hour and a quarter before nightfall 19).

RAMA *And see below siman 267. And if the lamp was burning from while it was still full day* **20)***, he should extinguish it and light it again for the need of Shabbos* (Tur).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

לא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול שאז

He should not light early

MAGEN AVRAHAM 10 **מגן אברהם (י)**

לא יקדים. ומכאן סמכו הקדמונים שמשגרין התינוקות לבתיהם קודם ברכו שיצוו להדליק ולא ידליק קודם מנח' (ש"ג במרדכי פ"ב בשם צפנ' פענח):

He should not light early. From here the early authorities found support for sending the children home before Barchu, to instruct that [the lamps] be lit; and one should not light before Mincha (ש"ג on the Mordechai, perek 2, in the name of the Tzafnas Pa'neach).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 10 on Magen Avraham 10 **פרי מגדים – אשל אברהם (י)**

לא עמ"א ופלג המנתח זמניות עיין באר הגולה ועכ"א אות ט' הנוהגים ב' שעות קודם צ"ה לקבל שבת יפה הוא וידליק אז וניכר שהוא לכבוד שבת:

He should not – on the Magen Avraham. And plag hamincha is [in] proportional [hours] – see the Be'er HaGolah. And see (ועכ"א) note 9: those who are accustomed to accept Shabbos two hours before nightfall do well, and he should light then, and it is recognizable that it is in honor of Shabbos.

הנר דולק מבעוד היום גדול

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף ד' בהג"ה הנר דולק מבע"י היינו שהיה דלוק לענין אחר כיון דלא היה הדלקה לשבת צריך לחזור ולכבות ולחזור ולהדליקה לצורך שבת אבל אם ההדלקה הי' לצורך שבת אלא שהדליק בעוד היום גדול א"צ לכבותו אלא לכתחלה לא ידליק כ"כ מקודם שאינו ניכר שמדליקו לכבוד שבת אבל דיעבד ש"ד ומ"ש תוס' כדתני' ובלבד שלא יקדים היינו דמזה משמע דהמצוה אינה רק שיהיה לו בשבת נר דלוק אלא דמצות ההדלקה עצמו לצורך שבת ולכתחלה ראוי שיהא ניכר שההדלקה לכבוד שבת ולפ"ז תלוי הכל אם ההדלקה היא לצורך שבת או לא ולישנא דהרמ"א מבעוד יום גדול אינו מדוקדק ובתוס' והטור לא הזכירו תיבת גדול:

Seif 4, in the gloss: "The lamp was burning while it was still day." That is, it was burning for another purpose. Since the lighting was not for Shabbos, he must extinguish it and light it again for the need of Shabbos. But if the lighting was for the need of Shabbos, only that he lit while it was still full day, he need not extinguish it; only *l'chatchila* he should not light so early, since it is not recognizable that he lights it in honor of Shabbos – but after the fact it is fine. And what Tosafos wrote, "as it is taught, 'only that he not light early'" – that is, from this it is implied that the mitzva is not only that he have a burning lamp on Shabbos, but that the mitzva of the lighting itself be for the need of Shabbos, and *l'chatchila* it should be recognizable that the lighting is in honor of Shabbos. And according to this, everything depends on whether the lighting was for the need of Shabbos or not; and the Rama's wording, "while it was still full [*gadol*] day," is not precise – Tosafos and the Tur did not mention the word "*gadol*."

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 15 **משנה ברורה (טו)**

בעוד היום גדול – היינו כשהוא זמן הרבה קודם תוספת שבת וזמן תוספת שבת להשו"ע הוא מעט קודם סוף השקיעה ועיין בבאור הלכה. ועיין בסימן רס"א במ"ב ס"ק כ"ג דמסקינן שם דמי שפורש עצמו ממלאכה חצי שעה או עכ"פ שליש שעה קודם השקיעה אשרי לו דהוא יוצא בזה ידי כל הראשונים:

While it is still full day. That is, when it is a long time before *tosefes Shabbos*; and the time of *tosefes Shabbos*, according to the Shulchan Aruch, is a little before the end of the sunset – and see the Biur Halacha. And see siman 261, Mishna Berura note 23, where we concluded that one who separates himself from melacha half an hour, or at least a third of an hour, before sunset – fortunate is he, for he thereby fulfills [the views of] all the Rishonim.

MISHNA BERURA 16 **משנה ברורה (טז)**

לא יאחר – היינו היכא שהוא מדליק בצמצום בסוף זמן המותר והטעם משום דשמא בין כך ובין כך יאחר הזמן ועיין לעיל בסימן רס"ב סקי"א במ"ב:

He should not be late. That is, where he lights exactly at the end of the permitted time; and the reason is that perhaps in the meantime the time will pass. And see above, 262, note 11, in the Mishna Berura.

MISHNA BERURA 17 **משנה ברורה (יז)**

ולקבל עליו וכו' – היינו שיפרוש עצמו מכל מלאכות האסורות ואפילו מאותם דברים שהם אסורים מדרבנן:

And to accept upon himself, etc. That is, that he separates himself from all forbidden melachos, and even from those things that are forbidden Rabbinically.

MISHNA BERURA 18 **משנה ברורה (יח)**

ולמעלה – אבל קודם פלג המנחה אין קבלתו קבלה אף בדיעבד ועיין בסימן רס"א ס"ק כ"ה במ"ב:

Onward. But before plag hamincha his acceptance is no acceptance, even after the fact. And see 261, note 25, in the Mishna Berura.

MISHNA BERURA 19 **משנה ברורה (יט)**

הלילה – היינו צאת ג' כוכבים ודעת הלבוש והגר"א דפלג המנחה הוא שעה ורביע קודם השקיעה. ולכו"ע שעה ורביע זו היא שעה זמנית דהיינו שמתחלק כל יום לי"ב חלקים לפי שעותיו בין שהוא ארוך או קצר להשו"ע מתחלק מעה"ש עד צאת הכוכבים ולהלבוש והגר"א מזריחת השמש עד השקיעה:

Nightfall. That is, the emergence of three stars. And the view of the Levush and the Gra is that plag hamincha is an hour and a quarter before sunset. And according to all, this hour and a quarter is a proportional hour, that is, each day is divided into twelve parts according to its hours, whether it is long or short: according to the Shulchan Aruch it is divided from dawn until the emergence of the stars, and according to the Levush and the Gra, from sunrise until sunset.

MISHNA BERURA 20 **משנה ברורה (כ)**

מבעוד היום גדול – אפילו אם היה אחר פלג המנחה ומירי שהיה דלוק לענין אחר אבל אם הדליק לצורך שבת אף שלא קבל עליו שבת בהדלקתו מ"מ אין צריך לכבותו אף דלכתחלה לא היה לו להדליק כ"כ מקודם שאינו ניכר שמדליקין לצורך שבת מ"מ בדיעבד ש"ד ועיין בבה"ל:

While it was still full day. Even if it was after plag hamincha; and it speaks where it was burning for another purpose. But if he lit it for the need of Shabbos – even though he did not accept Shabbos with his lighting – nevertheless he need not extinguish it. Even though *l'chatchila* he should not have lit so early, since it is not recognizable that one lights for the need of Shabbos, nevertheless after the fact it is fine. And see the Biur Halacha.

Seif 5 סעיף ה

BASIS OF THIS SEIF Birkas hamitzva | Kabbalas Shabbos

– Every mitzva's beracha precedes it (MB 26; Rambam 5:1).

– The view that blesses after lighting holds that the beracha would itself accept Shabbos, and then she could not light (MA 12; MB 27).

Melacha: None named – the Rama orders the beracha before Shabbos is accepted.

Background *(general; not stated in the seif): Lighting after the beracha has accepted Shabbos – compare* מבעיר *#37.*

The Beracha

HALACHA 263:5

The Rambam (5:1) gives the same beracha and says it is made before the lighting, as with every Rabbinic mitzva. One says *"ner"* **22)** even when lighting several, since the obligation is one lamp (MB 22; EA 11). On Yom Tov **23)** no Shehecheyanu is required over the lighting, but where women are accustomed to it one should not protest (MB 23); Rabbi Akiva Eiger, from the She'elas Yaavetz, calls the custom baseless, but likewise says not to protest forcefully. When Yom Tov falls on Shabbos one says *"shel Shabbos v'shel Yom Tov"* **24)** (MB 24). The reference to 610 **25)** points to the view that blesses on Yom Kippur too, because shalom bayis applies even without eating (MB 25).

Before or After the Lighting?

Every mitzva's beracha precedes it **26)** (MB 26). The view that the beracha follows the lighting **27)** holds that the beracha would itself be an explicit acceptance of Shabbos, after which she could no longer light (MB 27; MA 12). The custom resolves it: light, place the hand before the lamp, make the beracha, then remove the hand – so no benefit precedes the beracha.

What about Yom Tov, where lighting after the beracha is permitted? The Drisha's mother taught that on Yom Tov one blesses first and then lights. The **Magen Avraham** (12) rejects this – "the Sages did not distinguish" – and has her bless after lighting on Yom Tov too. The Mishna Berura (27) records the Magen Avraham but notes that many Acharonim hold as she did. Rabbi Akiva Eiger (on MA 12) argues that "the Sages did not distinguish" does not fit here: by the law even Shabbos permits a beracha first, since a stipulation works; we bless afterwards on Shabbos only to be stringent for the poskim who reject a stipulation. He also questions the premise: a woman lights several lamps without the first one counting as her acceptance, so the acceptance must come at the end of the lighting – and then a beracha should be no worse than beginning to light. The **Biur Halacha** (ד"ה אחר ההדלקה) notes that the Chayei Adam and Rabbi Akiva Eiger have one who stipulates – or a man, who does not accept Shabbos by lighting – bless first and then light, while the Derech HaChaim follows the Magen Avraham.

A Chuppa on Erev Shabbos

"When he lights" **21)** raises the case of a bride. The Maharash, in the name of the Maharam, advised a bride whose chuppa runs past sunset to light without a beracha beforehand and bless afterwards with spread hands, or to have a non-Jew light after the chuppa while she blesses. The **Magen Avraham** (11) finds this astonishing: no beracha can be made over a lamp already burning, and telling a non-Jew is a *shevus* (though not decreed at *bein hashmashos*). Rabbi Akiva Eiger adds that a non-Jew cannot be her agent, so she is not lighting at all. The Mishna Berura (21) brings the Acharonim's solution: since a stipulation works where there is a need, she lights and blesses before the chuppa and stipulates that she is not accepting Shabbos; likewise a woman whose immersion night falls on Erev Shabbos lights and blesses before going, stipulating until after washing and combing. If after the fact she forgot to bless until dark, the Magen Avraham allows relying on the Maharash. The Pri Megadim (EA 11) questions this – how can she bless when it is now forbidden to light? – and the Biur Halacha (ד"ה כשידליק יברך) allows a beracha afterwards only while it is still a time when lighting is permitted.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

כשידליק, יברך: ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת, אחד האיש ואחד האשה. גם בי"ט צריך לברך: להדליק נר של י"ט. ובי"ה בלא שבת, יש מי שאומר שלא יברך, וע"ל סי' תר"י:

הגה יש מי שאומר שמברכין קודם ההדלקה, ויש מי שאומר שמברך אחר ההדלקה (מרדכי סוף ב"מ), וכדי שיהא עובר לעשייתו לא יהנה ממנו עד לאחר הברכה, ומשימין היד לפני הנר אחר ההדלקה ומברכין, ואח"כ מסלקין היד וזה מקרי עובר לעשייה, וכן המנהג (מהרי"ל):

---

5 When he lights 21), he should make the beracha: "Blessed are You, Hashem our G-d, King of the universe, Who has sanctified us with His mitzvos and commanded us to light the lamp 22) of Shabbos" – both the man and the woman. On Yom Tov too 23) one must make the beracha, "to light the lamp of Yom Tov 24)." And on Yom Kippur that is not Shabbos, there is one who says that one should not make the beracha; and see below siman 610 25).

RAMA *There is one who says that one makes the beracha before the lighting* **26)**, *and there is one who says that he makes the beracha after the lighting* **27)** (Mordechai, end of [perek] Bameh Madlikin). *And so that it be "before its performance," one should not benefit from it until after the beracha: one places the hand before the lamp after the lighting, makes the beracha, and afterwards removes the hand, and this is called "before its performance." And so is the custom* (Maharil).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

When he lights

כשידליק, יברך: ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם

MAGEN AVRAHAM 11

מגן אברהם (יא)

כשידליק. ראוי שתתפלל האשה בשעת הדלקה שיתן לה הקדוש ברוך הוא בנים זכרים מאירים בתורה (מט"מ בשם בחיי פ' יתרו):

When he lights. It is fitting that the woman pray at the time of lighting that the Holy One, blessed be He, give her male children who shine in Torah (Mateh Moshe, in the name of Rabbeinu Bachya, parshas Yisro).

יש סדורים שכתב בהם ברכה לנרות אחר יציאת בה"כ ואין לאומרה (רמ"מ פ"ז):

There are siddurim in which a beracha over the lamps is written for after leaving the shul, and it should not be said (רמ"מ, perek 7).

כתב מהר"ש בשם מהר"מ ז"ל כשיש חופה בע"ש ומאחרי' בה עד אחר שקיעת החמה והאשה אינה רוצה לקבל שבת לפני החופה אז תדליק הנר בלא ברכה קודם החופה ואחר כך בחשיכה תפרוש ידיה על הנרות ותברך או תאמר לעכו"ם להדליק אחר החופה והיא תברך עד כאן, ותמוה היא דל"ש ברכה בדלוקה ועומדת ועוד דאמירה לעכו"ם שבות ומיהו ב"ה לא גזרו אשבות (עסי' רס"א) וע' במהרי"ו שהתיר להדליק בעוד היום גדול ואח"כ לפרוס ידיהם ולברך וכו'

The Maharash wrote in the name of the Maharam: when there is a chuppa on Erev Shabbos and they delay it until after sunset, and the woman does not want to accept Shabbos before the chuppa, then she should light the lamp without a beracha before the chuppa, and afterwards, at dark, spread her hands over the lamps and make the beracha; or she should tell a non-Jew to light after the chuppa, and she makes the beracha – until here [his words]. And it is astonishing: a beracha does not apply to [a lamp] already lit and standing; and further, telling a non-Jew is a *shevus*. However, at *bein hashmashos* they did not decree against a *shevus* (see siman 261). And see the Mahari Weil, who permitted lighting while it is still full day and afterwards spreading their hands and making the beracha, etc.

ומ"ש שנמצ' בקובץ שמברכין על הנרות בשבת אחר יציאת בה"כ לא ס"ל ולא מר בריה דרבינ' חתים עליה (מהרמ"מ הגמ"נ) ומיהו בדיעבד אם שכח' מלברך עד שחשיכ' יש לסמוך אמהר"ש ועסי' רע"ו ס"ב בהג"ה ומ"מ סגי בנר א':

And what was found in a collection, that one makes a beracha over the lamps on Shabbos after leaving the shul – he did not hold so, "and not even Mar the son of Ravina signed on it" (מהרמ"מ, הגמ"נ). However, after the fact, if she forgot to make the beracha until it became dark, one may rely on the Maharash; and see 276:2 in the gloss. And nevertheless, one lamp suffices.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 11 on Magen Avraham 11

פרי מגדים – אשל אברהם (יא)

כשידליק עמ"א עא"ר יו"ד מברכת נר או נרות כשמדליק שתים ע"ד ק"ך עכ"ל והנה נ"ח אף שמצוה להיות מוסיף והולך אפ"ה מברך נר חנוכה וי"ל משום ליל א' לא חלקו ומ"מ גם כאן אין לשנות דאין מצוה כ"א נר א' סגי וטבילת כלים ג"כ י"א דאף הרבה יאמר כלי ובפריי שם כתבנו מזה (כתוב ת"י) ועוד שם מחוייב הוש לסבול כולם משא"כ כאן.

When he lights – on the Magen Avraham. See the Eliya Rabba, 10: whether one says "ner" or "neiros" when lighting two; see Yoreh De'ah 120 – end of quote. Now, with the Chanukah light, even though it is a mitzva to keep adding, nevertheless one makes the beracha "ner Chanukah"; and it can be said that because of the first night they did not distinguish. Nevertheless, here too one should not change, since the mitzva is only one lamp, and one suffices. And for immersing utensils, too, some say that even for many he says "keli"; and in our Pri [Megadim] there we wrote about this (כתוב ת"י). And further, there he is obligated to immerse (printed: לסבול) all of them, which is not so here.

ומ"ש המ"א אם שכחה תוכל לברך בעוד הנר דלוק הנה מצוה שיש לה משך זמן מברך בעוד המצוה לא נגמרה כמו תפילין וכמו בדיקת חמץ וכדומה ונר חנוכה שאם לא בירך קודם אפשר לברך אח"כ אף שאין בו שמן כשיעור עתה מ"מ עדיין המצוה קיימת משא"כ בשבת איך תברך ועתה אסור להדליק

And what the Magen Avraham wrote, that if she forgot she can make the beracha while the lamp is still burning: now, a mitzva that has duration – one makes the beracha while the mitzva is not yet finished, like tefillin, like *bedikas chametz* and the like, and

the Chanukah light, where if he did not make the beracha beforehand it is possible to make it afterwards, even though there is not now the measure of oil, since the mitzva still exists. Which is not so on Shabbos – how can she make the beracha, when it is now forbidden to light?

ועא"ר אות יו"ד אשה ליל טבילתה בע"ש תדליק ותתנה שלא מקבלת שבת ותלך לטבילה ותאמר בפירוש כן עסי' רס"א ואי"ה בתרע"ו אבאר עוד:

And see the Eliya Rabba, 10: a woman whose night of immersion is on Erev Shabbos should light and stipulate that she does not accept Shabbos, and go to immerse, and she should say so explicitly; see siman 261. With Hashem's help I will explain further in 676.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 11 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק יא ותמוה הוא דלא שייך לענ"ד גם על אידך תקנה דתאמר לגוי להדליק קשה כיון דאין שליחות לנכרי היא אינה מדלקת ואיך תברך והעיקר לפי"מ דקיי"ל דיכולה להתנות עכ"צ לצורך ותדליק קודם ותתנה:

Magen Avraham s"k 11: "And it is astonishing, since it does not apply." In my humble opinion, the other remedy too – that she tell a non-Jew to light – is difficult: since there is no agency for a non-Jew, she does not light, so how can she make the beracha? And the main [remedy]: according to what we hold, that she can stipulate at least when there is a need, she should light beforehand and stipulate.

גם בי"ט צריך לברך

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף ה' גם בי"ט צריך לברך יש מקומות שהנשים נוהגין לברך זמן בהדלקת נר יו"ט ואין לזה יסוד מיהו אין למחות בהן בחזקת היד שאלת יעב"ץ סי' ק"ז:

Seif 5: "On Yom Tov too one must make the beracha." There are places where the women are accustomed to make the beracha "Shehecheyanu" at the lighting of the Yom Tov lamp, and this has no basis; however, one should not protest against them forcefully (She'elas Yaavetz, siman 107).

אחר ההדלקה (מרדכי סוף ב"מ)

After the lighting

MAGEN AVRAHAM 12 **מגן אברהם (יב)**

אחר ההדלקה. דאם תברך קבלה לשבת ואסור' להדליק וא"כ בי"ט תברך ואח"כ תדליק כ"כ בסוף ס' הדרישה בא"ע בשם אמו אבל אין חכמה לאשה וכו' דלא חלקו חכמים כמ"ש סי' קנ"ח ע"ש וכ"כ התו' פסחים דף ז' ע"ב:

After the lighting. For if she made the beracha, she would have accepted Shabbos and be forbidden to light. Accordingly, on Yom Tov she should make the beracha and then light. So wrote [the author of the Drisha] at the end of the Sefer HaDrisha on Even HaEzer, in the name of his mother. But "there is no wisdom for a woman, etc." – for the Sages did not distinguish, as written in siman 158, see there; and so wrote Tosafos, Pesachim 7b.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 12 on Magen Avraham 12 **פרי מגדים – אשל אברהם (יב)**

אחר עמ"א כבסעיף יו"ד ובקנ"א אות ט"ו משום לא פלוג בנ"י מברכין אחר הנטילה ותניח הנר במקומו ואח"כ תדליק ולא תדליק בעוד הנר בידה ולהניחה אח"כ א"ר אות י"ד יע"ש ועסי' תרע"ה בט"ז אות ג' ומ"מ לכתחלה ודאי לא תעשה כן ועוד דקבלת שבת לי"א בס"י יע"ש עיין אות כ"ג:

After – on the Magen Avraham. As in seif 10. And in [siman] 151, note 15: because of *lo plug*, for washing the hands one makes the beracha after the washing. And she should put the lamp in its place and then light, and not light while the lamp is in her hand and set it down afterwards – Eliya Rabba, note 14, see there; and see 675, Taz note 3. Nevertheless, *l'chatchila* she certainly should not do so; and further, it is an acceptance of Shabbos according to the "some say" in seif 10 – see there; see note 23.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 12 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק יב דלא חלקו חכמים כמ"ש סי' קנ"ח וכו' לענ"ד דהא תינח להבה"ג דהדלקה הוי קבלת שבת ולהסוברים דאפי' תנאי לא מהני א"כ בשבת החיוב לברך אח"כ י"ל דלא חלקו חכמים אבל כיון דקיי"ל דלצורך מהני תנאי וע"כ דס"ל לעיקר כהפוסקים דתנאי מהני אלא דשלא לצורך חיישי' להפוסקים דלא מהני תנאי ומש"ה מברכים אחר הדלקה לחוש להחמיר להנך פוסקים וכמ"ש המג"א סק"כ וא"כ ל"ש לומר לא חלקו חכמים דהא לא תקנו חכמים מידי בשבת דמדינא גם בשבת מברכים תחלה ודו"ק ובעיקר הדין בשבת דאין מברכים קודם דהוי קבלה איני מבין דהא מדלקת כמה נרות ולא אמרינן דאחר הדלקת נר א' הוי קבלה ואיך מדלקת האחרים וע"כ דהקבלת שבת בגמר הדלקה א"כ פשיטא דהברכה לא עדיף מהתחלת הדלקה וצ"ע:

Magen Avraham s"k 12: "Since the Sages did not distinguish, as written in siman 158, etc." In my humble opinion, this works only according to the Bahag, [for whom] the lighting is an acceptance of Shabbos, and according to those who hold that even a stipulation does not help; if so, on Shabbos the obligation is to make the beracha afterwards, and it can be said that the Sages did not distinguish. But since we hold that for a need a stipulation helps, you must say that he holds the main [view] is like the poskim who hold that a stipulation helps, only that without need we are concerned for the poskim who hold that a stipulation does not help, and therefore one makes the beracha after the lighting, to be stringent out of concern for those poskim, as the Magen Avraham wrote in s"k 20. If so, it does not apply to say "the Sages did not distinguish," since the Sages instituted nothing on Shabbos – for by the law, on Shabbos too one makes the beracha first. And understand.

And on the essential law – that on Shabbos one does not make the beracha first since it is an acceptance – I do not understand: she lights several lamps, and we do not say that after lighting one lamp it is an acceptance, so how does she light the others? You must say that the acceptance of Shabbos is at the completion of the lighting; if so it is obvious that the beracha is no stronger than the beginning of the lighting. And it needs investigation.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 21 משנה ברורה (כא)

כשידליק – י"א כשיש חופה בע"ש ומאחרין בה עד אחר שקיעת החמה והאשה אינה רוצה לקבל שבת לפני החופה פן תצטרך לעשות עוד איזה דבר האסור בשבת ע"כ תדליק הנר בלא ברכה קודם החופה ואח"כ בחשיכה תפרוס ידיה על הנרות ותברך או כשהוא עדיין בין השמשות אחר החופה תאמר לא"י להדליק דלא גזרו על שבות בה"ש לצורך מצוה וכנ"ל בסימן רס"א והיא תברך

When he lights. Some say: when there is a chuppa on Erev Shabbos and they delay it until after sunset, and the woman does not want to accept Shabbos before the chuppa, lest she need to do something else that is forbidden on Shabbos – therefore she should light the lamp without a beracha before the chuppa, and afterwards, at dark, spread her hands over the lamps and make the beracha; or, while it is still *bein hashmashos* after the chuppa, she should tell a non-Jew to light, since they did not decree against a *shevus* at *bein hashmashos* for the need of a mitzva, as above in siman 261; and she makes the beracha.

ותמהו האחרונים ע"ז דלא שייך ברכה בדלוקה ועומדת ובפרט דעתה הוא זמן איסור להדליק ואיך תאמר וצונו להדליק ועל אידך תקנה דתאמר לא"י להדליק ג"כ קשה הא אין שליחות לא"י וא"כ היא אינה מדלקת ואיך תברך ואפילו ישראל המצוה לחבירו להדליק ג"כ דעת הדה"ח דהמצוה לא יברך רק המדליק כ"ש בזה דהאשה לא תברך

And the Acharonim were astonished at this: a beracha does not apply to [a lamp] already lit and standing – especially since it is now a time when it is forbidden to light, so how can she say *"v'tzivanu lehadlik"*? And on the other remedy, that she tell a non-Jew to light, it is also difficult: there is no agency for a non-Jew, and if so she does not light, so how can she make the beracha? And even a Jew who instructs his fellow to light – the view of the Derech HaChaim is that the one who instructs should not make the beracha, only the one who lights; all the more so here the woman should not make the beracha.

ומסקי האחרונים עצה אחרת לזה דהיינו לפי מה דקיי"ל דיכולה לברך ולהתנות עכ"פ בלצורך שאינה מקבלת שבת בהדלקה ה"נ בענייננו הוי לצורך ותדליק ותברך קודם שהולכת לחופה ותתנה וה"ה נמי באשה שחל ליל טבילתה בע"ש תדליק ותברך קודם הליכתה לבית הטבילה ותתנה שאינה מקבלת שבת עד אחר רחיצה וחפיפה:

And the Acharonim concluded with another counsel for this: according to what we hold, that she can make the beracha and stipulate – at least when there is a need – that she does not accept Shabbos with the lighting, here too in our case it is a need, and she should light and make the beracha before she goes to the chuppa, and stipulate. And the same also for a woman whose night of immersion falls on Erev Shabbos: she should light and make the beracha before she goes to the immersion, and stipulate that she does not accept Shabbos until after washing and combing.

MISHNA BERURA 22 משנה ברורה (כב)

להדליק נר – ואפילו כשמדליק כמה נרות טוב יותר שיאמר נר כי עיקר החיוב הוא נר אחד:

To light the lamp. And even when he lights several lamps, it is better that he say *"ner,"* since the essential obligation is one lamp.

MISHNA BERURA 23 משנה ברורה (כג)

גם ביו"ט וכו' – ואין צריך לברך זמן על ההדלקה מיהו במקום שנהגו אין למחות בידן:

On Yom Tov too, etc. And one need not make the beracha "Shehecheyanu" over the lighting; however, in a place where they are accustomed [to do so], one should not protest against them.

MISHNA BERURA 24 **משנה ברורה (כד)**

נר של יו"ט – ואם חל יו"ט בשבת אומר של שבת ושל יו"ט:

The lamp of Yom Tov. And if Yom Tov falls on Shabbos, one says *"shel Shabbos v'shel Yom Tov."*

MISHNA BERURA 25 **משנה ברורה (כה)**

וע"ל סימן תר"י – דמביא שם המחבר דעת הפוסק המצריך לברך דסבירא ליה דגם יוה"כ אף שאין בו אכילה ושתיה ואין שייך עליו מצות עונג אפילו הכי שייך בו משום שלום בית:

And see below siman 610. Where the Mechaber brings the view of the posek who requires a beracha, who holds that Yom Kippur too – even though it has no eating and drinking and the mitzva of *oneg* does not apply to it – nevertheless shalom bayis applies to it.

MISHNA BERURA 26 **משנה ברורה (כו)**

קודם ההדלקה – כשאר כל המצות שמברכין עליהן עובר לעשייתן:

Before the lighting. Like all the mitzvos, over which one makes the beracha before doing them.

MISHNA BERURA 27 **משנה ברורה (כז)**

אחר ההדלקה – ס"ל דאם תברך הוי כאלו קבלה לשבת בפירוש ושוב אסורה להדליק וא"כ ביו"ט דלא שייך זה לכ"ע תברך ואח"כ תדליק ודעת המ"א דלא פלוג אבל הרבה אחרונים ס"ל כמ"ש מתחלה:

After the lighting. He holds that if she made the beracha, it would be as if she had accepted Shabbos explicitly, and she would no longer be permitted to light. Accordingly, on Yom Tov, where this does not apply, according to all she makes the beracha and then lights. And the view of the Magen Avraham is that one does not distinguish; but many Acharonim hold as was written first.

Seif 6 סעיף ו

BASIS OF THIS SEIF Shalom bayis

– The lamp is an obligation because of shalom bayis, so that he not stumble on wood or stone (MA 13; MB 30).

– A separate room where he lodges is not covered by his wife's beracha at home (MB 28; Biur Halacha ד"ה בחורים).

Melacha: None named.

Away from Home

HALACHA 263:6

The "young men" **28)** are married men studying away from home: although the wife lights at home, her beracha does not cover his separate room where he lodges; all the more so an unmarried student (MB 28). The **Biur Halacha** (ד"ה בחורים) defends this reading against the Derech HaChaim, from the seif's wording and from the source, the Maharam in the Tashbetz. Its reasoning: a man with several rooms must light in each for shalom bayis; at home, his wife's beracha in one place covers them all, as with *bedikas chametz*; but a room of his own elsewhere is not covered by her beracha. Even a room used only for sleeping **29)** counts (MB 29).

Why a beracha **30)** where he does not eat? The lamp is an obligation because of shalom bayis, so that he not stumble on wood or stone; and the candles must last until he returns at night, otherwise it is a beracha in vain (MA 13; MB 30). At fairs, where several men share a room without the householder, they must light with a beracha even if their wives light at home: one lights and blesses for all. If the householder is with them in the room, they need not join with him (MB 30; EA 14). One who is with his wife **31)** still lights in his room, without a beracha (MA 14; MB 31).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

בחורים ההולכים ללמוד חוץ לביתם, צריכים להדליק נר שבת בחדרם ולברך עליו, אבל מי שהוא אצל אשתו א"צ להדליק בחדרו ולברך עליו, לפי שאשתו מברכת בשבילו:

6 Young men 28) who go to study away from home must light a Shabbos lamp in their room 29) and make a beracha over it 30). But one who is with his wife need not light in his room and make a beracha over it 31), because his wife makes the beracha for him.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

And make a beracha on it **ובחדרם ולברך עליו**

MAGEN AVRAHAM 13 **מגן אברהם (יג)**

ולברך עליו . דהדלקת נר חובה משום שלום בית שלא יכשול בעץ או באבן (מרדכי) ואפי' למ"ד בנר יה"כ א"צ לברך מ"מ הכא משתמשין לצורך אכילה להכין כליהם וכלי סעוד' משא"כ ביה"כ וכ"ש לדידן דס"ל דמברכין ביה"כ דחשבי' שלום בית אפי' בלא אכילה (מהרי"ל בתשו' סי' קנ"ה):

And make a beracha on it. For lighting the lamp is an obligation because of shalom bayis, so that he not stumble on wood or stone (Mordechai). And even according to the one who says that no beracha is needed over a Yom Kippur lamp, nevertheless here they use it for the needs of eating, to prepare their utensils and the utensils of the meal, which is not so on Yom Kippur. And all the more so for us, who hold that one makes the beracha on Yom Kippur, since we consider [it] shalom bayis even without eating (Maharil, responsa siman 155).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 13 on Magen Avraham 13 **פרי מגדים – אשל אברהם (יג)**

ולברך עמ"א אף מי שיש לו אשה בביתו מדליק בחדרו שלא יכשל בעץ ובחורים ה"ה נשוי אשה ויוה"כ י"ל דלא מדליק שלא יראה אשתו ולדידן בסי' תר"י קי"ל דמדליק ביוה"כ ומברכין ואי"ה שם יבואר:

And make a beracha – on the Magen Avraham. Even one who has a wife at home lights in his room, so that he not stumble on wood; and "young men" – the same applies to one who is married. And on Yom Kippur it can be said that he does not light, so that he not see his wife; and for us, in siman 610 we hold that one lights on Yom Kippur and makes the beracha. With Hashem's help, it will be explained there.

Need not light in his room and make a beracha on it **א"צ להדליק בחדרו ולברך עליו**

MAGEN AVRAHAM 14 **מגן אברהם (יד)**

א"צ להדליק בחדרו ולברך עליו. אבל להדליק צריך שלא יכשלו בעץ או באבן ועמ"א ס"א ועס"ז:

Need not light in his room and make a beracha on it. But he must light, so that they not stumble on wood or stone; and see note 1, and see seif 7.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 14 on Magen Avraham 14 **פרי מגדים – אשל אברהם (יד)**

א"צ להדליק עמ"א דחייב להדליק בכל החדרים שהולך שם משים שלום בית כבאות י"ג אלא שאין מברך רק על נר א' ואם הוא במקום שאוכל יברך שם.

Need not light – on the Magen Avraham. For he must light in all the rooms where he goes, because of shalom bayis, as in note 13; only that he makes the beracha over one lamp alone, and if he is in the place where he eats, he makes the beracha there.

מ"ש המחבר ס"ז אורח כו' הא יש לו אשה בביתו ואין לו חדר מיוחד א"צ שיתוף בפרוטה ובירידים שכמה אורחים בחדר א' אחד מדליק ומברך ואחרים עונים אמן אבל כשהם אצל בע"ה א"צ דנשים מדליקין בביתם עא"ר אות ט"ז בשם ע"ש:

What the Mechaber wrote in seif 7, "a guest, etc." – that is, [where] he has a wife at home and has no room of his own, he does not need to join with a peruta. And at fairs, where several guests are in one room, one lights and makes the beracha and the others answer Amen; but when they are with a householder they need not, since [their] wives light at home – see the Eliya Rabba, note 16, in the name of the Olas Shabbos.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 28 **משנה ברורה (כח)**

בחורים – היינו שיש להם נשים אלא שהולכין חוץ לביתם ואף שאשתו מדלקת בביתו אינו נפטר בברכת אשתו כיון שיש לו חדר מיוחד במקום שמתארח שם וכ"ש אם אינו נשוי דמחויב להדליק:

Young men. That is, they have wives but go away from home. And even though his wife lights at home, he is not exempted by his wife's beracha, since he has a room of his own in the place where he lodges. And all the more so, if he is not married he is obligated to light.

MISHNA BERURA 29 **משנה ברורה (כט)**

בחדרם – אפילו החדר מיוחד רק ללון שם ואוכלים בבית אחר:

In their room. Even if the room is designated only for sleeping, and they eat in another house.

MISHNA BERURA 30 **משנה ברורה (ל)**

ולברך עליו – דהדלקת נר חובה משום שלום בית שלא יכשל בעץ או באבן וצריך להיות הנרות ארוכים שידלקו עד שיבואו לביתם בלילה ובלא"ה הוי ברכה לבטלה [דה"ח].

And make a beracha on it. For lighting the lamp is an obligation because of shalom bayis, so that he not stumble on wood or stone; and the lamps must be long, so that they burn until they come to their place at night – otherwise it is a beracha levatala [Derech HaChaim].

ועל הירידים שמתאכסנים הרבה בע"ב בחדר אחד ואין הבעה"ב עמהם בחדרם חל עליהם חובת הדלקה בברכה אפילו אם נשיהם מדליקין בביתם ע"כ ישתתפו כולם וידליק אחד ויברך ויכוין להוציא כולם בברכתו וגם הם יכוונו לצאת בברכתו ואם הבעה"ב ג"כ עמהם בחדרם אין צריך להשתתף עמו בפריטי כיון שנשיהם מדליקים בביתם וכדלקמן בס"ז:

And at fairs, where many householders lodge in one room and the owner of the house is not with them in their room, the obligation of lighting with a beracha falls on them, even if their wives light at home. Therefore they should all join together, and one should light and make the beracha and intend to discharge all of them with his beracha, and they too should intend to fulfill [their obligation] with his beracha. And if the owner of the house is also with them in their room, they need not join with him with perutos, since their wives light at home, as below in seif 7.

MISHNA BERURA 31 **משנה ברורה (לא)**

אין צריך וכו' ולברך עליו – אבל להדליק צריך אפילו אינו אוכל שם כדי שלא יכשל בעץ או באבן:

Need not, etc., and make a beracha on it. But he must light, even though he does not eat there, so that he not stumble on wood or stone.

Seif 7 סעיף ז

BASIS OF THIS SEIF Shalom bayis

– Without a room of his own, a guest whose wife lights at home needs nothing more; without that, he joins with a peruta (the seif; Biur Halacha ד"ה בחורים).

Melacha: None named.

The Guest

HALACHA 263:7

With a room of his own **32)**, a guest lights and blesses there even if they light for him at home (MB 32). Without one, he joins with a peruta **33)**; the Maharshal requires this of students too, but the Magen Avraham (677) suggests it applies only to one who eats on his own, not one who relies on the householder's table (MB 33). A gift of a share in the lamp **34)** works like the peruta (MB 34). The Biur Halacha (ד"ה בחורים) explains why the guest whose wife lights at home needs nothing: without a room of his own, shalom bayis does not apply to him, since

there is light there anyway, and his remaining obligation – a lamp burning in his home – is met by his wife (compare EA 14).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אורח שאין לו חדר מיוחד וגם אין מדליקין עליו בביתו, צריך להשתתף בפרוטה:

7 A guest who has no room of his own 32), and for whom they also do not light at his home, must join 33) [in the householder's lamp] with a peruta 34).

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 32 **משנה ברורה (לב)**

שאין לו חדר מיוחד – הא אם היה לו חדר מיוחד צריך להדליק ולברך אפילו אם מדליקין עליו בביתו וכנ"ל בס"ו:

Who has no room of his own. But if he had a room of his own, he must light and make the beracha, even if they light for him at home, as above in seif 6.

MISHNA BERURA 33 **משנה ברורה (לג)**

להשתתף – ובריש סימן תרע"ז הביא המג"א בשם תשובת רש"ל דגם הבחורים צריכין להשתתף ומסיק שם דאפשר דהיינו דוקא כשאוכל בפ"ע אבל אם סמוך על שלחן בעה"ב הרי הוא בכלל ב"ב ע"ש:

Must join. And at the beginning of siman 677 the Magen Avraham brought, in the name of a responsum of the Maharshal, that the young men too must join; and he concludes there that possibly this is only when he eats by himself, but if he relies on the householder's table he is included among the members of the household – see there.

MISHNA BERURA 34 **משנה ברורה (לד)**

בפרוטה – וה"ה אם הבעה"ב מקנה לו חלק בנר שלו במתנה וכמ"ש לקמן בסימן תרע"ז לענין נר חנוכה:

With a peruta. And the same if the householder transfers to him a share in his lamp as a gift, as written below in siman 677 regarding the Chanukah light.

Seif 8 סעיף ח

BASIS OF THIS SEIF Shalom bayis | Safek berachos

– Each added light adds shalom bayis and extra joy (MA 15; MB 35); the dissent: the room is already lit (MB 36).

– A doubtful beracha is avoided (the seif); the Rama's custom follows the first view (MB 37).

Melacha: None named.

Several Households, One Room

HALACHA 263:8

Why may each bless **35)**? Whatever light is added brings shalom bayis and extra joy, light in every corner (MA 15; MB 35). The dissenting view **36)**: the room is already well lit by the first lamps (MB 36). The Rama's gloss **37)** means we follow the first view; but two should not bless over one candelabrum with several branches (Shelah) – though some are lenient, and the Pri Megadim allows poor women with one candelabrum to rely on them (MB 37; EA 15). One who has a room of his own **38)** may bless there by all views (MB 38).

The Magen Avraham (15) applies the reasoning further: women who, on the night of their immersion, light in the shul because the mikveh is nearby should not be stopped; but lamps that belong to the shul anyway, lit only for honor, get no beracha.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

ב' או ג' בעלי בתים אוכלים במקום אחד י"א שכל אחד מברך על מנורה שלו, ויש מגמגם בדבר. ונכון ליזהר בספק ברכות ולא יברך אלא אחד. (הגה: אבל אנו אין נוהגין כן):

8 Two or three householders eating in one place: some say that each one makes a beracha 35) over his own candelabrum; and there is one who has misgivings 36) about the matter; and it is proper to be careful with a doubtful beracha, and only one should make the beracha. (Gloss: But we are not accustomed **37)** so **38)**.)

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

שכל אחד מברך על מנורה שלו *That each one makes a beracha*

מגן אברהם (טו) **MAGEN AVRAHAM 15**

שכל א' מברך. דכל מה דמתוסף אורה יש בה שלום בית ושמח' יתירה להנאת אורה בכל זויות וזויות

That each one makes a beracha. For whatever light is added contains shalom bayis and extra joy, from the enjoyment of light in every corner.

וכן מה שנוהגת מקצת נשים כשהיא ליל טבילה והמקוה סמוכה לבה"כ ואינם רוצים לילך לביתם שלא יטנפו ולכן מדליקין נרות שלהם בבית הכנסת אין למחות בעדם מ"ד אהדלקה ביה"כ א"נ כשמדליקין בבית ואוכלין בחצר, וא"ת התם משתמש קצת לצורך אכילה ה"נ אפשר דעבדי מידי בבה"כ דנהנה בו בלילה לצורך אכילה וקל למצוא

And likewise, what some women do on the night of their immersion, when the mikveh is close to the shul and they do not want to go home lest they become soiled, and so they light their lamps in the shul – one should not protest against them. It is no different from lighting on Yom Kippur, or else from when they light in the house and eat in the courtyard. And if you will say that there he uses [the light] a little for the needs of eating – here too it is possible that they do something in the shul from which he benefits at night for the needs of eating, and that is easy to find.

אבל נרות המיוחדות בלא"ה לבה"כ אין לברך עליהם דאין עשויה להאיר רק לכבוד ומיהו בעיר שב"הכ של נשים הוי מרתיפו של השמש שמא חשיב לצורך סעודה למשוך יין בלילה (מהרי"ל סי' נ"ג) וכת' של"ה דמ"מ לא יברכו שנים במנור' א' שיש להן קנים הרבה:

But lamps that are designated in any case for the shul, one should not make a beracha over them, since they are made only for honor, not to give light. However, in a town where the women's shul is the shammash's cellar, perhaps it counts as being for the needs of a meal, to draw wine at night (Maharil, siman 53). And the Shelah wrote that nevertheless, two should not make a beracha over one candelabrum that has many branches.

פרי מגדים – אשל אברהם (טו) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 15** on Magen Avraham 15

שכל עמ"א מידי דהוה איוה"כ שמדליקין אף שאין אוכלין וכן מדליקין בבית ואוכלין בחצר עמ"א אות י"ז ועתו"ש אות ך' ועי"ן אות ח' סומא יע"ש. ועא"ר אות ח"י ויש להקל בנשים עניות שאין להם כ"א מנורה א' שתברך כ"א וכ"ש פמוטות עגולות יע"ש בזה מ"ש שם:

That each – on the Magen Avraham. Just as with Yom Kippur, when they light even though they do not eat; and likewise when they light in the house and eat in the courtyard – see Magen Avraham note 17, and see Tosefes Shabbos note 20; and see note 8, [regarding] a blind woman – see there. And see the Eliya Rabba, note 18: one may be lenient for poor women who have only one candelabrum, that each one makes the beracha, and all the more so [with] round lamp-holders – see there what is written there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (לה) **MISHNA BERURA 35**

שכל אחד מברך – דכל מה דמיתוסף אורה יש בה שלום בית ושמחה יתירה להנאת אורה בכל זוית וזוית:

That each one makes a beracha. For whatever light is added contains shalom bayis and extra joy, from the enjoyment of light in every corner.

MISHNA BERURA 36 **משנה ברורה (לו)**

ויש מגמגם – טעמם דבלא"ה יש שם אורה מרובה מנרות שהדליק הראשון:

> **And there is one who has misgivings.** Their reason: since even without this there is abundant light there from the lamps the first one lit.

MISHNA BERURA 37 **משנה ברורה (לז)**

אין נוהגין וכו' – אלא כדעה הראשונה וכתב המ"א בשם השל"ה דמ"מ לא יברכו שנים במנורה אחת שיש לה קנים הרבה ויש מקילין גם בזה. וכתב הפמ"ג דיש לסמוך ע"ז בנשים עניות שאין להם כ"א מנורה אחת:

> **We are not accustomed, etc.** Rather, [we act] according to the first view. And the Magen Avraham wrote in the name of the Shelah that nevertheless two should not make the beracha over one candelabrum that has many branches; and some are lenient in this too. And the Pri Megadim wrote that one may rely on this for poor women who have only one candelabrum.

MISHNA BERURA 38 **משנה ברורה (לח)**

כן – ואם יש לאחד מהן חדר המיוחד לו אע"פ שאינו אוכל שם ואינו משתמש שם שום צורך אכילה לכ"ע יכול לברך שם וכנ"ל בסעיף ו':

> **So.** And if one of them has a room of his own, even though he does not eat there and does not use it for any need of eating, according to all he can make the beracha there, as above in seif 6.

Seif 9 סעיף ט

BASIS OF THIS SEIF Beracha levatala | Shalom bayis

– A lamp that serves neither the meal nor his return at night brings no shalom bayis, so its beracha is in vain (MB 41).

Melacha: None named.

Eating in the Courtyard

HALACHA 263:9

Eating in the courtyard **39)** is itself permitted only for one very distressed in the house, for example by flies; otherwise one must eat where the lamp is (MB 39, from MA 273:15). If he eats in the house **40)**, even by daylight, the lamp gives enjoyment at the meal and the beracha is valid even if it goes out before night; still, the choice way is long candles that last until nightfall (MA 16; MB 40). In the courtyard case **41)** the lamp serves neither the meal nor his return at night, so there is no shalom bayis and the beracha is in vain – unless the house was somewhat dark and he used the light there for the meal (MA 17; MB 41).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

המדליקין בזויות הבית ואוכלים בחצר, אם אין הנרות ארוכות שדולקות עד הלילה הוי ברכה לבטלה:

9 Those who light in the corners of the house and eat 39) in the courtyard 40): if the lamps are not long, so that they burn until nightfall, it is a beracha in vain 41).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

And eat in the courtyard **ואוכלים בחצר, אם אין הנרות ארוכות שדולקות עד**

MAGEN AVRAHAM 16 **מגן אברהם (טז)**

ואוכלים בחצר. משמע דאם אוכל בבית אפי' אין דולקות עד הלילה שרי ומיהו מצוה לעשות נרות ארוכות שידלקו עד הלילה כדאיתא במהרי"ל (של"ה ומט"מ וד"מ):

And eat in the courtyard. This implies that if he eats in the house, even if they do not burn until nightfall, it is permitted. However, it is a mitzva to make long candles that will burn until nightfall, as stated in the Maharil (Shelah; Mateh Moshe; Darchei Moshe).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 16 on Magen Avraham 16 **פרי מגדים – אשל אברהם (טז)**

ואוכלים עמ"א עס' רע"ג ס"ז ובמ"א ט"ו ועא"ר כאן אות ך' ומ"מ נכון שיהיו דולקים עד הלילה שיהא נר של שבת ועס' רע"א ורע"ג:

And eat – on the Magen Avraham. See 273:7 and Magen Avraham 15, and see the Eliya Rabba here, note 20. Nevertheless, it is proper that they burn until nightfall, so that it be a Shabbos lamp; and see simanim 271 and 273.

It is a beracha levatala **הוי ברכה לבטלה**

MAGEN AVRAHAM 17 **מגן אברהם (יז)**

הוי ברכה לבטלה. ואפשר דאם באותו מקום היה קצת חשך ומשתמש שום דבר לאור הנר ליכא איסורא (מהרי"ל נ"ג):

It is a beracha levatala. And possibly, if in that place it was somewhat dark and he uses something by the light of the lamp, there is no prohibition (Maharil 53).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 17 on Magen Avraham 17 **פרי מגדים – אשל אברהם (יז)**

הוה עמ"א דאם משתמש שם בחדר שנר דלוק שהוא בית אפל שרי עיין אות ט"ו:

It is – on the Magen Avraham. That if he uses [something] there, in the room where the lamp is burning, which is a dark house, it is permitted; see note 15.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 39 **משנה ברורה (לט)**

ואוכלים וכו' – עיין לקמן סוף סימן רע"ג במ"א סקט"ו דאין מותר לאכול בחצר רק דוקא במצטער הרבה בביתו משום זבובים וכיוצא הא לא"ה צריך לאכול דוקא במקום נר ועיין במ"ב מה שכ' שם:

And eat, etc. See below at the end of siman 273, Magen Avraham note 15, that it is permitted to eat in the courtyard only when he is very distressed in his house because of flies and the like; otherwise he must eat specifically in the place of the lamp. And see what the Mishna Berura wrote there.

MISHNA BERURA 40 **משנה ברורה (מ)**

בחצר – משמע דאם אוכל בבית אף שאין דולקת עד הלילה סגי ולא הוי ברכה לבטלה שאף שעדיין יום יש לו הנאה ושמחה בשעת אכילה מן הנרות. ומצוה מן המובחר שיעשה נרות ארוכות שיהיו דולקות עד הלילה אף שרוצה לאכול מבעוד יום:

In the courtyard. This implies that if he eats in the house, even though it does not burn until nightfall, it suffices and it is not a beracha levatala, since even though it is still day, he has enjoyment and joy from the lamps at the time of eating. And the choicest mitzva is that he make long candles that will burn until nightfall, even though he wishes to eat while it is still day.

MISHNA BERURA 41 **משנה ברורה (מא)**

הוי ברכה לבטלה – שכיון שאינו יכול לעשות שום תשמיש אצלן כשחוזר אח"כ לביתו בלילה שלא יכשל בעץ ואבן לית ביה משום שלום בית ואם בבית שהדליק היה קצת חשך ומשתמש שם שום דבר לאור הנרות לצורך סעודה ליכא איסורא אף שאין דולקת עד הלילה ואף שאוכל בחצר:

It is a beracha levatala. For since he cannot make any use near them when he comes back to his house at night – [lighting] so that he not stumble on wood and stone – there is no shalom bayis in it. And if in the house where he lit it was somewhat dark, and he uses something there by the light of the lamps for the needs of the meal, there is no prohibition, even though it does not burn until nightfall and even though he eats in the courtyard.

Seif 10 סעיף י

BASIS OF THIS SEIF Kabbalas Shabbos | Tenai | Hadlaka osah mitzva

– By the Bahag, lighting brings Shabbos on the one who lights (the seif); the custom applies to the woman who lights, not to a man or the rest of the household (Rama; MB 42).
– A stipulation should be made only for a need, since some hold it does not help (MA 20; MB 44).
– "The lighting makes the mitzva" (Shabbos 22b; MA 23), so lighting where the light is not used and then moving it accomplishes nothing (MB 48).

Melacha: Named: the women throw the wick down rather than extinguish it, since Shabbos has taken effect on them – *Mechabeh* (מכבה #36).

Does Lighting Bring In Shabbos?

HALACHA 263:10

The Mechaber sets out three positions: the Bahag (lighting brings Shabbos), a stipulation either helps or does not, and the view that only Barchu – or, for us, "Mizmor Shir" – brings it. Rabbi Akiva Eiger observes that the women's practice of throwing down the wick implies she may not walk with the lamp to set it down elsewhere.

The Rama's custom **42)** applies only to the woman who lights; a man who lights, even with a beracha, has no such custom and may do melacha – but it is good for him to stipulate (MA 18; MB 42; EA 18). Since she has accepted Shabbos **43)**, she should pray Mincha first, because after accepting Shabbos she can no longer pray a weekday tefilla. If there is no time, it is better that she pray Ma'ariv twice (seif 15) than come, Heaven forbid, to a doubt of Shabbos desecration (MA 19; MB 43). A stipulation **44)** should be made only where needed, since some hold it does not help (MA 20; MB 44); the Pri Megadim (EA 20) shows this from the Magen Avraham's having her bless after lighting rather than first with a stipulation.

Which Lamps, and Where

The beracha is made over the lamps by whose light they eat **45)**, and even one suffices there; but where many women share a house without separate tables, a woman may bless over lamps elsewhere in the house, such as a hanging candelabrum, since wherever one lights in order to use the light there is shalom bayis (MB 45). "Not on the other lamps" **46)** refers to a householder who can light at his table; a guest with his own room blesses there (MB 46; MA 21).

The lamps must stand where they are lit **47)**, even if she stipulated not to accept Shabbos until then (MB 47). The reason **48)**: "the lighting makes the mitzva." The Gemara (Shabbos 22b) establishes this for Chanukah – "if he lit it inside and took it out, he has done nothing" – and the Magen Avraham (23) applies it here from the Mordechai. Lighting in a place where the light is not used and then moving it to where it is used accomplishes nothing; it must be extinguished and relit. But within the house, where the light is used, the whole house is its place, and moving it afterwards is permitted – the Levush is stringent, and where there is need one may be lenient (MB 48). The Chayei Adam criticizes women who light in the sukka and carry the lamps into the house (MB 48).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

לבעל הלכות גדולות, כיון שהדליק נר של שבת חל עליו שבת ונאסר במלאכה. ועל פי זה נוהגות קצת נשים שאחר שברכו והדליקו הנרות משליכות לארץ הפתילה שבידן שהדליקו בה, ואין מכבות אותה. ויש אומרים שאם מתנה קודם שתדליק שאינה מקבלת שבת עד שיאמר החזן ברכו, מועיל. ויש אומרים שאינו מועיל לה. ויש חולקים על בעל הלכות גדולות ואומרים שאין קבלת שבת תלוי בהדלקת הנר אלא בתפלת ערבית, שכיון שאמר החזן: ברכו, הכל פורשין ממלאכתם. ולדידן, כיון שהתחילו מזמור שיר ליום השבת הוי כברכו לדידהו:

הגה והמנהג שאותה אשה המדלקת מקבלת שבת בהדלקה, אם לא שהתנה תחלה, ואפי' תנאי בלב סגי (מרדכי); אבל שאר בני הבית מותרין במלאכה עד ברכו. ועיקר הדלקה תלויה בנרות שמדליקין על השלחן, אבל לא בשאר הנרות שבבית (אור זרוע). וצריך להניח הנרות במקום שמדליקין, ולא להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר (מרדכי פ' ב"מ):

---

10 According to the Ba'al Halachos Gedolos, once he has lit the Shabbos lamp, Shabbos takes effect on him and he is forbidden in melacha. On this basis some women are accustomed, after making the beracha and lighting the lamps, to throw to the ground the wick in their hand with which they lit, and not extinguish it. And some say that if she stipulates before she lights that she does not accept Shabbos until the chazzan says Barchu, it helps; and some say that it does not help her. And some disagree with the Ba'al Halachos Gedolos and say that the acceptance of Shabbos does not depend on lighting the lamp but on the Ma'ariv tefilla: once the chazzan has said Barchu, everyone separates from his melacha. And for us, once they have begun "Mizmor Shir L'yom HaShabbos," it is like Barchu for them.

RAMA *And the custom* **42)** *is that the woman who lights accepts Shabbos* **43)** *with the lighting, unless she stipulated first* **44)***; and even a stipulation in the heart suffices* (Mordechai). *But the other members of the household are permitted in melacha until Barchu. And the essence of the lighting* **45)** *depends on the lamps they light on the table, but not on the other lamps in the house* **46)** (Or Zarua). *And one must put* **47)** *the lamps in the place where they are lit, and not* **48)** *light in one place and put it in another place* (Mordechai, perek Bameh Madlikin).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

משליכות לארץ הפתילה שבידן שהדליקו בה

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף י' משליכות לארץ משמע דאסור לו לילך עם הנר למקום אחר להניחו עיין לקמן סי' רס"ז במג"א סקי"ט ובאבן עוזר שם אח"כ מצאתי להגאון מהר"א ווילנא עמד בזה בסי' רס"ו ס"ק ט"ז:

Seif 10: "They throw onto the ground." This implies that it is forbidden for her to go with the lamp to another place to put it down. See below, siman 267, Magen Avraham s"k 19, and the Even HaOzer there. Afterwards I found that the Gaon Rabbi Eliyahu of Vilna dealt with this in 266, s"k 16.

And the custom, **והמנהג שאותה אשה המדלקת מקבלת שבת בהדלקה**

MAGEN AVRAHAM 18 **מגן אברהם (יח)**

והמנהג כו'. ואם האיש מדליק ליכא מנהג ומותר במלאכ' ומ"מ טוב להתנות (ב"ח):

And the custom, etc. And if the man lights, there is no [such] custom, and he is permitted in melacha. Nevertheless, it is good to make a stipulation (Bach).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 18 on Magen Avraham 18 **פרי מגדים – אשל אברהם (יח)**

והמנהג עמ"א שגם איש המדליק טוב להתנות. וע' סי' תרע"ט בס"ז ומ"א ותו"ש כאן.

And the custom – on the Magen Avraham. That a man who lights, too, does well to stipulate. And see siman 679, ס"ז, and the Magen Avraham and the Tosefes Shabbos here.

MAGEN AVRAHAM 19 **מגן אברהם (יט)**

מקבלת שבת. ותתפלל מנחה תחלה (מ"ב):

Accepts Shabbos. And she should pray Mincha first (מ"ב).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 19 on Magen Avraham 19 **פרי מגדים – אשל אברהם (יט)**

מקבלת שבת ותתפלל מנחה קודם מ"ב ומ"א דהואיל דכבר קבלה שבת שוב אין מתפללת תפלת חול כבסע"ו לכן תתפלל מנחה קודם:

Accepts Shabbos. And she should pray Mincha beforehand (מ"ב, and the Magen Avraham), since once she has accepted Shabbos she no longer prays a weekday tefilla, as in seif 15; therefore she prays Mincha beforehand.

שהתנה תחלה, ואפי' תנאי בלב סגי (מרדכי)

Unless she stipulated first

MAGEN AVRAHAM 20 **מגן אברהם (כ)**

שהתנה תחלה. ומ"מ נ"ל דאין להתנות כי אם לצורך מאחר שיש חולקין דאל"כ תברך תחילה ותתנה ועס"ה:

Unless she stipulated first. Nevertheless it seems to me that one should stipulate only when needed, since there are those who disagree; for otherwise, she should make the beracha first and stipulate. And see seif 5.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 20 on Magen Avraham 20 **פרי מגדים – אשל אברהם (כ)**

שהתנה עמ"א באות י"ב דמברכת אחר הדלקה ולמה לא מקודם והתנה ש"מ דמדוחק הוא דמותר לא בע"א:

Unless she stipulated – on the Magen Avraham. [He refers to] note 12, that she makes the beracha after the lighting – and why not before, with a stipulation? This shows that [stipulating] is permitted only under pressure, not otherwise.

אבל לא בשאר הנרות שבבית (אור זרוע).

But not on the other lamps

MAGEN AVRAHAM 21 **מגן אברהם (כא)**

אבל לא בשאר הנרות. עמ"ש ס"ו בשם מהרי"ל דמ"מ מברכין עליהם ואפי' מדליק בחדרים שאין משתמשין בהם לצורך אכילה דלא גרע מיה"כ ועמ"ש ס"ט ומיהו דוקא כשיש לו חדר מיוחד ולא בירך על נר אחר וכמ"ש ס"ו

But not on the other lamps. See what I wrote in seif 6 in the name of the Maharil, that nevertheless one makes a beracha over them, even when lighting in rooms that are not used for the needs of eating, since it is no less than Yom Kippur; and see what I wrote in seif 9. However, this is only when he has a room of his own and did not make the beracha over another lamp, as I wrote in seif 6.

אבל אותן המדליקין בבית האכסדרה אין מברכין אפי' לא בירך על נר אחר שאין זה מצו' המוטלת עליו וגם אין משתמשין שם לצורך אכילה אבל במקום שמשתמשי' לצורך אכילה אפי' אחר רשאי לברך כמ"ש ס"ט וטוב ליזהר לכתחלה להדליק במקום אכילה ומיהו נ"ל דדי כשעומד נר א' שם:

But those who light in the entrance hall do not make a beracha, even if he did not make a beracha over another lamp, since this is not a mitzva incumbent on him, and also they do not use it there for the needs of eating. But in a place where they use it for the needs of eating, even another person may make the beracha, as written in seif 9. And it is good to be careful, *l'chatchila*, to light in the place of eating; however, it seems to me that it suffices when one lamp stands there.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 21 on Magen Avraham 21 **פרי מגדים – אשל אברהם (כא)**

אבל עמ"א דאם מדליק נר בחדר שהולך שם אף שאין אוכל שם אם לא הדליק במקום אחר מברך על זה משום שלא יכשל בעץ ואבן אבל המדליק באכסדרה שאורה רב לאור הלבנה וכדומה ואין אוכל שם אין מברך ואם משמש שם קצת לצורך אכילה מברך עיין אות י"ז וראוי להיות במקום אחר יע"ש לעיל במ"א:

But – on the Magen Avraham. That if he lights a lamp in a room where he goes, even though he does not eat there, if he did not light in another place he makes the beracha over it, so that he not stumble on wood and stone. But one who lights in an entrance hall, which has plenty of light from the moonlight and the like, and does not eat there, does not make the beracha; and if he uses it there a little for the needs of eating, he makes the beracha – see note 17. And it should be in another place – see there, above in the Magen Avraham.

And one must put, **וצריך להניח הנרות במקום שמדליקין**

MAGEN AVRAHAM 22 **מגן אברהם (כב)**

וצריך להניח כו'. עסס"ד וי"ל דהכא מיירי ע"י תנאי:

And one must put, etc. See the end of seif 14. And it can be said that here it speaks [of a case] with a stipulation.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 22 on Magen Avraham 22 **פרי מגדים – אשל אברהם (כב)**

וצריך עמ"א הוקשה לו מסי"ד אות כ"ז אע"פ שקבלה בטעות אפ"ה אותו הנר אסור ליגע בו דהוי נר שבת וא"כ פשיטא דכאן צריכה תחלה להניח הנר במקומו אף ע"פ שהתנה ותירץ דמ"מ התנה בפירוש קיל טפי ומותר ליגע בו ומש"ה אשמועינן דצריך להניח במקומו כמ"ש באות כ"ג שיהא ניכר כו':

And one must – on the Magen Avraham. He found it difficult from seif 14, note 27: even though she accepted in error, that lamp is nevertheless forbidden to touch, since it is a Shabbos lamp; if so, it is obvious that here she must first put the lamp in its place, even though she stipulated. And he answered that nevertheless, when she stipulated explicitly it is more lenient and it is permitted to touch it; therefore it teaches us that she must put it in its place, as written in note 23, so that it be recognizable, etc.

And not light, **ולא להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר (מרדכי**

MAGEN AVRAHAM 23 **מגן אברהם (כג)**

ולא להדליק כו'. כלומר שאינו ניכר שמדליק לכבוד שבת (לבוש) ולכן נ"ל דאם עמד שעה מועטת על מקומו רשאי אח"כ להניחה במקום אחר דהא מותר להשתמש לאורה וה"ה דמותר ליטלו ממקומו ולהניחה במנורה גבוה התלויה דהא ניכר שעושה לכבוד שבת

And not light, etc. That is, because it is not recognizable that he lights in honor of Shabbos (Levush). Therefore it seems to me that if it stood a short while in its place, he may afterwards set it in another place, since it is permitted to use its light. And likewise it is permitted to take it from its place and set it in a high hanging candelabrum, since it is recognizable that he does so in honor of Shabbos.

ובמרדכי מפרש הטעם דהדלקה במקומו בעינן וזהו ג"כ מקומה ואין אסור אלא כשמדליקין במקום שאין משתמשין בו והניחו אח"כ במקום שמשתמשין בו דקי"ל הדלקה עושה מצוה כמ"ש הטור וכה"ג אמרינן גבי נר חנוכה הדליקה בפנים והוציאה לחוץ וכו'

And the Mordechai explains the reason: we require the lighting [to be] in its place, and this too is its place; and it is forbidden only when they light in a place where it is not used and afterwards set it in a place where it is used, for we hold that the lighting makes the mitzva, as the Tur wrote. And similarly we say regarding the Chanukah light: if he lit it inside and took it outside, etc.

אבל בחוץ ממקום למקום שרי כ"מ בישש"ש ספ"ו דב"ק דכת' שאם הדליקה למעלה מכ' והניחה למטה מכ' אמה שלא יאמרו לצרכו נקיט לה משמע שבתוך כ' ליכא האי טעמא ובמהרי"ו ה' פסח כתב דעיקר ההדלקה תלויה בנרות שעל השלחן ולכן לא ידליקו במקום א' ויניחנה על השלחן דהרואה אומר לצרכו הוא דנקט לה עכ"ל משמע לדידן דס"ל כמהרי"ל כל הבית הוי מקומו ומ"מ יש ליזהר לכתחלה לברך על השלחן

But outside, from place to place, it is permitted. So it is implied in the Yam Shel Shlomo, end of perek 6 of Bava Kamma, who wrote that if he lit it above twenty *amos* and set it below twenty *amos*, [it is invalid,] lest they say he is holding it for his own needs – implying that within twenty this reason does not apply. And the Mahari Weil, Hilchos Pesach, wrote: "The essence of the lighting depends on the lamps on the table; therefore they should not light in one place and set it on the table, since one who sees says he is holding it for his own needs" – end of quote. This implies, for us who hold like the Maharil, that the whole house is its place. Nevertheless, one should be careful *l'chatchila* to make the beracha at the table.

ובאגודה כתב וז"ל לכן אין להדליק נר חנוכה שבת וי"ט ולהשימם במקומם אחרי הדלקה אך תחילה ישימם במקומם ואח"כ ידליקם:

And in the Agudah he wrote, in these words: "Therefore one should not light the Chanukah light, [or the lights of] Shabbos and Yom Tov, and put them in their place after the lighting; rather, first he should put them in their place and then light them."

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 23 on Magen Avraham 23 **פרי מגדים – אשל אברהם (כג)**

ולא עמ"א עמ"ש באות י"ב ואי"ה בתרע"ה אות ג' יבואר עוד:

And not – on the Magen Avraham. See what I wrote in note 12; and with Hashem's help this will be explained further in 675, note 3.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 42 **משנה ברורה (מב)**

והמנהג וכו' – ואם האיש מדליק אפילו כשהוא מברך על הדלקתו וכדלעיל בסעיף ו' ליכא מנהגא ומותר במלאכה ומ"מ טוב להתנות:

And the custom, etc. And if the man lights – even when he makes the beracha over his lighting, as above in seif 6 – there is no [such] custom, and he is permitted in melacha. Nevertheless, it is good to stipulate.

MISHNA BERURA 43 **משנה ברורה (מג)**

מקבלת שבת – ותתפלל מנחה תחלה דהואיל דכבר קבלה שבת שוב א"א להתפלל תפלה של חול. ובשאין שהות לזה יותר טוב שתתפלל ערבית שתים וכדלקמן בסעיף ט"ו מלכנוס ח"ו בספק חלול שבת ועיין לעיל בסימן רס"ב בס"ק י"א:

Accepts Shabbos. And she should pray Mincha first, since once she has accepted Shabbos she can no longer pray a weekday tefilla. And where there is no time for this, it is better that she pray Ma'ariv twice, as below in seif 15, than enter, Heaven forbid, into a doubt of Shabbos desecration. And see above, 262, note 11.

MISHNA BERURA 44 **משנה ברורה (מד)**

שתתנה תחלה – ואין להתנות כ"א לצורך מאחר שיש חולקין וסוברין דלא מהני תנאי וכנ"ל:

That she stipulate first. And one should stipulate only for a need, since there are those who disagree and hold that a stipulation does not help, as above.

MISHNA BERURA 45 **משנה ברורה (מה)**

ועיקר הדלקה וכו' – היינו דיברך עליהן ולא על שאר הנרות לפי שעיקר המצוה לכתחלה הן הנרות שאוכלין לאורן וראוי שתהא הברכה עליהן ואפילו על נר אחד סגי [מ"א]. מיהו אם יש הרבה נשים ואין לכל אחת שלחן בפני עצמה יכולה לברך על הנרות שעומדים בבית בשאר מקומות כגון על הנרות שדולקין על המנורה התלויה באמצע הבית וכה"ג דכללא נקטינן דבכל מקום שמדליק כדי לעשות שם איזה תשמיש איכא משום שלום בית וראוי לברך:

And the essence of the lighting, etc. That is, that she should make the beracha over them and not over the other lamps, because the main mitzva *l'chatchila* is the lamps by whose light they eat, and it is fitting that the beracha be over them; and even one lamp suffices [Magen Avraham]. However, if there are many women and not each one has a table of her own, she may make the beracha over the lamps that stand elsewhere in the house – for example, over the lamps burning on the candelabrum hanging in the middle of the house, and the like. For we hold as a rule that in every place where one lights in order to make some use there, there is shalom bayis, and it is fitting to make the beracha.

MISHNA BERURA 46 **משנה ברורה (מו)**

הנרות שבבית – היינו בעה"ב שיכול להדליק על השלחן ולברך עליו אבל באורח אם יש לו חדר מיוחד לעצמו אפילו אינו אוכל שם מדליק שם נר ומברך עליו וכנ"ל בסעיף ו':

The lamps in the house. That is, a householder, who can light on the table and make the beracha over it. But a guest, if he has a room of his own, even though he does not eat there, lights a lamp there and makes the beracha over it, as above in seif 6.

MISHNA BERURA 47 **משנה ברורה (מז)**

וצריך וכו' – היינו אפילו אם יתנה בפירוש שאינו מקבל שבת עד שיהיו הנרות על מקומם:

And one must, etc. That is, even if he stipulates explicitly that he does not accept Shabbos until the lamps are in their place.

MISHNA BERURA 48 **משנה ברורה (מח)**

לא וכו' – היינו שאסור להדליק במקום שאין משתמשין בו ולהניח הנר במקום שמשתמשין בו משום דקי"ל הדלקה עושה מצוה וכיון שהדליק במקום שאין משתמשין בו שאינו מקום חיובא לא מהני הדלקתו כלום אף שמניח אח"כ במקום חיובא וצריך לכבות ולחזור ולהדליק אבל אם הדליק בבית במקום שמשתמשין בו מותר לטלטלם אח"כ ולהניח במקום אחר דכל הבית הוי מקומם. והלבוש מחמיר אף בזה ובמקום הצורך יש להקל. כתב הח"א הנשים שמדליקין בסוכה בחג ומטלטלין לתוך הבית לא יפה הן עושין:

And not, etc. That is, it is forbidden to light in a place where it is not used and to set the lamp in a place where it is used, because we hold that the lighting makes the mitzva; and since he lit in a place where it is not used, which is not the place of the obligation, his lighting accomplishes nothing, even though he afterwards sets it in the place of the obligation, and he must extinguish it and light again. But if he lit in the house in a place where it is used, it is permitted to move them afterwards and set them in another place, since the whole house is their place. And the Levush is stringent even in this; and where there is need, one may be lenient. The Chayei Adam wrote: the women who light in the sukka on the festival and carry [the lamps] into the house do not do well.

Seif 11

סעיף י"א

BASIS OF THIS SEIF Kabbalas Shabbos

– Tefilla accepts Shabbos even against his stated wish, since he mentioned the sanctity of Shabbos in it (MB 50).

Melacha: None named – the seif forbids melacha in general once Shabbos is accepted.

The Individual Who Prayed Early

HALACHA 263:11

"While it is still day" **49)** means from plag hamincha onward (MB 49). Why does a stipulation not help here **50)**, when with lighting it does? Because in the tefilla he mentioned the sanctity of Shabbos (MB 50). Rabbi Akiva Eiger, from the Bais Yosef, limits this to an actual Ma'ariv tefilla, where the sanctity of the day is mentioned; Barchu alone, he says, depends on whether a stipulation works, as with lighting – and he finds the Shulchan Aruch's wording difficult on this point.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אע"פ שלא התפללו הקהל עדיין, אם קדם היחיד והתפלל של שבת מבע"י, חל עליו קבלת שבת ואסור בעשיית מלאכה ואפילו אם אומר שאינו רוצה לקבל שבת:

11 Even though the community has not yet prayed, if the individual went ahead and prayed [the tefilla] of Shabbos while it is still day 49), the acceptance of Shabbos takes effect on him and he is forbidden to do melacha – and even 50) if he says that he does not want to accept Shabbos.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

בעשיית מלאכה ואפילו אם אומר שאינו רוצה לקבל

RABBI AKIVA EIGER — **רבי עקיבא איגר**

סעיף י"א בעשיית מלאכה ואפי' אם אומר. בטור כ' והתוס' כ' שאין תלוי בהדלקת הנר אלא תלוי בתפלת ערבית שהמתפלל ערבית חל עליו שבת וכתב הב"י דצריך לפרש דהיינו תחלת ערבית שהוא ברכו ואח"כ כתב הב"י ומה שכתב רבינו עוד שהמתפלל ערבית חל עליו שבת נ"ל לאשמעי' דאע"פ שלא התפללו הקהל ערבית וקדם היחיד והתפלל של שבת חל עליו שבת מיהו אם אינו רוצה לקבל שבת וכו' ויותר נראה כיון דהזכיר קדושת היום בתפלה א"א לעשותו חול לד"ה עכ"ל. נראה דזהו דוקא בתפלת ערבית ממש דמזכיר קדושת היום אבל בברכו תליא בשטת הפוסקים אם מהני תנאי בהדלקה. ואולם ק' לשון הש"ע. דהא במ"ש תחלה אם קדם היחיד והתפלל חל עליו קבלת שבת זהו מיירי בברכו לחוד ועלה כ' ואפילו אם אמר שאינו רוצה לקבל"ש והא זה רק בתפלה ממש ולא בברכו וצ"ע:

Seif 11: "In doing melacha, and even if he says." In the Tur he wrote: "And Tosafos wrote that it does not depend on the lighting of the lamp, but depends on the Ma'ariv tefilla: one who prays Ma'ariv, Shabbos takes effect on him." And the Bais Yosef wrote that one must explain it as the beginning of Ma'ariv, which is Barchu. And afterwards the Bais Yosef wrote: "And what our Rabbeinu wrote further, that one who prays Ma'ariv, Shabbos takes effect on him – it seems to me [that it comes] to teach us that even though the community has not prayed Ma'ariv, and the individual went ahead and prayed [the tefilla] of Shabbos, Shabbos takes effect on him; however, if he does not want to accept Shabbos, etc. And it appears more [correct] that since he mentioned the sanctity of the day in the tefilla, it is impossible to make it weekday, according to all" – end of quote.

It appears that this is only with an actual Ma'ariv tefilla, where he mentions the sanctity of the day; but with Barchu, it depends on the views of the poskim whether a stipulation helps with lighting. However, the language of the Shulchan Aruch is difficult: for what it wrote first – "if the individual went ahead and prayed, the acceptance of Shabbos takes effect on him" – speaks of Barchu alone, and on that it wrote "and even if he said that he does not want to accept Shabbos"; but that is only with an actual tefilla and not with Barchu. And it needs investigation.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 49 **משנה ברורה (מט)**

מבע"י – היינו מפלג המנחה ולמעלה וכדלעיל בסי' רס"א ס"ב בהג"ה:

While it is still day. That is, from plag hamincha onward, as above, 261:2, in the gloss.

MISHNA BERURA 50 **משנה ברורה (נ)**

ואפילו וכו' – ואף דבהדלקה י"א דמהני תנאי וכדלעיל בס"י בתפלה שאני כיון שהזכיר בה קדושת שבת:

And even, etc. And even though with lighting some say a stipulation helps, as above in seif 10, tefilla is different, since he mentioned the sanctity of Shabbos in it.

Seif 12 סעיף י"ב

BASIS OF THIS SEIF Kabbalas Shabbos Rov

– The minority is drawn after the majority of the community; not after those present when most were absent, nor one shul after another (MA 24; MB 51).

Melacha: None named.

The Majority Draws the Minority

HALACHA 263:12

The rule **51)** is limited: if the majority of the community were not in the shul, the rest are not drawn after those present; in a town of many shuls, one does not draw another, even the largest; but a minyan in a private home, even a fixed one, is nullified to the majority (MB 51; MA 24). The Pri Megadim (EA 24) records that in Prague all followed the Altneu shul, and that everywhere follows its own custom. The Pri Megadim (EA 28) also notes that being drawn after the majority applies to melacha, not to tefilla – the point of seif 15.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם רוב הקהל קבלו עליהם שבת, המיעוט נמשכים אחריהם בעל כרחם:

12 If the majority of the community 51) accepted Shabbos upon themselves, the minority are drawn after them against their will.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

If the majority of the community, **אם רוב הקהל קבלו עליהם שבת**

MAGEN AVRAHAM 24 **מגן אברהם (כד)**

אם רוב הקהל כו'. ואם רוב הקהל לא היו בבה"כ אין נמשכין אחר המיעוט וכן בעיר שיש בה"כ הרבה אין אחת נמשכה אחר חברתה (כ"ה):

If the majority of the community, etc. And if the majority of the community were not in the shul, they are not drawn after the minority. And likewise in a town that has many shuls, one is not drawn after another (Kenesses HaGedolah).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 24 on Magen Avraham 24 **פרי מגדים – אשל אברהם (כד)**

אם עמ"א ב' ביה"כ אין א' נמשכת אחר חבירתה משמע אף שיש בא' רוב. ובא"ר אות כ"ו בפראג נוהגין למשוך אחר ביה"כ ישנה וחדשה ועסי' קל"א לענין תחנון ובכ"מ כפי מנהגם:

If – on the Magen Avraham. Two shuls – one is not drawn after the other: this implies even if one of them has a majority. And in the Eliya Rabba, note 26: in Prague they are accustomed to be drawn after the Old-New Shul. And see siman 131 regarding Tachanun; and everywhere according to their custom.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 51 **משנה ברורה (נא)**

אם רוב הקהל – ואם רוב הקהל לא היו בבהכ"נ אין נמשכין אחר המיעוט וכן בעיר שיש בה בתי כנסיות הרבה אין אחת נמשכת אחר חברתה ואפילו אם באחת רוב אבל אם עושה מנין בביתו אפי' מנין קבוע בטל אצל הרוב [דה"ח]:

If the majority of the community. And if the majority of the community were not in the shul, they are not drawn after the minority. And likewise, in a town that has many shuls, one is not drawn after another, even if one of them has a majority. But if one makes a minyan in his house, even a fixed minyan, it is nullified to the majority [Derech HaChaim].

Seif 13 סעיף י"ג

BASIS OF THIS SEIF Kabbalas Shabbos | Muktzeh

– He lets the object fall in a room, to put it away (MA 25; MB 52; see 266:12).

Melacha: None named.

Background *(general; not stated in the seif): Walking with the object after Shabbos has taken effect on him raises carrying – compare* מוציא מרשות לרשות *#39.*

Arriving After the Town Accepted Shabbos

HALACHA 263:13

Drawn after the town's acceptance, he may not carry. "He lets it fall" **52)** means he goes to a room and lets it fall there, to put it away, as in 266:12 (MA 25; MB 52); the Pri Megadim (EA 25) adds from 266 that with muktzeh in his hand he may go and set it down where he wishes.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אדם שבא לעיר בערב שבת וכבר קבלו אנשי העיר עליהם שבת, אע"פ שעדיין היום גדול, אם היו עליו מעות או שום חפץ, מניחו ליפול:

13 A person who came to a town on Erev Shabbos, and the people of the town had already accepted Shabbos upon themselves, even though it is still full day: if he had money or any object on him, he lets it fall 52).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

He lets it fall **מניחו ליפול**

MAGEN AVRAHAM 25 **מגן אברהם (כה)**

מניחו ליפול. פי' שהולך לחדר כמ"ש סימן רס"ו סי"ב עמ"ש סס"י רס"א:

He lets it fall. Explanation: that he goes to a room, as written in 266:12; and see what I wrote at the end of siman 261.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 25 on Magen Avraham 25 **פרי מגדים – אשל אברהם (כה)**

מניחו עמ"א ברס"ו אות י"ט במוקצה שבידו יכול לילך ולהניחו במקום שירצה ואם הכיס תפור בבגדו עסי' ש"א סל"ג וסי' ש"י סעיף ז' בהגה"ה יע"ש ועסי' רס"א אות י"ג:

He lets it – on the Magen Avraham. In 266, note 19: with muktzeh in his hand, he may go and put it down wherever he wishes. And if the purse is sewn into his garment, see 301:33 and 310:7 in the gloss – see there; and see siman 261, note 13.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 52 **משנה ברורה (נב)**

מניחו ליפול – פי' שהולך לחדר ומניחו ליפול שם להצניעו וכמ"ש סימן רס"ו סי"ב וע"ש במ"ב ובה"ל:

He lets it fall. Explanation: that he goes to a room and lets it fall there, to put it away, as written in 266:12; and see there in the Mishna Berura and the Biur Halacha.

Seif 14 סעיף י"ד

BASIS OF THIS SEIF Kabbala b'ta'us | Muktzeh l'mitzvaso

– "We do not trouble the community" (MB 53; Taz 1); an individual who erred repeats Ma'ariv (MB 55).
– Several poskim hold that a community's acceptance in error counts, and one should not be lenient against them except in a pressing case (MA 26; MB 56). The Taz (1), following the Rosh, rejects even the "some say" that forbids those who lit.
– The lamp was set aside for its mitzva, and what is set aside for its owners is set aside for all (MA 27; MB 57).

Melacha: None named – the seif speaks of melacha in general.

Background *(general; not stated in the seif): Adding oil to a burning lamp – compare* מבעיר *#37.*

The Cloudy Day

HALACHA 263:14

The community does not repeat **53)**, for "we do not trouble the community," even though it was an error (MB 53; Taz 1, from the Gemara) – provided it was after plag hamincha **54)**; before plag it is not a time for Ma'ariv at all, and even a community repeats (MB 54). An individual repeats **55)**, since he always prays Ma'ariv at its time and prayed now only by mistake – and the same on a weekday (MB 55; MA 26). The **Biur Halacha** (ד"ה ואם יחיד) adds that he repeats even if he had prayed Mincha before plag that day, against the Olas Shabbos; and the community need not repeat in any case, even if it had prayed Mincha after plag, though that is a contradiction.

Melacha After an Erroneous Acceptance

The Mechaber's first view permits melacha to all. The "some say" **56)** forbids those who lit – even if they did not pray – because an acceptance through an act is stronger; but prayer alone in error is not an acceptance (MB 56). The **Biur Halacha** (ד"ה וי"א שאותם שהדליקו) notes that by the Gra's explanation of the "some say," a verbal acceptance in error ("Mizmor Shir") would also bind.

The **Taz** (1) rejects the "some say": since the Rama in seif 10 forbids only the woman who lights and permits the rest of the household, then "all the more so where another person lit"; and all the more so he rejects the later "some say" about touching the lamp, as the Bais Yosef said he knew no reason for it. The Pri Megadim (MZ 1) notes that the Eliya Rabba found the Taz's proof puzzling, and offers a defense that he leaves unresolved.

The Magen Avraham (26) goes the other way: the מהרמ"ט, the Maharshal, the Darchei Moshe, the Rokeach, the Ra'avan and others hold that even a community's acceptance in error through tefilla counts – only the minority is not drawn after it – "and one should not be lenient." The Mishna Berura follows the Magen Avraham: one should not be lenient against these poskim, and only in a pressing situation may one rely on the Mechaber's first view (MB 56; EA 26). Rabbi Akiva Eiger (on MA 26) explains the Magen Avraham's point: these poskim deny the Bais Yosef's distinction between lighting and tefilla, treating both as binding even in error.

The Lamp Itself

The last "some say" **57)** is the Or Zarua: the lamp may not be touched even by another who has not lit or accepted Shabbos. The Magen Avraham (27) explains: the Or Zarua holds that an acceptance in error counts, so the lamp was set aside for its mitzva, and what is set aside for its owners is set aside for all; touching is forbidden lest he use it. For a mitzva need one may be lenient (MB 57, Derech HaChaim). The Pri Megadim (EA 27) extends this: even a lamp lit early with a stipulation not to accept Shabbos is set aside for its mitzva and may not be put to weekday use, even by others (MB 57). The Biur Halacha (ד"ה ליגע בו) notes that the Shulchan Aruch HaRav is astonished at the prohibition of touching.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם ביום המעונן טעו צבור וחשבו שחשכה והדליקו נרות והתפללו תפלת ערבית של שבת, ואחר כך נתפזרו העבים וזרחה חמה, אינם צריכים לחזור ולהתפלל ערבית אם כשהתפללו היה מפלג המנחה ולמעלה; ואם יחיד הוא שטעה בכך, צריך הוא לחזור ולהתפלל ערבית. ולענין עשיית מלאכה בין צבור בין יחיד מותרים, דקבלת שבת היתה בטעות. וי"א שאותם שהדליקו נרות אסורים בעשיית מלאכ' ושאר אנשי הבית מותרין. וי"א שאותו נר שהודלק לשם שבת אסור ליגע בו ולהוסיף בו שמן, אפילו אם כבה אסור לטלטלו:

---

14 If on a cloudy day a community erred and thought it had become dark, and they lit lamps and prayed the Ma'ariv tefilla of Shabbos, and afterwards the clouds scattered and the sun shone: they need not 53) go back and pray Ma'ariv, if when they prayed it was from plag hamincha onward 54). But if it was an individual who erred in this, he must 55) go back and pray Ma'ariv. And regarding doing melacha, both a community and an individual are permitted, for the acceptance of Shabbos was in error. And some say that those who lit 56) the lamps are forbidden to do melacha, and the other members of the household are permitted. And some say that the lamp that was lit for Shabbos – it is forbidden to touch it 57) and to add oil to it, and even if it went out, it is forbidden to move it.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

צריך הוא לחזור ולהתפלל ערבית. *He must go back and pray,*

TAZ 1 **ט"ז (א)**

צריך הוא לחזור ולהתפלל כו'. בגמרא אמרינן שאני צבור דלא מטרחי' וכ' הרא"ש דלענין מלאכה בין ציבור בין יחיד מותרים וכמ"ש כאן אח"כ אלא שהמרדכי בשם הגאונים והיינו וי"א דבסמוך ס"ל דגם לענין מלאכה אסור למי שהדליק ונראה דלא. קי"ל כן דהא כתב רמ"א בסמוך ס"י דאשה המדליקה דוקא אסורה אבל שאר בני בית מותרים וא"כ כ"ש שאדם אחר הדליק.

> **He must go back and pray, etc.** In the Gemara we say: a community is different, since we do not trouble them. And the Rosh wrote that regarding melacha, both a community and an individual are permitted, as written here afterwards. But the Mordechai, in the name of the Geonim – and this is the "some say" just below – holds that regarding melacha too it is forbidden for the one who lit. And it seems that we do not hold so, since the Rama wrote just below, in seif 10, that only the woman who lights is forbidden, but the other members of the household are permitted; and if so, all the more so where another person lit.

ומכ"ש דלא קי"ל כי"א שמביא אח"כ דגם לבני בית אסור ליגע בנר שהדליק זה וכבר כתב ב"י ע"ז דאינו יודע טעם למה יאסרו אחרים בזה:

> And all the more so we do not hold like the "some say" that he brings afterwards, that even the members of the household are forbidden to touch the lamp that this one lit; and the Bais Yosef already wrote about this that he does not know a reason why others should be forbidden in this.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1 on Taz 1 **פרי מגדים – משבצות זהב (א)**

צריך עט"ז ולכאורה תמוה דהיינו הך דאותם שהדליקו אסירים ושאר בני הבית מותגים ובא"ר אות ל"א תמה עליו בזה ואני אומר באולי כי אפשר ליישב דבריו כי בא"ר אות כ"ט בשם ע"ת הקשה דתפלה חמורה דלא מהני תנאי כבסי"א ובהדלקה מהני תנאי ותי' א"ר דלענין טעותא הוה אי'פכא דמעשה בטעות לא הדרא

He must – on the Taz. And seemingly it is astonishing, since this is the same thing as "those who lit are forbidden and the other members of the household are permitted"; and the Eliya Rabba, note 31, was puzzled at him over this. And I say: perhaps it is possible to resolve his words. For in the Eliya Rabba, note 29, he asked in the name of the ע"ת: tefilla is stringent, for a stipulation does not help, as in seif 11, while with lighting a stipulation helps. And the Eliya Rabba answered that regarding error it is the reverse: an act done in error is not undone.

ונהי מכאן דאותם שהדליקו אסורים ושאר מותרים אף שהם המיעוט באפשר שלא הדליקו אין נגררים אחר הרוב שהדליקו י"ל אחר קבלה בטעות אין המיעוט נמשכים אחר הרוב כמ"ש המ"א אות כ"ו ומ"מ מס"י דאשה המדליקה אסורה ושאר בני הבית מותרים אף באשה המדליקה היא עקרת הבית והם נמשכים אחר דעתה תמיד אפ"ה הקילו בהדלקה והרי בתפלה סי"ב המיעוט נמשכים אחר הרוב ומשמע ה"ה אחר גדול הבית וא"כ חזינן דתפלה חמורה מהדלקה ועדיין צ"ע.

And granted, from here – that those who lit are forbidden and the rest are permitted, even though they are the minority – it is possible that, since they did not light, they are not drawn after the majority who lit; it can be said that after an acceptance in error the minority is not drawn after them, as the Magen Avraham wrote in note 26. Nevertheless, from seif 10 – that the woman who lights is forbidden and the other members of the household are permitted, even where the woman who lights is the mistress of the house and they always follow her view, and even so they were lenient with lighting – while in tefilla, seif 12, the minority is drawn after the majority, and it implies that the same applies after the head of the house: if so, we see that tefilla is more stringent than lighting. And it still needs investigation.

ומ"ש שא"י טעם למה אסור ליגע בנר הדולק כבר יישבו המ"א אות כ"ז יע"ש:

And what he wrote, that he does not know a reason why it is forbidden to touch the burning lamp – the Magen Avraham already resolved it in note 27; see there.

שאותם שהדליקו נרות אסורים בעשיית מלאכ' ושאר אנשי

That those who lit

MAGEN AVRAHAM 26 **מגן אברהם (כו)**

שאותם שהדליקו. ומהרמ"ט כתב דהמרדכי ס"ל דבקבלה בטעות בצבור שמה קבלה אך שאין המיעוט נמשכים אחריהם וכן כתב הש"ל ורש"ל וכ"פ ד"מ בשם א"ז ואין להקל וכ"כ הרוקח והראב"ן והש"ג ומשמע דאף בחול דינא הכי דיחיד צריך לחזור ולהתפלל וצבור א"צ לחזור כיון שהתפלל בטעות עסי' רל"ג וכ"כ הרב"י דלא כע"ש:

That those who lit. The מהרמ"ט wrote that the Mordechai holds that a community's acceptance in error counts as an acceptance, only that the minority is not drawn after them. And so wrote the ש"ל and the Maharshal, and so ruled the Darchei Moshe in the name of the Or Zarua, and one should not be lenient. And so wrote the Rokeach, the Ra'avan and the ש"ג. And it implies that even on a weekday the law is so: an individual must go back and pray, and a community need not go back, since he prayed in error – see siman 233. And so wrote the Rav Bais Yosef, not like the Olas Shabbos.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 26 on Magen Avraham 26 **פרי מגדים – אשל אברהם (כו)**

שאותם עמ"א ואין להקל אלא להחמיר בציבור אף קבלה בטעות בתפלת שמיה קבלה ואסורים בעשיית מלאכה והמיעוט אין נגררים אחריהם הואיל ובטעות היתה משא"כ בסי"ג.

That those – on the Magen Avraham. And one should not be lenient, but rather stringent: for a community, even an acceptance in error through tefilla counts as an acceptance, and they are forbidden to do melacha; and the minority are not drawn after them, since it was in error – which is not so in seif 13.

ולענין לחזור ולהתפלל ציבור א"צ ויחיד חוזר ומתפלל אף שהתפלל מעריב אחר פלג המנחה ודעביד כמר עביד מ"מ אם הוא נוהג להתפלל מעריב אחר צ"ה וטעה חוזר ומתפלל

And regarding going back to pray: a community need not, and an individual goes back and prays, even though he prayed Ma'ariv after plag hamincha and "one who acts like this master has acted [validly]"; nevertheless, if he is accustomed to pray Ma'ariv after nightfall and erred, he goes back and prays.

ואע"ג דהמחבר סובר דציבור נמי קבלה בטעות לא הוי קבלה ומותרים במלאכה ובהדלקת הנר בטעות הוי קבלה אפ"ה פסק בב"י הדלקה מהני תנאי ובסי"א בתפלת ערבית לא מהני בתנאי דשאני מעשה בטעות חמיר טפי עא"ר אות כ"ח וכ"ט:

And even though the Mechaber holds that for a community too an acceptance in error is not an acceptance and they are permitted in melacha, while lighting the lamp in error is an acceptance – even so he ruled in the Bais Yosef that with lighting a stipulation works, and in seif 11 a stipulation does not work with the Ma'ariv tefilla – [even so, lighting in error binds], for an act done in error is different and more stringent. See the Eliya Rabba, notes 28 and 29.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 26 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק כ"ו ומהרמ"ט כ'. ר"ל דלפי דברי הש"ע צ"ל אף דקבלת שבת ע"י תפלה דטעות לא הוי קבלה הדלקה גרע דאפי' בטעות הוי קבלה וכמ"ש בב"י ולזה קאמר דמהרמ"ט כ' דאין חלוק. אלא דהנך פוסקים ס"ל דגם בתפלה הוי אפי' בטעות קבלה מש"ה ס"ל הכי גם בהדלקה:

Magen Avraham s"k 26: "And the מהרמ"ט wrote." That is: according to the words of the Shulchan Aruch, one must say that even though an acceptance of Shabbos through a tefilla in error is not an acceptance, lighting is worse, since even in error it is an acceptance, as written in the Bais Yosef. And on this he says that the מהרמ"ט wrote that there is no difference; only that those poskim hold that with tefilla too, even in error, it is an acceptance – therefore they hold so with lighting too.

אסור ליגע בו ולהוסיף בו שמן *It is forbidden to touch it*

MAGEN AVRAHAM 27 **מגן אברהם (כז)**

אסור ליגע בו. כתב א"ז אפי' אחר שלא הדליק עדיין ולא קבל שבת מ"מ אסור ליגע בו ולטלטלו עד מ"ש כיון שהודלק לשבת ע"כ וקשה דבססי' תרע"ד כ' דמותר להדליק נר חנוכה מנר שבת

It is forbidden to touch it. The Or Zarua wrote: "Even another, who has not yet lit and has not accepted Shabbos, is nevertheless forbidden to touch it and to move it until Motzaei Shabbos, since it was lit for Shabbos" – end of quote. And it is difficult, since at the end of siman 674 it is written that it is permitted to light a Chanukah light from a Shabbos lamp.

וי"א דהכא מיירי בבני ביתו שיוצאין בהדלקתו ולכן אסורים ליגע אף על פי שהתנו שלא לקבל שבת והתם מיירי באחרים שאינם בני בית עכ"ל

And some say that here it speaks of members of his household, who fulfill their obligation through his lighting, and therefore they are forbidden to touch it even though they stipulated not to accept Shabbos; and there it speaks of others, who are not members of the household – end of quote.

ול"נ דא"ז לשיטתיה אזיל דקבלה בטעות שמה קבלה וא"כ הוקצה למצותו כדאיתא בשבת דף מ"ה וכיון שהוקצה לבעלים הוקצה לכל וכ"מ מדכתב כיון שהודלקה לשבת והא דאוסר ליגע דגורינן שמא ישתמש בו ובש"ל משמע בהדיא דאף שבני הבית אין סומכין בהדלקתו אסורין ליגע אותו נר ע"ש ובססי' תרע"ד מותר כיון ששניהם של מצוה הם א"נ י"ל שלהבת אין בו ממש כדאיתא סוף ביצה גבי שלהבת של הקדש עמ"ש סי' רע"ט סס"א:

And it seems to me that the Or Zarua follows his own view, that an acceptance in error counts as an acceptance. If so, it was set aside for its mitzva, as stated in Shabbos 45, and once it was set aside for the owners it was set aside for all. And so it is implied, since he wrote "since it was lit for Shabbos." And that he forbids touching is because we decree lest he use it. And in the ש"ל it is explicitly implied that even though the members of the household do not rely on his lighting, they are forbidden to touch that lamp – see there. And at the end of 674 it is permitted since both are of a mitzva; or else it can be said that a flame has no substance, as stated at the end of Beitza regarding a flame of *hekdesh*. See what I wrote at the end of 279:1.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 27 on Magen Avraham 27 **פרי מגדים – אשל אברהם (כז)**

אסור עמ"א אות כ"ו בשם א"ז יע"ש ורע"ט אות ב' דאמרינן הוקצה למצותו ואסור להשתמש בו תשמיש חול משא"כ נ"ח שרי דשניהם של מצוה א"נ שלהבת אין בו ממש אבל להשתמש בגוף נר של שבת תשמיש חול אסור

It is forbidden – on the Magen Avraham. [See] note 26, in the name of the Or Zarua – see there. And 279, note 2: we say that it was set aside for its mitzva and it is forbidden to use it for a weekday use, which is not so with the Chanukah light, which is permitted since both are of a mitzva; or else, a flame has no substance. But to use the body of a Shabbos lamp for a weekday use is forbidden.

וא"כ מי שתדליק נר שבת בעוד יום גדול והתנה שלא לקבל שבת אפי"ה הוקצה הנר למצותה ואסור להשתמש בו תשמיש חול וה"ה אחרים אסורים דמוקצה לבעלים אסור לכל בפרט במידי דמצוה. ונקטינן השני החומרות ציבור קבלה בטעות הוי קבלה ויחיד שהדליק נר שבת וקבלה טעות ג"כ הוי קבלה דהדלקת הנר חמור טפי עיין אות כ"ו:

If so, one who lights a Shabbos lamp while it is still full day and stipulated not to accept Shabbos – even so the lamp was set aside for its mitzva and it is forbidden to use it for a weekday use; and likewise others are forbidden, since muktzeh for the owners is for-

bidden to all, especially in a matter of mitzva. And we hold both stringencies: a community's acceptance in error counts as an acceptance; and an individual who lit a Shabbos lamp and accepted in error – it too counts as an acceptance, since lighting the lamp is more stringent; see note 26.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 53 **משנה ברורה (נג)**

אינם צריכים – דלא מטרחינן צבורא אף שבטעות היתה:

They need not. For we do not trouble the community, even though it was in error.

MISHNA BERURA 54 **משנה ברורה (נד)**

מפלג המנחה ולמעלה – דקודם פלג המנחה אפילו צבור נמי מחזירין דלאו זמן תפלת ערבית היא כלל. וזמן פלג המנחה עיין לעיל בסימן רל"ג:

From plag hamincha onward. For before plag hamincha even a community is made to repeat, since it is not at all the time for the Ma'ariv tefilla. And for the time of plag hamincha, see above, siman 233.

MISHNA BERURA 55 **משנה ברורה (נה)**

צריך הוא וכו' – כיון שבטעות התפלל שסבר שכבר חשכה וה"ה בחול נמי דינא הכי כיון שהוא נוהג תמיד להתפלל מעריב בזמנו כרבנן והיום בטעות התפלל:

He must, etc. Since he prayed in error, thinking it was already dark. And the same on a weekday too, the law is so, since he is always accustomed to pray Ma'ariv in its time, like the Rabbanan, and today he prayed in error.

MISHNA BERURA 56 **משנה ברורה (נו)**

שאותם שהדליקו – אף אם לא התפללו אבל בלא הדלקה אף שהתפללו תפלת שבת כיון שבטעות היתה לא שמה קבלה וטעם הי"א דסבירא להו דקבלה שהיא ע"י הדלקה עדיפא דאית בה מעשה

That those who lit. Even if they did not pray. But without lighting, even though they prayed the Shabbos tefilla, since it was in error, it is not considered an acceptance. And the reason of the "some say" is that they hold that an acceptance through lighting is stronger, since it involves an act.

ועיין באחרונים שהביא בשם כמה מגדולי הפוסקים דס"ל דקבלת צבור בטעות אפילו רק ע"י תפלה שמה קבלה רק שבזה אין המיעוט נמשכין אחר הרוב כיון שבטעות היתה הקבלה ואין להקל נגד אלו הפוסקים. ובמקום הדחק יש לסמוך על דעה קמייתא שבשו"ע:

And see the Acharonim, who brought in the name of several of the great poskim that a community's acceptance in error, even only through tefilla, is considered an acceptance – only that in this the minority is not drawn after the majority, since the acceptance was in error – and one should not be lenient against these poskim. And in a pressing situation one may rely on the first view in the Shulchan Aruch.

MISHNA BERURA 57 **משנה ברורה (נז)**

ליגע בו וכו' – היינו אפילו אחר שלא הדליק עדיין ולא קבל שבת כ"כ הא"ז וכתב המ"א הטעם דאזיל לשיטתיה דקבלת צבור בטעות שמה קבלה וא"כ הוקצה הנר למצותו וכיון שהוקצה לבעלים הוקצה לכל וגם אסור ליגע בו דחיישינן שמא ישתמש בו. ולצורך מצוה יש להקל [דה"ח].

To touch it, etc. That is, even another, who has not yet lit and has not accepted Shabbos; so wrote the Or Zarua. And the Magen Avraham wrote the reason: he follows his own view, that a community's acceptance in error is considered an acceptance; if so, the lamp was set aside for its mitzva, and since it was set aside for the owners it was set aside for all. And also it is forbidden to touch it, because we are concerned lest he use it. And for the need of a mitzva one may be lenient [Derech HaChaim].

כתב הפמ"ג מי שהדליק נר שבת בעוד היום גדול והתנה שלא לקבל שבת אפ"ה הוקצה הנר למצותה ואסור להשתמש בו תשמיש חול ואפילו אחרים אסורים דמוקצה לבעלים אסור לכל:

The Pri Megadim wrote: one who lit a Shabbos lamp while it was still full day and stipulated not to accept Shabbos – even so the lamp was set aside for its mitzva, and it is forbidden to use it for a weekday use; and even others are forbidden, since muktzeh for the owners is forbidden for all.

Seif 15 סעיף ט"ו

BASIS OF THIS SEIF Tefilla | Kabbalas Shabbos

– After the community has sanctified the day, he may not make it weekday among them (MB 59); one who answered Barchu has made it holy himself (MB 60).

– Being drawn after the majority concerns melacha, not tefilla (Biur Halacha ד"ה של חול; EA 28).

Melacha: None named.

Mincha After the Community Accepted Shabbos

HALACHA 263:15

The community's acceptance **58)** is Barchu or "Mizmor Shir," each place by its custom (MA 28; MB 58). He may not pray a weekday Mincha among them **59)** even if it is still full day, since they have made the day holy (MB 59). Why is he not drawn after the majority, as in seif 12? Because that rule concerns melacha; for tefilla, as long as he did not answer Barchu, he prays a weekday tefilla outside the shul (Biur Halacha ד"ה של חול, from EA 28). If he answered **60)**, he himself made the day holy and has no remedy (MB 60).

"Ma'ariv twice" **61)**: first for Shabbos, then a second as makeup for Mincha; if he reversed the order, possibly he fulfilled his obligation, since it is still day and the time of Mincha (MB 61, from the Pri Megadim, EA 28). Rabbi Akiva Eiger notes the Pri Megadim's question elsewhere (MZ 108:8) whether in such a case he should pray Mincha first, since it is still day.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

מי ששהה להתפלל מנחה בע"ש עד שקבלו הקהל שבת, לא יתפלל מנחה באותו בהכ"נ, אלא ילך חוץ לאותו בית הכנסת ויתפלל תפלה של חול, והוא שלא קבל שבת עמהם, אבל אם ענה וקבל שבת עמהם אינו יכול להתפלל תפלת חול, אלא יתפלל ערבית שתים:

15 One who delayed praying Mincha on Erev Shabbos until the community accepted 58) Shabbos should not pray 59) Mincha in that shul; rather, he should go outside that shul and pray a weekday tefilla – provided he did not accept Shabbos with them. But if he answered 60) and accepted Shabbos with them, he cannot pray a weekday tefilla; rather, he should pray Ma'ariv twice 61).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

שקבלו הקהל שבת *The community accepted Shabbos*

מגן אברהם (כח) MAGEN AVRAHAM 28

שקבלו הקהל שבת. היינו אמירת ברכו לדידן כמ"ש ססי' רס"א:

The community accepted Shabbos. That is, the saying of Barchu, for us, as written at the end of siman 261.

פרי מגדים – אשל אברהם (כח) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 28 on Magen Avraham 28

שקבלו עמ"א רס"א אות י"ג ולדידן דנוהגים מזמור כו'.

The community accepted – on the Magen Avraham. [See] 261, note 13; and for us, who are accustomed [to accept with] "Mizmor, etc."

ועא"ר אות ל"ח ובסי"ב דיחיד נגרר אחר הרוב לענין מלאכה אבל תפלה כל שלא ענה עמהם ברכו מתפלל חוץ לביה"כ מנחה של חול וה"ה בעזרה מתפלל חול. ומשמע דענה עמהם מתפלל תחלה של שבת ואח"כ שנייה לתשלומי מנחה ואם היפך אפשר דיצא הואיל ועדיין יום זמן מנחה ועסי' ק"ח במ"א אות יו"ד ואות ב' ול"ד לתשלומין יע"ש וצ"ע ועמ"ש שם:

And see the Eliya Rabba, note 38; and in seif 12, an individual is drawn after the majority regarding melacha, but regarding tefilla, as long as he did not answer Barchu with them, he prays a weekday Mincha outside the shul; and likewise in the courtyard he prays a weekday [tefilla]. And it implies that if he answered with them, he prays first [the tefilla] of Shabbos and afterwards a second one as makeup for Mincha; and if he reversed [the order], possibly he has fulfilled [his obligation], since it is still day, the time of Mincha. And see siman 108, Magen Avraham notes 10 and 2, that it is not like [ordinary] makeup – see there; and it needs investigation; and see what I wrote there.

אלא יתפלל ערבית שתים

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף ט"ו אלא יתפלל ערבית שתים. וצ"ע אם בכה"ג מתפלל מנחה תחלה. כיון דעדיין יום הוא. משבצות זהב סי' ק"ח סק"ח. ובכאן בספר אשל אברהם כ' כאן ס"ק כח דמשמע דמתפלל ערבית תחלה ואם היפך אפשר דיצא כיון דעדיין הוא יום:

Seif 15: "But he should pray Ma'ariv twice." And it needs investigation whether in such a case he prays Mincha first, since it is still day (Mishbetzos Zahav, siman 108, s"k 8). And here, in the Sefer Eshel Avraham, he wrote in s"k 28 that it implies he prays Ma'ariv first, and if he reversed [the order], possibly he has fulfilled [his obligation], since it is still day.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 58 **משנה ברורה (נח)**

שקבלו וכו' – היינו באמירת ברכו או במזמור שיר ליום השבת כל מקום לפי מנהגו וכדלעיל בסי' רס"א ס"ד ע"ש:

Accepted, etc. That is, by saying Barchu or "Mizmor Shir L'yom HaShabbos," each place according to its custom, as above 261:4; see there.

MISHNA BERURA 59 **משנה ברורה (נט)**

לא יתפלל וכו' – היינו אפילו עוד היום גדול ומשום שאחרי שהקהל קדשו היום לא יעשנו חול אצלם:

Should not pray, etc. That is, even if it is still full day; and [it is] because, after the community has sanctified the day, he should not make it weekday among them.

MISHNA BERURA 60 **משנה ברורה (ס)**

אבל אם ענה – היינו שענה ברכו ועשהו בעצמו קודש בעניית ברכו ואיך יעשנה אח"כ חול ומשו"ה לית ליה תקנתא:

But if he answered. That is, he answered Barchu and himself made [the day] holy by answering Barchu – how then can he afterwards make it weekday? And therefore he has no remedy.

MISHNA BERURA 61 **משנה ברורה (סא)**

שתים – היינו מתחלה לשם שבת ואח"כ שניה לתשלומי מנחה ואם הפך אפשר דיצא הואיל ועדיין יום הוא וזמן מנחה כ"כ הפמ"ג בסימן זה ועיין לעיל בפמ"ג במ"ז סימן ק"ח סק"ח:

Twice. That is, first for Shabbos and afterwards a second one as makeup for Mincha; and if he reversed [the order], possibly he has fulfilled [his obligation], since it is still day and the time of Mincha. So wrote the Pri Megadim in this siman; and see above, Pri Megadim, Mishbetzos Zahav 108, note 8.

Seif 16 סעיף ט"ז

BASIS OF THIS SEIF Tefilla | Hischil b'heter

– Praying a weekday tefilla among those praying Shabbos is only a stringency, so beginning before Barchu counts as beginning with permission (MA 29; MB 63); the Taz (2) limits it to one who thought he could finish.

Melacha: None named.

263:16

Beginning With Permission

HALACHA 263:16

He begins Mincha **62)** and does not wait to answer Barchu, since once he answers he can no longer pray Mincha (MB 62). Rabbi Akiva Eiger notes from the Terumas HaDeshen that this is about beginning beforehand; one who is present when Barchu is said is obligated to answer – though the Agudah says not to answer – and suggests he answer with a stipulation and then pray Mincha outside.

What counts as "began with permission" **63)**? Here the commentaries divide. The **Taz** (2) limits it: "he thought he would be able to finish before Barchu." The **Magen Avraham** (29), from the Terumas HaDeshen, is broader: although such a case would elsewhere be called beginning in a prohibition (655), here we are not so particular, since it is only a stringency. The Pri Megadim (MZ 2) explains that the Taz follows the Kesavim of the מהרא"י (siman 153), while the Bais Yosef gives the responsa – the Terumas HaDeshen – more weight; and the seif's own word *yekablu*, "will accept," implies that he knew they would accept Shabbos while he prayed (EA 29). The Mishna Berura rules with the Magen Avraham: even if he knew he could not finish half the tefilla before Barchu, it is called beginning with permission – though in such a case it is better to go outside and pray (MB 63).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם בא לבהכ"נ סמוך לקבלת הצבור שבת, מתחיל להתפלל מנחה, ואע"פ שבעודו מתפלל יקבלו הצבור שבת אין בכך כלום, הואיל והתחיל בהיתר:

16 If he came to the shul close to the community's acceptance of Shabbos, he begins to pray 62) Mincha; and even though, while he is still praying, the community will accept Shabbos, it does not matter, since he began with permission 63).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

מתחיל להתפלל מנחה

RABBI AKIVA EIGER — רבי עקיבא איגר

סעיף ט"ז מתחיל להתפלל מנחה. ולא ימתין להתפלל מנחה עד אחר ברכו בשביל עניית ברכו כמי שצריך לעשות בשאר ימים. כיון דאם יענה ברכו אינו יכול להתפלל מנחה עכ"ל מהרא"י. ואפשר דוקא להתחיל קודם. דעדיין אין חיוב עניית ברכו. וכן משמע להדיא בתה"ד שם והוא דלא קבל שבת עמהם כגון שלא היה בבהכ"נ ולא ענה ברכו משמע אם הוא בבהכ"נ מחוייב לענות ברכו. אבל באגודה כ' פ"ב דשבת דאם בא לבהכ"נ כשאומרים ברכו לא יענה. ולפמ"ש לעיל סי"א בגליון דלמה דקיי"ל דבהדלקה יכול להתנות. ה"ה בברכו קודם תפלה. א"כ י"ל דצריך לענות ברכו ולהתנות שאינו מקבל שבת ויכול להתפלל מנחה מחוץ לבהכ"נ:

Seif 16: "He begins to pray Mincha." "And he should not wait to pray Mincha until after Barchu for the sake of answering Barchu, as one must do on other days, since if he answers Barchu he cannot pray Mincha" – end of the words of the מהרא"י. And possibly [this refers] only to beginning beforehand, since there is not yet an obligation to answer Barchu; and so it is explicitly implied in the Terumas HaDeshen there: "And that is where he did not accept Shabbos with them – for example, he was not in the shul and did not answer Barchu" – implying that if he is in the shul he is obligated to answer Barchu. But the Agudah wrote, perek 2 of Shabbos, that if he comes to the shul when they are saying Barchu, he should not answer. And according to what I wrote above on seif 11, in the margin – that according to what we hold, that with lighting he can stipulate, the same applies to Barchu before the tefilla – if so it can be said that he must answer Barchu and stipulate that he does not accept Shabbos, and he can pray Mincha outside the shul.

Since he began with permission **אין בכך כלום**

MAGEN AVRAHAM 29 **מגן אברהם (כט)**

אין בכך כלום. אף על גב דכה"ג מיקרי התחיל באיסור כמה שכת' ססי' תרנ"ה מ"מ הכא לא קפדי' כולי האי הואיל ואינו אלא חומר' בעלמא (ת"ה שם):

It does not matter. Even though in such a case it is called "beginning with a prohibition," as written at the end of siman 655, nevertheless here we are not so particular, since it is only a mere stringency (Terumas HaDeshen, there).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 29 on Magen Avraham 29 **פרי מגדים – אשל אברהם (כט)**

אין עמ"א כמ"ש בתה"ד ד' דלא כמ"ש בכתביו קנ"ג ולשון המחבר יקבלו באות איתין עתיד ולא קבלו משמע כן ועט"ז אות ב' ואי"ה שם יבואר:

It does not – on the Magen Avraham. As written in the Terumas HaDeshen, 4 – not as written in his Kesavim, 153. And the Mechaber's language, *yekablu* – with the prefix letters איתי"ן, the future – "will accept," and not "accepted," implies so. And see Taz note 2; with Hashem's help it will be explained there.

TAZ 2 **ט"ז (ב)**

הואיל והתחיל בהיתר. והיינו שהיה סבור שיוכל לגמור קודם ברכו:

Since he began with permission. That is, he thought he would be able to finish before Barchu.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2 on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (ב)**

הואיל עט"ז כמ"ש בכתבי מהרא"י ז"ל סימן קנ"ג ובב"י כתב דשו"ת עיקר יותר מכתבי"ו ועוד שיישב בזה בתה"ד והיינו דכתב שם דאין כאן איסור והיתר ממש הילכך יוכל להתחיל אף שיודע שבאמצע תפילת חול יאמר השי"ץ ברכו וכ"מ לשון הש"ע שכ' יקבל"ו לא מקבלים כמ"ש במ"א אות כ"ט ועא"ר אות ל"ז וכ' בפרישה מזה:

Since – on the Taz. As written in the Kesavim of the מהרא"י, siman 153. And the Bais Yosef wrote that the responsa are more authoritative than the Kesavim; and further, he resolved this in the Terumas HaDeshen, namely, he wrote there that there is no real prohibition and permission here; therefore he may begin even though he knows that in the middle of the weekday tefilla the chazzan will say Barchu. And so is implied by the language of the Shulchan Aruch, which wrote *yekablu* [will accept], not *mekablim* [are accepting], as written in Magen Avraham note 29. And see the Eliya Rabba, note 37; and the Perisha wrote about this.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 62 **משנה ברורה (סב)**

מתחיל להתפלל – מנחה ולא ימתין עד שיענה ברכו דאם יענה שוב לא יוכל להתפלל אח"כ מנחה:

He begins to pray. Mincha; and he should not wait until he answers Barchu, since if he answers he can no longer pray Mincha afterwards.

MISHNA BERURA 63 **משנה ברורה (סג)**

הואיל והתחיל בהיתר – ואע"פ שהיה יודע שלא יוכל לגמור אפילו חצי התפלה קודם ברכו מ"מ מקרי התחיל בהיתר לפי שאיסור זה שלא להתפלל תפלה של חול אצל המתפללים של שבת אינו אלא חומרא בעלמא ומ"מ טוב יותר באופן זה שיצא לחוץ בהכ"נ ויתפלל שם:

Since he began with permission. And even though he knew that he would not be able to finish even half the tefilla before Barchu, nevertheless it is called beginning with permission, because this prohibition – not to pray a weekday tefilla among those praying [the tefilla] of Shabbos – is only a mere stringency. Nevertheless, in such a case it is better that he go outside the shul and pray there.

Seif 17

סעיף י"ז

BASIS OF THIS SEIF Amira | Motzaei Shabbos

– Telling another is forbidden only for what is forbidden to every Jew; since it is permitted to his fellow, telling is permitted (MB 64; Taz 3).

– On Motzaei Shabbos it is a *kal vachomer*: he can end Shabbos for himself at any moment (MA 31; MB 65). The Levush forbids; the Acharonim agreed with the Shulchan Aruch (MB 67).

Melacha: Named: the fellow lights lamps – *Mav'ir* (מבעיר #37) – and cooks – *Ofeh* (אופה #11) – for him, after he has made havdala.

Asking Another Jew to Do Melacha

HALACHA 263:17

The reason **64)**: since it is permitted to his fellow, the prohibition of telling does not apply (MB 64). The Mishna Berura limits the case to when there is still much time before *bein hashmashos*; close to it, the majority of the town has certainly accepted Shabbos and he is drawn after them (seif 12). And near *bein hashmashos* they should not hold back "Mizmor Shir" for people delayed at home with their affairs (MB 64). The Magen Avraham (30), from the Sefer Chassidim, says that one waits with Barchu for someone who has not prepared his food, but not when it is close to *bein hashmashos*.

The Rama's *kal vachomer* **65)**: on Erev Shabbos he has accepted Shabbos and cannot retract, yet it is permitted; on Motzaei Shabbos he can end Shabbos for himself at any moment by praying and making havdala (MA 31; MB 65). The Magen Avraham's underlying reason – had he wished, he would not have accepted Shabbos (MA 30) – is the one the Taz rejects below; the Mishna Berura (64) gives the Taz's reason. The fellow must have made havdala in the tefilla **66)**, which permits melacha even before havdala over the cup (MB 66).

The Taz's Responsum

The **Taz** (3) copies a responsum defending the Rama against the Levush (Rav Mordechai Yaffe), who forbade on Motzaei Shabbos. The source is the Rashba's derivation from Shmuel (Shabbos 151a): "a person may say to his fellow, 'Guard for me the fruits in your *techum*, and I will guard yours.'" The Ran objected that there the permission rests on *burganin* – the Gemara's other statement in Shmuel's name, that one may say "I am going to such-and-such city tomorrow," since if there are watch-huts he may go (Shabbos 150b). The Taz argues at length from the Gemara that the guarding statement does not rest on *burganin*, and concludes: the prohibition of telling another applies only to what is forbidden to every Jew. That is why the Rashba did not even mention Motzaei Shabbos – it is a *kal vachomer*.

Against the Levush's claim that the sanctity of Shabbos continues until Birkas HaMazon, the Taz cites the Gemara (Shabbos 150b): Rabbi Eliezer ben Yaakov's "a person is forbidden to do his affairs before he makes havdala" is a prohibition on the person himself, not the continuing sanctity of the day; and in the West they would say "Hamavdil bein kodesh l'chol" and do their needs. He also shows from 188 that "Retzei" after nightfall rests on the meal having begun on Shabbos, not on Shabbos still being upon him. He closes by noting that his father-in-law, the Bach, also permits.

The Mishna Berura records that the Acharonim agreed with the Shulchan Aruch against the Levush **67)**; if he said "Hamavdil" in the middle of his meal, all agree he may even do melacha himself, though whether he may then say "Retzei" needs investigation (MB 67; MA 33). The Pri Megadim (MZ 3) draws out the Taz's principle and its limits – for example, that it would permit a Kohen to ask a Yisrael to bring his belongings from a place of *tumas meis* – and adds that on Motzaei Shabbos an individual is not drawn after the majority: he may make havdala and do melacha once the time arrives, even if the community has not yet prayed (MB 67).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

י"א שמי שקיבל עליו שבת קודם שחשכה, מותר לומר לישראל חבירו לעשות לו מלאכה:

הגה ומותר ליהנות מאותה המלאכה בשבת, וכ"ש במוצאי שבת. ומי שמאחר להתפלל במוצאי שבת או שממשיך סעודתו בלילה, מתר לומר לחברו ישראל שכבר התפלל והבדיל לעשות לו מלאכתו להדליק לו נרות ולבשל לו, ומותר ליהנות ולאכול ממלאכתו, כן נ"ל:

17 Some say that one who accepted Shabbos upon himself before dark is permitted to tell 64) a fellow Jew to do melacha for him.

RAMA *And it is permitted to benefit from that melacha on Shabbos, and all the more so on Motzaei Shabbos* **65)**. *And one who delays praying on Motzaei Shabbos, or extends his meal into the night, is permitted to tell his fellow Jew who has already prayed and made havdala* **66)** *to do his melacha for him – to light lamps for him and to cook for him – and it is permitted to benefit* **67)** *from his melacha and eat of it. So it seems to me.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Is permitted to tell **מותר לומר לישראל חבירו לעשות לו מלאכה**

MAGEN AVRAHAM 30 **מגן אברהם (ל)**

מותר לומר. דהא אי בעי לא היה מקבל שבת עליו וכל שיש לו היתר מותר אמירה כמ"ש סי' ש"ז ס"ח:

Is permitted to tell. For had he wished, he would not have accepted Shabbos upon himself; and wherever there is a permitted way, saying is permitted, as written in 307:8.

מי שלא תיקן מאכלו יש להמתין עם ברכו ואם הוא סמוך לב"ה אל ימתינו ומ"ש מוטב שיהיו שוגגין וכו' זהו במקום רשות אבל בבית הכנסת לא (ס"ח סי' רס"ב):

One who has not prepared his food – one should wait with Barchu; but if it is close to *bein hashmashos*, they should not wait. And what is said, "better that they be inadvertent, etc." – that is in a voluntary matter, but in the shul, not (Sefer Chassidim, siman 262).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 30 on Magen Avraham 30 **פרי מגדים – אשל אברהם (ל)**

מותר עמ"א בש"ז בורגני"ן הואיל והיה אפשר ה"ה כאן אלו לא קבל שבת. וממ"ש הר"ב דמותר ליהנות ממלאכה בשבת ובד"מ צידד בזה הרבה הנך רואה בביאור דהמבשל בתו"ש אסור לו כמבשל בשבת ובתו"ש סי' שי"ח א' נסתפק בזה. ואי"ה שם יבואר עוד עסי' רס"א ה':

Is permitted – on the Magen Avraham. In 307, *burganin*: since it was possible – the same here, had he not accepted Shabbos. And from what the Rav [Rama] wrote, that it is permitted to benefit from the melacha on Shabbos – and in the Darchei Moshe he argued this at length – you see clearly that one who cooks during *tosefes Shabbos* is forbidden [to benefit] like one who cooks on Shabbos. And in the Tosefes Shabbos, 318:1, he was in doubt about this. With Hashem's help it will be explained further there; see 261:5.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף י"ז מותר לומר לישראל חברו. ע' ת' פני יהושע חיו"ד ססי' י"ג:

Seif 17: "Is permitted to tell his fellow Jew." See the responsa Pnei Yehoshua, Yoreh De'ah, end of siman 13.

And all the more so on Motzaei Shabbos, **וכ"ש במוצאי שבת.**

MAGEN AVRAHAM 31 **מגן אברהם (לא)**

וכ"ש במ"ש. פי' דהא בע"ש כבר קבל שבת וא"א לחזור אפ"ה שרי מטעם דאי בעי לא היה מקבלו כ"ש במ"ש דכל שעה ושעה אם רוצה מתפלל ומבדיל מכ"ש דמותר לומר:

And all the more so on Motzaei Shabbos. Explanation: for on Erev Shabbos he has already accepted Shabbos and cannot retract, and even so it is permitted for the reason that had he wished he would not have accepted it; all the more so on Motzaei Shabbos, when at every moment, if he wishes, he prays and makes havdala – all the more so it is permitted to tell.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 31 on Magen Avraham 31 **פרי מגדים – אשל אברהם (לא)**

וכ"ש עמ"א דבע"ש י"א דאסור למ"ש מודים עד"מ אות ז"י"ן:

And all the more so – on the Magen Avraham. That on Erev Shabbos some say it is forbidden, [but] regarding Motzaei Shabbos they agree – see Darchei Moshe, note 7.

TAZ 3 **ט"ז (ג)**

וכ''ש במ''ש כו'. כבר כתבתי תשו' על דין זה והנני מעתיקה.

And all the more so on Motzaei Shabbos, etc. I have already written a responsum on this law, and here I copy it.

פניתי את לבי להבין ולהשכיל במעט בינתי איך להתנהג בהוראה זו שנחלקו בה בתראי הרב הגדול מהרמ"א בא"ח סי' רס"ג כתב דאם המשיך א' סעודתו במ"ש עד הלילה דמותר לו לומר לחבירו שכבר הבדיל שיעשה מלאכתו ומותר ליהנות מבישולו אז ואחריו קם הרב מוהר"מ יפה ז"ל ופסק לאיסור כמ"ש בסמוך דבריו:

I turned my heart to understand and to comprehend, with my small understanding, how to conduct oneself in this ruling, about which the later authorities disagreed. The great Rav, the Rama, wrote in Orach Chaim siman 263 that if one extended his meal on Motzaei Shabbos into the night, he may tell his fellow who has already made havdala to do his work, and he may benefit from his cooking then. And after him arose the Rav, Moreinu HaRav Mordechai Yaffe, of blessed memory, and ruled to forbid, as I will write his words below.

תחלה נבאר מחלוקת הראשונים דהיינו הרשב"א עם הר"ן במקור דין זה לענין עיולי שבת: **איתא** בפרק שואל (שבת ד' קנ"א) אר"י א"ש מותר לאדם לומ' לחבירו שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות שבתחומי וכ' ב"י בא"ח סי' רס"ג בשם הרשב"א דמהא שמעינן דישראל שקיבל עליו שבת קודם שחשיכה מותר לומר לישראל חבירו לעשות לו מלאכה פלונית. והר"ן כתב על זה ולי נראה אין הנדון דומה לראיה דש"ה דאם יש שם בורגנין הוא עצמו שומר עכ"ל וכב"י על דברי הר"ן וז"ל ואיני מבין דבריו דה"נ איכא למימר אם לא היה מקבל שבת הוא עצמו היה מותר לעשות לו מלאכה עכ"ל

First let us explain the dispute of the Rishonim – namely the Rashba with the Ran – about the source of this law regarding the entry of Shabbos. It is stated in perek Sho'el (Shabbos 151[a]): Rav Yehuda said in the name of Shmuel: a person may say to his fellow, "Guard for me the fruits that are in your *techum*, and I will guard for you the fruits that are in my *techum*." And the Bais Yosef, Orach Chaim siman 263, wrote in the name of the Rashba: from this we learn that a Jew who accepted Shabbos upon himself before dark may tell a fellow Jew to do a certain melacha for him. And the Ran wrote on this: "But it seems to me that the case is not like the proof, since there, if there are *burganin* [watch-huts], he himself may guard" – end of quote. And the Bais Yosef wrote on the Ran's words, in these words: "And I do not understand his words, since here too one can say that had he not accepted Shabbos, he himself would have been permitted to do the melacha" – end of quote.

ונלע"ד דטענת הרב"י אינה טענה בזה דע"כ לא מהני סברא זו שיש היתר בלא"ה אלא כל שיש היתר עכשיו אבל לא מהני לומר כן למפרע דהיה יכול להיות תחילה בענין שיהיה עכשיו היתר דמ"מ עכשיו דאין לו היתר תדע שהוא כן דאי נימא גם למפרע מהני אמאי אר"ח שם מותר לומר לכרך פ' אני הולך למחר כיון שיש לו היתר ע"י בורגנין היה לו לו' שאם היה רוצה היה הולך שם או סמוך לו קודם שבת אלא פשוט שא"א כן אלא ביש צד עכשיו להתיר אע"פ שהוא שבת וכיון שבשבת עצמו מצינו היתר בזה כל שיש בורגנין ע"כ מותר אף בלא בורגנין דאיסור אמירה לא שייך בזה כיון שאינו שוה לכל עכשיו ביום השבת משא"כ בזה שקיבל עליו שבת קיבל עליו כל קדושתו דאל"כ ה"ל לאתנויי אזה מקבל ואזה לא מקבל ומדלא אתני ה"ל שבת מיד לכל מילי וזה פשוט בעיני:

And it seems to my humble opinion that the Bais Yosef's argument is no argument in this. For this reasoning – that there is a permission in another way – helps only where there is a permission now; it does not help to say so retroactively, that it could have been from the start in such a way that there would now be a permission, since in any case now he has no permission. Know that it is so: for if we say that retroactively too it helps, why was it said there, "It is permitted to say, 'I am going to such-and-such city tomorrow,'" because he has a permission by means of *burganin* [Shabbos 150b, Rav Yehuda in the name of Shmuel; printed: אר"ח]? He should have said that had he wished, he could have gone there, or near it, before Shabbos. Rather, it is simple that one cannot [reason] so, except where there is now an aspect to permit, even though it is Shabbos. And since on Shabbos itself we find a permission in this wherever there are *burganin*, therefore it is permitted even without *burganin*, for the prohibition of saying does not apply here, since it is not equal for all now, on the Shabbos day. Which is not so here, where he accepted Shabbos upon himself: he accep-

ted upon himself all its sanctity, for otherwise he should have stipulated, "This I accept and this I do not accept"; and since he did not stipulate, it is Shabbos immediately for all matters. And this is simple in my eyes.

אמנם בענין קושית הר"ן על הרשב"א בעסק זה הגם כי איני כדאי להכריע מ"מ נלע"ד דלק"מ על הרשב"א דמ"ש הר"ן דשאני בשמור לי פירותי כו' דאפשר לו על ידי בורגנין דמוכח בגמרא דאין הטעם משום בורגנין דהא ר"י אמ' שמואל חידש דבר זה דבורגנין על דין דמותר לומר לכרך פ' אני הולך למחר שאם יש בורגנין כו' ופרכינן עליה ממתני' דתנן אין מחשיכין על התחום להביא פירות. דהא יש היתר שאם היו מחיצות כו' משמע דבלאו דברי שמואל לא הוי קשיא ליה מתני' בעצמה רישא וסיפא דתנא רישא אין מחשיכין על התחום להביא פירות ובסיפא תנן אבל מחשיך הוא לשמור פירות וע"כ לומר דמתני' עצמה ניחא ליה מטעם שפירש"י במתני' דהבאת פירות הוא דבר שאסור לעשותו בשבת ע"כ אין מחשיכין בשבילו לצאת אחר שבת בשביל זה משא"כ שמירת פירות שהוא עצמו מותר בשבת אם היה בתחומו רק שההליכה חוץ לתחום מעכבת עליו ע"כ מותר להחשיך בשביל זה רק מחמת דברי שמואל שחידש היתר זה ואמר כל שיש צד היתר עכשיו בשבת לשום אדם דהיינו מי שיש לו בורגנין התירו האמירה לכל אדם ה"נ בהבאת פירות נימא מתוך שיש היתר למי שיש לו מחיצות יהיה מותר להחשיך. נמצינו למדין דטעם היתר דמתני' להחשיך לשמור פירותיו לא תליא בהיתר בורגנין אלא בטעם דהשמירה בעצמה אין בה מעשה איסור

However, regarding the Ran's question on the Rashba in this matter – although I am not worthy to decide, nevertheless it seems to my humble opinion that there is no difficulty at all on the Rashba. For what the Ran wrote – that "Guard my fruits, etc." is different, since it is possible by means of *burganin* – it is proven in the Gemara that the reason is not because of *burganin*. For Rav Yehuda said that Shmuel originated this matter of *burganin* regarding the law that one may say, "I am going to such-and-such city tomorrow," since if there are *burganin*, etc.; and we challenge it from the Mishna, which teaches: "One may not wait at dusk at the [edge of the] *techum* to bring fruits" – but there is a permission, since if there were partitions, etc. This implies that without Shmuel's words, the Mishna in itself, first part and last part, was no difficulty to him: for the first part teaches "one may not wait at dusk at the *techum* to bring fruits," and the last part teaches "but he may wait at dusk to guard fruits." And we must say that the Mishna itself was settled for him by the reason Rashi explained in the Mishna: bringing fruits is a thing that is forbidden to do on Shabbos, therefore one may not wait at dusk for its sake to go out after Shabbos for it; which is not so with guarding fruits, which itself is permitted on Shabbos if [the fruits] were within his *techum* – only the walking outside the *techum* prevents him – therefore it is permitted to wait at dusk for its sake. Only because of the words of Shmuel, who originated this permission and said that wherever there is now, on Shabbos, an aspect of permission for any person – namely, one who has *burganin* – they permitted the saying for every person, [did the Gemara ask:] here too, with bringing fruits, let us say that since there is a permission for one who has partitions, it should be permitted to wait at dusk. We find, then, that the reason the Mishna permits waiting at dusk to guard one's fruits does not depend on the permission of *burganin*, but on the reason that the guarding itself involves no forbidden act.

וא"ל דאחר שנאמרו דברי שמואל נשתנ' באמת טעמא דמתני' והיה טעם היתר להחשיך לשמור פירות בשביל בורגנין זה אינו דא"כ לא היה לו לשמואל לחדש דין חדש מותר לומר לכרך פ' אני הולך כו' אלא היה לו לומר מ"ט דמתני' דמותר להחשיך בשביל שמירות פירות בשביל שאם יש בורגנין אע"כ דטעמא דמתני' לאו משום בורגנין אלא מטעמא דאין כאן איסור שבת מצד המעשה עצמו כמ"ש וזהו גופיה טעם דברי שמואל בהך מימרא אחריתא דאמר אומר אדם לחבירו שמור לי פירות שבתחומך כו' דאין כאן איסור לגמרי דזהו ממש כטעם מתני' דהחשכה לשמור פירות כדאיתא שם דזה תלוי בזה

And do not say that after Shmuel's words were said, the reason of the Mishna really changed, and the reason for permitting waiting at dusk to guard fruits became because of *burganin*. That is not so; for if so, Shmuel should not have originated a new law, "it is permitted to say, 'I am going to such-and-such city,' etc."; rather he should have said, "What is the reason of the Mishna, that one may wait at dusk to guard fruits? Because if there are *burganin*." You are forced [to conclude] that the Mishna's reason is not because of *burganin*, but for the reason that there is no prohibition of Shabbos here from the act itself, as I wrote. And this itself is the reason of Shmuel's words in that other statement, where he said, "A person may say to his fellow, 'Guard for me the fruits in your *techum*,' etc." – that there is no prohibition here at all. For this is exactly the reason of the Mishna about waiting at dusk to guard fruits, as stated there, that the one depends on the other.

ועוד ראייה דאי תאמר דטעם היתר פירות תחומך הוא משום בורגנין כאידך דשמואל דמותר לומר לכרך פ' אני הולך קשה תרתי דשמואל ל"ל כיון דחד טעמא לתרוייהו וא"ת השתא נמי לפ"ד שהטעם לאו משום בורגנין מכ"ש קשה הך דשמואל בפירות תחומך ל"ל דהא מצינו היתר אפי' ביש איסור שבת כגון באמירה לכרך פ' אני הולך למחר ומ"מ מותר כיון שיש היתר על ידי בורגנין כ"ש היכא דאין צריך לבורגנין לק"מ דהא במסקנא אנן מפרשי' דברי אבא שאול שנתן כלל כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו הוא מכח דברי שמואל שאמר מימרא דפירות תחומין וה"ק לת"ק כיון דהיתר להחשיך הוא תלוי בהיתר אמירת פירות תחומך היה לך ליתן כלל בזה דאמירה והחשכה שווין ונ"מ לענין לפקח על עסקי מת וכלה דגם שם יש היתר בהחשכה כיון שיש היתר באמירה ושם בעסקי המת

אין שום היתר בלא"ה כדאמרינן שם במימרא קמייתא דשמואל דפרכינן אלא מת מאי ניהו להביא לו ארון ותכריכין כו' הא אחר נמי כיון שאם יש שם מחיצות הוה היתר ומשנינן משכחת לה למיגז ליה גלימא שבזה אין מועיל היתר מחיצות דהוא כמו היתר בורגנין וא"כ שפיר מיתרצי דברי שמואל שהוצרך לומר מימרא דפירות תחומך כדי לגלות לנו דכאן לא מיירי בהיתר ע"י בורגנין ומינה נילף היתר דמת וכלה דלא מיירי בענין שיש היתר בלא"ה:

> And a further proof: for if you say that the reason permitting "fruits in your *techum*" is because of *burganin*, like Shmuel's other [statement] that one may say "I am going to such-and-such city," it is doubly difficult – why do we need two [statements] of Shmuel, since there is one reason for both? And if you say: now too, according to my words that the reason is not *burganin*, all the more so it is difficult – why do we need Shmuel's [statement] about "fruits in your *techum*," since we find a permission even where there is a prohibition of Shabbos, as with saying "I am going to such-and-such city tomorrow," which is nevertheless permitted since there is a permission by means of *burganin*; all the more so where *burganin* are not needed? There is no difficulty at all. For in the conclusion we explain that the words of Abba Shaul, who gave a rule – "whatever I am entitled to say, I may wait at dusk for it" – stem from the words of Shmuel, who said the statement about the fruits of the *techum*. And this is what he says to the Tanna Kamma: since the permission to wait at dusk depends on the permission to say "fruits in your *techum*," you should have given a rule in this, that saying and waiting at dusk are equal. And the practical difference is regarding attending to the needs of a dead person and a bride: there too there is a permission to wait at dusk, since there is a permission to say; and there, in the matters of the dead, there is no permission in another way. As we say there in Shmuel's first statement, where we challenge: "But a dead person – what is it [that he waits for]? To bring him a coffin and shrouds, etc. – [then] for another [purpose] too, since if there are partitions there it would be a permission"; and we answer: it is found [in a case of going] to cut him a cloak, where the permission of partitions does not help – which is like the permission of *burganin*. If so, Shmuel's words are well resolved: he needed to say the statement of "fruits in your *techum*" to reveal to us that here it does not speak of a permission by means of *burganin*; and from it we learn the permission for a dead person and a bride, which does not speak of a case where there is a permission in another way.

ולפי"ז שפיר יליף הרשב"א כשם שכאן בפירות תחומך אין אנו צריכין להיתר בורגנין אלא מותר מכח דאין כאן איסור לגמרי כיון שלחבירו מותר ואין עליו איסור שבת ע"כ מותר לזה האמירה שישמור פירותיו ה"נ בזה שקיבל עליו שבת קודם חשיכה אין עליו איסור אמירה לחבירו שהוא מותר לגמרי דלא נאסר אמירה אלא בדבר שהוא שוה לכל אדם מישראל ועלו דברי הרשב"א כהוגן ולכך הביאו בש"ע דבריו להלכה ותו דגם הר"ן לא נחלק פי' מצד הדין עליו אלא שכתב שאין הנדון דומ' לראייה וכ"כ בס"ד שדומה ממש:

> According to this, the Rashba derives it well: just as here, with "fruits in your *techum*," we do not need the permission of *burganin*, but it is permitted because there is no prohibition here at all – since for his fellow it is permitted and there is no prohibition of Shabbos on him, therefore this one may tell him to guard his fruits – so too with one who accepted Shabbos upon himself before dark: there is no prohibition on him of saying to his fellow, who is entirely permitted, for saying was forbidden only in a matter that is equal for every Jew. And the words of the Rashba come out properly, and therefore the Shulchan Aruch brought his words as halacha. And further, the Ran too did not disagree with him about the law; he only wrote that the case is not like the proof – and I have written, with Hashem's help, that it is exactly alike.

ועתה נדון במחלוקת דבתראי דהרב רמ"א יליף מדברי רשב"א דלעיל דה"ה במ"ש אם אחד המשיך סעודתו עד הלילה שמותר לומר לחבירו לעשות לו מלאכה וליהנות ממנו ורמ"י חולק עליו וז"ל אבל ל"נ דאין דומה עיולי שבתא לאפוקי שבתא דבעיולי שבתא הדבר תלוי בנדרו וקיבלו עליו קדושת שבת ונוכל לומר שזה קיבל עליו וזה לא קיבל עליו אבל באפוקי שבתא שכבר נאסר עליו ביום השבת והוא ממשיך בקדושתו בלילה כל האיסורים נמשכים עמו כו' וכל זמן שלא בירך ב"ה הרי קדושת שבת עליו:

> And now let us consider the dispute of the later authorities. The Rav, the Rama, derives from the Rashba's words above that the same applies on Motzaei Shabbos: if one extended his meal into the night, it is permitted to tell his fellow to do melacha for him and to benefit from it. And the Rav Mordechai Yaffe disagrees with him, in these words: "But it seems to me that the entry of Shabbos is not like the exit of Shabbos. For at the entry of Shabbos the matter depends on his vow – he accepted the sanctity of Shabbos upon himself – and we can say that this one accepted and that one did not accept. But at the exit of Shabbos, since it was already forbidden to him on the Shabbos day and he extends its sanctity into the night, all the prohibitions extend with him, etc.; and as long as he has not said Birkas HaMazon, the sanctity of Shabbos is upon him."

ונלע"ד עיקר כדעת מהרמ"א ומהרמ"י לא עיין כל הצורך בזה דאיהו חושב דהיתר של הרשב"א בע"ש קודם חשיכה הוא מטעם שזה מקבל לא קיבל עליו לאסור על עצמו מלאכת חבירו וכ"כ הוא שם בהדיא בתחלת סי"ז וז"ל שאע"פ שקיבל עליו השבת להוסיף מחול על הקודש מ"מ לא אסר אלא מלאכת עצמו אבל מלאכת חבירו לא אסר עליו עכ"ל הרי שתלה ההיתר מחמת שלא קיבל עליו מלאכת חבירו וזה אינו דא"כ אין לו שייכות להההיא דהרשב"א דיליף ליה מגמ' דפירות תחומך דשם הוי שבת גמור ואפילו הכי מותר מטעם כיון שאין האיסור שוה לכל וה"ה נמי בזה.

> And it seems to my humble opinion that the main [view] is like the opinion of the Rama, and the Rav Mordechai Yaffe did not examine this as much as was needed. For he thinks that the Rashba's permission on Erev Shabbos before dark is for the reason that this one who accepts did not accept upon himself to forbid his fellow's melacha to himself. And so he wrote explicitly there, at the beginning of seif 17, in these words: "For even though he accepted Shabbos upon himself, to add from the weekday onto the holy, nevertheless he forbade only his own melacha, but he did not forbid his fellow's melacha upon himself" – end of quote. Thus he made the permission depend on [the fact] that he did not accept his fellow's melacha upon himself. And this is not so; for if so, it has no connection with the Rashba's [ruling], who derived it from the Gemara of "fruits in your *techum*," where it is full Shabbos and even so it is permitted, for the reason that the prohibition is not equal for all – and the same here.

וראיתי בדפוס חדש של ספר לבוש החור שפירש הרב רמ"י בתשובה שפי' דברי הרשב"א באופן זה כי היכי דפירות תחומך מותר כיון שיש היתר ע"י בורגנין ה"נ יש כאן היתר בקבלת שבת דאלו בעי לא היה מקבל עליו שבת וזה כפי' ב"י שהבאתיו בתחילת הפסק הזה וכבר דחינו אותו שם והנני מוסיף עוד עכשיו דאלו יליף לה מטעם בורגנין אמאי יליף לה הרשב"א ממימרא דשמואל השנית שאמר דין פירות תחומך ולא יליף לה ממימרא הקודמת הרבה דהיינו מה שאמרו מותר לומ' לכרך פ' אני הולך כו' ושם מבואר בפי' הטעם משום בורגנין ומ"ט שביק ליה הרשב"א ויליף ממימרא אחריתא המאוחרת ולא הוזכר שם טעם בורגנין כלל ואדרב' מוכח דלא הוה טעמא כן וכמ"ש תחלה בהוכחה ברורה:

> And I saw, in the new printing of the Levush HaChur, that the Rav Mordechai Yaffe explained in a responsum that he understands the Rashba's words in this way: just as "fruits in your *techum*" is permitted since there is a permission by means of *burganin*, here too there is a permission in the acceptance of Shabbos, since had he wished he would not have accepted Shabbos upon himself. And this is like the Bais Yosef's explanation, which I brought at the beginning of this ruling, and we have already rejected it there. And I now add further: if he derived it from the reason of *burganin*, why did the Rashba derive it from Shmuel's second statement, which stated the law of "fruits in your *techum*," and not from the much earlier statement – namely what they said, "It is permitted to say, 'I am going to such-and-such city,' etc." – where the reason, *burganin*, is explicitly stated? Why did the Rashba leave it and derive [the law] from another, later statement, where the reason of *burganin* is not mentioned at all – and on the contrary, it is proven that the reason is not so, as I wrote at first with a clear proof?

והנה איך שיהיה אין מקום לאיסור דאם תפרש טעם הרשב"א כמ"ש מהרמ"י בספרו דמותר מטעם שלא קיבל עליו כלל מלאכת חבירו ק' דהרשב"א לא נתכוין לזה דאין לזה דמיון דההיא דפירות תחומך אלא ודאי הך טעמא בדותא היא והטעם השני כיון שאם היה רוצה לא היה מקבל עליו כלל התוס' כמ"ש הרב בתשובה שם. א"כ כ"ש במ"ש שאם היה רוצה היה מבדיל דזה עדיף מקבלת שבת דהתם אין בידו לתקן עכשיו וכאן יש בידו גם עכשיו לתקן ולו' המבדיל אבל האמת הברור ששניהם אינם אמת אלא הטעם הוא דאיסור אמירה לא נאסר אפילו בשבת גמור רק באם הוא אסור לכל ישראל משא"כ באם מותר לזה בשבת ה"נ מותר גם להב' לו' לעשותו ממילא הוי כן בעיולי שבתא וכ"ש באפוקי שבתא וכמ"ש ומש"ה לא זכר הרשב"א מ"ש דק"ו הוא

> Now, however it may be, there is no room for a prohibition. For if you explain the Rashba's reason as the Rav Mordechai Yaffe wrote in his book – that it is permitted for the reason that he did not accept his fellow's melacha upon himself at all – it is difficult, since the Rashba did not intend this, for this has no comparison to "fruits in your *techum*"; rather, this reason is certainly fabricated. And [if you take] the second reason – since had he wished he would not have accepted the [addition] at all, as the Rav wrote in the responsum there – if so, all the more so on Motzaei Shabbos, since had he wished he would have made havdala; this is better than the acceptance of Shabbos, for there it is not in his hands to repair it now, and here it is in his hands even now to repair it and say "Hamavdil." But the clear truth is that both are untrue; rather, the reason is that the prohibition of saying was not forbidden even on full Shabbos except where it is forbidden to every Jew. Which is not so if it is permitted to this one on Shabbos – then it is also permitted for the second one to tell him to do it. Consequently it is so at the entry of Shabbos, and all the more so at the exit of Shabbos, as I wrote; and for this reason the Rashba did not mention Motzaei Shabbos, since it is a *kal vachomer*.

ומ"ש הרב רמ"י דקדושת שבת נמשכת ממילא עליו הוא דבר בלתי מתקיים כלל לפע"ד ואדרבא בגמרא פרק שואל (שבת דף ק"נ) לא מוכח כן דאי' התם משום ראב"י אסור לו לאדם שיעשה חפציו קודם שיבדיל משמע איסורא בעלמא איכא אבל לא קדושת שבת ממש וכן פירש"י אח"כ שם במה דאית' א"ל ר' אבא לרב אשי במערבא אמרי' הכי המבדיל בין קודש לחול ועבדינן צורכין ופירש"י שאמירה זו ללות את המלך להיכרא בעלמא ואע"ג דלא אבדיל עדיין בתפילה ומוכח ג"כ התם דע"י אחרים מותר לעשות חפציו מדאמר אסור לו לאדם כו' משמע דוקא בעצמו וזה פשוט

> And what the Rav Mordechai Yaffe wrote – that the sanctity of Shabbos extends upon him automatically – is a thing that does not stand at all, in my humble opinion. On the contrary, in the Gemara, perek Sho'el (Shabbos 150[b]), it is not proven so. For it is stated there in the name of Rabbi Eliezer ben Yaakov: "A person is forbidden to do his affairs before he makes havdala" – implying that there is merely a prohibition, but not actual sanctity of Shabbos. And so Rashi explained afterwards there, on what is stated:

"Rabbi Abba said to Rav Ashi: In the West we say thus – 'Hamavdil bein kodesh l'chol' – and we do our needs." And Rashi explained that this saying is to escort the King, merely as a sign, even though he has not yet made havdala in the tefilla. And it is also proven there that through others it is permitted to do his affairs, since he said "a person is forbidden, etc.," implying specifically himself; and this is simple.

אלא שהרב רמ"י כתב דכיון שלא בירך ב"ה לא הסיח דעתו מן השבת ואינו נכון לפי ע"ד וראיה מדמצינו בב"י בא"ח סי' קפ"ח לענין אם נמשכה סעודת מ"ש עד הלילה שהרא"ש כתב שאין לומ' רצה מ"ד אמי ששכח לו' מנחה של שבת ומתפלל בלילה שתים של חול אע"פ שנתחייב בשבת תפלה זו ואחר כך מביא הג"ה שי"ל רצה ומביא תירץ בשם תשובה אשכנזית על ההיא דתפלת מנחה שהביא הרא"ש ממנה דשאני תפלה כיון דהזמן עבר ואינו מתפלל אלא לתשלומין והיאך יתפלל שבת אבל ב"ה אתי על סעודה שסעד בשבת וכיון דאכתי לא צלי ערבית של חול צריך להזכיר מעין המאורע בב"ה הרי לפניך דלא אמר לו' רצה בשביל שעדיין קדושת שבת עליו עכשיו כל זמן שלא הסיח דעתו ממנו אלא כיון שתחילה סעד בשבת יש לברך עכשיו על התחלת הסעודה אבל לא על מה שסועד עכשיו בלילה תדע לך דאי אקרי בא' שהתחיל לאכול בלילה קודם שהתפלל פשוט שאין לו לו' רצה כיון דאין כאן התחלת סעודה ביום ע"כ אין מקום לו' כיון דלא בירך ב"ה עדיין שבת עליו

Only that the Rav Mordechai Yaffe wrote that since he has not said Birkas HaMazon he has not removed his mind from Shabbos – and this is not correct in my humble opinion. And a proof: from what we find in the Bais Yosef, Orach Chaim siman 188, regarding one whose Shabbos meal extended into the night, that the Rosh wrote that one does not say "Retzei," just as with one who forgot to pray Mincha of Shabbos and prays two weekday [tefillos] at night, even though he became obligated in this tefilla on Shabbos. And afterwards he brings a gloss that one says Retzei, and brings an answer in the name of an Ashkenazic responsum to that [case] of the Mincha tefilla that the Rosh brought: tefilla is different, since its time has passed and he prays only as a makeup – and how could he pray [a tefilla] of Shabbos? But Birkas HaMazon comes on the meal that he ate on Shabbos, and since he has not yet prayed the weekday Ma'ariv, he must mention [something] of the occasion in Birkas HaMazon. Here you see that it did not say to say Retzei because the sanctity of Shabbos is still upon him now, as long as he has not removed his mind from it; rather, since he first ate on Shabbos, he must bless now for the beginning of the meal, but not for what he eats now at night. Know [that this is so]: for if it happened that one began to eat at night before he prayed, it is simple that he should not say Retzei, since there is no beginning of a meal by day here. Therefore there is no room to say that since he has not yet said Birkas HaMazon, Shabbos is still upon him.

ומ"ש רמ"י ראיה ממי שעושה ב' ימים יה"כ דאסור בשני אפי' מי שאינו עושה ב' ימים אסור לבשל לזה שאני התם דזה המחמיר הוא רוצה לצאת ידי ספק דשמא עיקר י"כ למחר ונמצא דהשני הוא עושה באיסור לפי סברתו של זה משא"כ כאן דהאחר עוש' בהיתר גמור כיון דלילה הוא מותר אף לזה שלא הבדיל עדיין וזה הקשו כבר על רמ"י כמ"ש שם בתשובה שלו אלא שתי' דהתם לאו משום ספיקא דיומא מדיש לו היתר על נדרו בזה אלא ודאי משום גדר חסידות הוא דהא אנן בקיאין בקביעא דירחא ודבריו תמוהים מאוד דהא בכל ב' י"ט של גליות לא סמכינן אהך בקיאות משום שמא ישכח הבקיאות כמו שלחו מתם ריש ביצה אלא שבי"כ מכח שא"א לעמוד לרוב הצבור בכך סמכינן אעיקר הדין כמ"ש רמ"י גופי' בסי' תרכ"ד אלא שקצת חסידים מחמירים ועושים בי"כ כמו בשאר י"ט ונמצא לדידהו הוי ב' ימים של י"כ כמו בשאר י"ט ממש:

And as for the proof the Rav Mordechai Yaffe wrote from one who keeps two days of Yom Kippur, that on the second [day] even one who does not keep two days is forbidden to cook for him – there it is different: this stringent one wants to discharge the doubt that perhaps the main Yom Kippur is tomorrow, and the second one turns out to be doing [it] in prohibition according to this one's view. Which is not so here, where the other does it with complete permission, since it is night, permitted even for this one who has not yet made havdala. And this was already asked of the Rav Mordechai Yaffe, as written there in his responsum, only that he answered that there it is not because of the doubt about the day, since he has a release from his vow in this; rather, certainly it is because of a fence of piety, since we are expert in the fixing of the month. And his words are very astonishing: for in all [cases of] the two Yamim Tovim of the diaspora we do not rely on this expertise, lest the expertise be forgotten, as they sent from there [Eretz Yisrael], at the beginning of Beitza. Only on Yom Kippur, because the majority of the community cannot endure it, do we rely on the basic law, as the Rav Mordechai Yaffe himself wrote in siman 624; only that a few pious people are stringent and keep Yom Kippur like other Yamim Tovim, and it turns out for them that there are two days of Yom Kippur, exactly like other Yamim Tovim.

אחד כותבי זה כמה שנים מצאתי גם למו"ח ז"ל שמתיר כדעת רמ"א וכ' ג"כ קצת מהדברים שזכרתי:

After I wrote this, some years [later], I found that my father-in-law [the Bach], of blessed memory, also permits, like the opinion of the Rama, and he too wrote some of the things that I mentioned.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3 on Taz 3 **פרי מגדים – משבצות זהב (ג)**

וכ"ש במ"ש כו' עט"ז הביא תשובה. והנה מדבריו הקדושים אנו למידין כמה הילכתא גבורתא

And all the more so on Motzaei Shabbos, etc. – on the Taz. He brought a responsum. And from his holy words we learn several mighty halachos.

א' שאין איסור אמירה כ"א שאסור לכל ישראל ואף ע"ג אמירה לעכו"ם שבות אע"פ שעכו"ם עושה בהיתר הכא כיון של ישראל חבירו מותר לא גזרו אמירה בזה ולפ"ז מותר לומר לכהן דילך ישראל למקום טומאת מת ולהביא לו משם חפציו וכדומה ובאמת לא הזכירו פוסקים מדין זה לאיסור וכעת לא מצאתיו ולטעם הט"ז נכון הוא משא"כ לטעם ברגני"ן לא הוי היתר. אלא שיש לראות נימא שלוחו של אדם כמותו וכ"ש למ"ד היכא דהשליח אין בר חיובא המשלח חייב וי"ל. ועב"י ס"ס רמ"ד בשם סמ"ג מל"ת ע"ה כל מלאכה לא יעשה בהם ע"י אחרים ג"כ.

First: there is a prohibition of saying only [in a matter] that is forbidden to all of Israel. And even though telling a non-Jew is a *shevus*, even though the non-Jew does it with permission, here, since it is permitted for his fellow Jew, they did not decree against saying in this. And according to this, it is permitted for a Kohen to tell a Yisrael to go to a place of corpse-*tumah* and bring him his belongings from there, and the like. And in truth the poskim did not mention a prohibition from this law, and at present I have not found it; and according to the Taz's reason it is correct, which is not so according to the reason of *burganin*, [by which] it would not be a permission. But one must consider whether we say "a person's agent is like himself," and all the more so according to the one who says that where the agent is not subject to the obligation, the sender is liable; and it can be said [otherwise]. And see the Bais Yosef at the end of siman 244, in the name of the Smag, negative commandment 75: "no melacha shall be done in them" – through others as well.

ובמוצאי שבת חשיכה קודם הבדלה אין איסור רק מדרבנן ומותר לומר לחבירו שיעשה מלאכה הואיל ואין איסור לחבירו האמירה מותרת כמו בע"ש ומשמע הא כשאסור לכל ישראל אסור האמירה לעכו"ם אף בדרבנן וע"ד סימן רצ"ו סעיף ס"ט בכלאי הכרם בח"ל דרבנן מותר לתינוק עכו"ם לא לגדול ובסימן רצ"ז אות א' מזה בהלכות כלאי זרעים וברצ"ז הלכות כלאי בהמה בש"ך אות ג"ד ועיין לקמן ש"ז במ"א אות כ"ט. ובט"ז רצ"ו אות כ"א דבאיסור תורה אף לקטן עכו"ם אסור ובאיסור דרבנן לתינוק עכו"ם מותר יע"ש

And on Motzaei Shabbos, after dark, before havdala, there is only a Rabbinic prohibition, and it is permitted to tell his fellow to do melacha, since there is no prohibition for his fellow, [so] the saying is permitted, as on Erev Shabbos. And it implies that when it is forbidden to all of Israel, saying to a non-Jew is forbidden even in a Rabbinic [matter]. And see Yoreh De'ah 296:69, regarding *kil'ei hakerem* outside Eretz Yisrael, [which is] Rabbinic: it is permitted [to have] a non-Jewish child [do it], not an adult; and 297, note 1, on this, in Hilchos Kil'ei Zera'im; and in 297, Hilchos Kil'ei Behema, in the Shach, note ג"ד; and see below, 307, Magen Avraham note 29. And in the Taz, 296 note 21: in a Torah prohibition it is forbidden even to a non-Jewish child, and in a Rabbinic prohibition it is permitted to a non-Jewish child – see there.

ובאמת מ"ש המחבר שם דמותר לתינוק עכו"ם נלמד משבת קל"ט א' רב משרשיא כו' כמ"ש באר הגולה ק"כ וי"ל התם כשותא בכרמא מותר בח"ל כר"ט ולא הוי בני תורה במקום רב משרשיא כמ"ש התוספות שם ד"ה רב עמרם ומש"ה מותר לתינוק עכו"ם. ועיין פי"ג ה"ג מה' שכירות ומ"מ שם שיש פסקו לקולא בעיא דבבא מציעא צ"א ויש לחומרא וכ"כ הב"י בי"ד רצ"ז לחומרא וצריך טעם למה דספק דרבנן הוא ובראי"ש ב"מ שם דפשיטא ליה יע"ש

And in truth, what the Mechaber wrote there – that it is permitted [through] a non-Jewish child – is learned from Shabbos 139a, "Rav Mesharshiya, etc.," as written in the Be'er HaGolah, 120. And it can be said that there it is *kushta* in a vineyard, which is permitted outside Eretz Yisrael, like Rabbi Tarfon, and they were not people of Torah in Rav Mesharshiya's place, as Tosafos wrote there, ד"ה רב עמרם; and therefore it is permitted [through] a non-Jewish child. And see perek 13, halacha 3 of Hilchos Sechirus. Nevertheless there, some ruled leniently in the question of Bava Metzia 91, and some stringently; and so wrote the Bais Yosef in Yoreh De'ah 297 – stringently; and a reason is needed why, since it is a Rabbinic doubt; and in the Rosh, Bava Metzia there, it was obvious to him – see there.

והיה נראה לומר דבי"ט אסמכוה אקרא כל מלאכה לא יעשה בהם אפילו ע"י עכו"ם כמ"ש הסמ"ג הביאו הב"י כאן בס"ס רמ"ד ומיבעיא לן אי יליף שאר איסורים מיניה או לאו וא"כ אי יליף שאר איסורין הוה כעין של תורה מדאסמכוה אקרא וכבר כתבנו בפתיחה כוללת דאסמכתא רצו חז"ל להיות עליו דין תורה מעפ"י התורה אשר יורוך (ול"ש הכי אתני) ובאיסור דרבנן לגמרי היה מקום לומר דספיקא לקולא בשאר איסורין וכן מוכחין קצת דברי רמ"א בי"ד רצ"ז ה' כלאי בהמה ס"ד אמירה לעכו"ם באיסור לאו משמע בדרבנן לא אלא ברצ"ו סעיף ס"ט מבואר דלעכו"ם גדול אסור בדרכנו ונאמר מ"ש כאן כלאי לאסור אף בתינוק עכו"ם ובח"מ של"ח ס"ו כתב הר"ב בהג"ה דאמירה לעכו"ם אסור כמו בשבת וא"כ אף באיסור דרבנן אסור אמירה לעכו"ם כמו בשבת אם אין בו צורך הרבה כבסי' ש"ז ס"ה יע"ש. ומההיא דשבת קל"ט משמע דלגדול אסור נפשטא בעיין דב"מ צ' ואין להאריך כאן וא"ה בס"ז יבואר עוד בזה. ועיין אה"ע סימן ה' ב"ש אות ט"ז בזה:

And it would appear to say that on Yom Tov they attached it to the verse "no melacha shall be done in them" – even through a non-Jew, as the Smag wrote, brought by the Bais Yosef here at the end of siman 244 – and we are in doubt whether other prohibitions are derived from it or not. If so, if other prohibitions are derived [from it], it is like a Torah [law], since they attached it to a

verse; and we have already written in the Pesicha Kolelles that for an *asmachta* the Sages wished it to have the law of Torah, from "according to the Torah that they will teach you" (and ל"ש הכי אתני). And in an entirely Rabbinic prohibition there would be room to say that the doubt is lenient for other prohibitions. And so the Rama's words in Yoreh De'ah 297, Hilchos Kil'ei Behema, seif 4, somewhat prove: "saying to a non-Jew in [a matter of] a negative commandment" – implying, in a Rabbinic one not. But in 296:69 it is explained that to an adult non-Jew it is forbidden in Rabbinic [matters], and we shall say that here, with *kil'ayim*, [it means] to forbid even [through] a non-Jewish child. And in Choshen Mishpat 338:6 the Rav wrote in a gloss that saying to a non-Jew is forbidden as on Shabbos; if so, even in a Rabbinic prohibition saying to a non-Jew is forbidden, as on Shabbos, if there is no great need, as in 307:5 – see there. And from that [Gemara] of Shabbos 139 it is implied that to an adult it is forbidden, [so] the question of Bava Metzia 90 is resolved. There is no need to elaborate here; with Hashem's help this will be explained further בס"ז. And see Even HaEzer siman 5, Bais Shmuel note 16, on this.

ויש לראות א"כ שבות דשבות בשבת לתינוק עכו"ם לשתרי כמו ההיא דשבת קל"ט א' בר"ב משרשיא מאחר דאנן קיי"ל דבשאר איסורים שוה לשבת ולא שמענו זה מעולם להתיר שבות דשבות בתינוק עכו"ם אם לא לצורך מצוה וצורך גדול ומקצת חולי כבסי' ש"ז ס"ה. וצ"ע כעת בזה:

And one must consider: if so, a *shevus d'shevus* on Shabbos should be permitted through a non-Jewish child, like that [case] of Shabbos 139a with Rav Mesharshiya, since we hold that in other prohibitions it is equal to Shabbos. And we have never heard of permitting a *shevus d'shevus* through a non-Jewish child, except for the need of a mitzva, a great need, or slight illness, as in 307:5. And it needs investigation at present on this.

ודע דהלבוש בהג"ה כתב דבע"ש משום נדר הוא דאסור בתוס' ואי בעי מצי מיתשל על נדרו ודמי לבורגנין שיש היתר עכשיו משא"כ במ"ש הביאו הא"ר אות ל"ח ומ"א בזה. ועסי' רס"א במ"א אות ח' ואות יו"ד ומשמע לכאורה דמתחלת השקיעה אם קבלו לתוספת הוי ד"ת ומפלג המנחה עד תחלת השקיעה הוי מד"ס אם קבלו בנדר וצ"ע ואי"ה במקום אחר יבואר מענין נדרים כה"ג אין להאריך. עסי' תקס"ב:

And know that the Levush, in [his] gloss, wrote that on Erev Shabbos it is forbidden during the *tosefes* because of a vow, and if he wished he could be released from his vow, and it is like *burganin*, where there is a permission now; which is not so on Motzaei Shabbos. The Eliya Rabba brought it in note 38, and the Magen Avraham on this. And see siman 261, Magen Avraham notes 8 and 10; and it seemingly implies that from the beginning of sunset, if they accepted for *tosefes*, it is from the Torah, and from plag hamincha until the beginning of sunset it is from the Sofrim, if they accepted with a vow; and it needs investigation. With Hashem's help, the matter of vows of this kind will be explained elsewhere; there is no need to elaborate. See siman 562.

ומ"ש הט"ז בריש דבריו משבת ק"ן ב' וקנ"א א' הנה המעיין בר"ן כתב בביאור טעם היתר שמור פירות שבתחומך מטעם דלישראל חבירו אין איסור מותר לזה לומר לו ה"ה מי שקיבל שבת כו' וכ"כ בחה"ר בשבע שיטות קנ"א א' אהא דשמואל דמותר מטעם דלישראל חבירו מותר הוא אין איסור באמירתו וה"ה מי שקיבל שבת כו' והב"י השמיט תיבות אלו דסובר אף אם נאמר מטעם בורגנין כמ"ש הר"ן מ"מ נלמוד מי שקיבל שבת דיש ג"כ היתר אלו לא קיבל שבת או מצי שבת למיתשל על נדרו כמ"ש הלבוש (עיין בס' חמד משה מ"ש שם והביא תוס' ק"ן ב' ד"ה אבל מחשיך יע"ש)

And what the Taz wrote at the beginning of his words, from Shabbos 150b and 151a: one who examines the Ran [sees that] he wrote, in explaining the reason for permitting "guard the fruits in your *techum*": for the reason that for his fellow Jew there is no prohibition, it is permitted for this one to tell him; the same for one who accepted Shabbos, etc. And so wrote the חה"ר in the Shiv'a Shitos, 151a, on that [statement] of Shmuel: it is permitted for the reason that for his fellow Jew it is permitted, [so] there is no prohibition in his saying; and the same for one who accepted Shabbos, etc. And the Bais Yosef omitted these words, since he holds that even if we say [it is] for the reason of *burganin*, as the Ran wrote, nevertheless we derive [the law of] one who accepted Shabbos, since there is likewise a permission had he not accepted Shabbos, or [since] he can be released from his vow, as the Levush wrote (see the Sefer Chemed Moshe, what he wrote there; and he brought Tosafos 150b, ד"ה אבל מחשיך – see there).

ומיהו לומר לעכו"ם ברור לי פירות שחוץ לתחום לילך העכו"ם בשבת אסור אף שיש היתר ע"י בורגנ"ן כמ"ש בחה"ר שם דהיתר דע"י בורגנ"ן ל"ש אלא לענין אמירה לבד מותר לומר לחבירו לך עמי למחר לכרך פלוני חוץ לתחום ולא הוי דיבור של חול הואיל ויש היתר ע"י בורגנ"ן אלו הוה אף בשבת כמ"ש בחה"ר ק"ן ויבואר אי"ה בש"ו וש"ז אבל לומר לעכו"ם שילך בשבת חוץ לתחום לא מהני היתר דבורגנ"ן והא דביצה כ"ה א' ובסימן תקט"ו ס"ה ושכ"ה ס"ח פירות שבאו חוץ לתחום אסורין למי שהובא בשבילו וכל שכן שאסור לאמר לו להביאן בי"ט ושבת ולא מהני היתר אמירה והחשכה כ"א לאחר השבת לא בשבת גופא כדאמרן

However, to tell a non-Jew, "ברור לי fruits that are outside the *techum*," for the non-Jew to go on Shabbos – it is forbidden even though there is a permission by means of *burganin*, as written in the חה"ר there: the permission by means of *burganin* applies only regarding saying alone – it is permitted to tell his fellow, "Go with me tomorrow to such-and-such city outside the *techum*," and it is not weekday speech, since there is a permission by means of *burganin*, were there such, even on Shabbos, as written in the חה"ר, 150; and it will be explained, with Hashem's help, in 306 and 307. But to tell a non-Jew to go outside the *techum* on Shabbos, the permission of *burganin* does not help. And [from] that [Gemara] of Beitza 25a, and in 515:5 and 325:8: fruits that came

from outside the *techum* are forbidden to the one for whom they were brought, and all the more so it is forbidden to tell him to bring them on Yom Tov or Shabbos; and the permission of saying and of waiting at dusk helps only for after Shabbos, not on Shabbos itself, as we said.

וא"כ צ"ע איך ס"ד טעמא דמי שקיבל שבת מותר לאמר לחבירו מטעם היתר אי לא קיבל דומיא דבורגני"ן הא בשבת ודאי אסור ודאי אין להחמיר בעכו"ם יותר מישראל כמ"ש בחה"ר קנ"א א' דמה"ט מותר לומר לעכו"ם שמור פירות שתוך התחום אם עכו"ם שם דלא גרע מישראל ולטעם הט"ז א"ש כל שישראל חבירו עושה בהיתר אף דלדידיה אסור רשאי לומר לו אף בשבת ה"ה כאן משא"כ לעכו"ם אף שאין מצווה על שבת מ"מ לישראל אסור לכן אם עושה עכו"ם כן בשבת אף שהיה היתר ע"י בורגני"ן אסור לישראל לומר לו ואם עשה אסור ליהנות מאותו מלאכה בשבת.

If so, it needs investigation how it could have been thought that the reason one who accepted Shabbos may tell his fellow is the permission [that would exist] had he not accepted, like *burganin* – but on Shabbos it is certainly forbidden. And certainly one should not be more stringent with a non-Jew than with a Jew, as written in the 151 ,חה"רa, that for this reason it is permitted to tell a non-Jew to guard fruits within the *techum* if the non-Jew is there, since it is no worse than a Jew. And according to the Taz's reason it is well: wherever his fellow Jew does it with permission, even though for himself it is forbidden, he may tell him, even on Shabbos – the same here; which is not so with a non-Jew: even though he is not commanded about Shabbos, nevertheless for a Jew it is forbidden. Therefore if a non-Jew does so on Shabbos, even though there would be a permission by means of *burganin*, it is forbidden for a Jew to tell him, and if he did it, it is forbidden to benefit from that melacha on Shabbos.

ועדיין צ"ע דהתם שמור פירות אין עושה חבירו מלאכה בשמירה ואף דלדידיה א"א לשמור שרי משא"כ לצוות לעשות מלאכה וכ"ש ליהנות מאותה מלאכה בשבת לא הוזכר בחה"ר רק שמותר לומר לעשות לו מלאכה ואפשר דבשבת אסור ליהנות ממעשה שבת דלדידיה שבת הוא. ומה שהביא בחה"ר ראיה מימרא דשמואל מקנ"א א' לומר אף בשבת שרי צ"ע כעת ועיין סי' ש"ח במ"א אות י"ב ואי"ה שם יבואר בזה יע"ש:

And still it needs investigation: for there, with "guard fruits," his fellow does no melacha in guarding, and even though he himself cannot guard, it is permitted; which is not so with instructing [him] to do melacha – and all the more so with benefiting from that melacha on Shabbos. The חה"ר mentioned only that it is permitted to tell [him] to do melacha for him; and possibly on Shabbos it is forbidden to benefit from a Shabbos act, since for him it is Shabbos. And what the חה"ר brought as proof from Shmuel's statement in 151a, to say that it is permitted even on Shabbos, needs investigation at present; and see siman 308, Magen Avraham note 12 – with Hashem's help it will be explained there in this; see there.

והוי יודע דלטעם הלבוש דה"נ אי בעי מיתשל על נדרו והוי בידו כמו בורגנין אי הוה בורגנין א"כ י"ל דוקא ביחיד המקבל שבת הא ציבור שקבלו שבת אסור לא' מהם לומר לעכו"ם לעשות מלאכה דא"נ מיתשל היחיד נגרר אחר הרוב ולאו ברשותיה כבסעיף י"ב אלא דברס"א במ"א אות ז"י"ן משמע אף ציבור שקבלו שבת יכול היחיד לומר לעכו"ם להדליק נר שלא לצורך שבת מטעם דיש מקומות שלא קבלו שבת ודמיא לאינהו מיכל אכלו כו' א"כ אין צורך כאן לילפותא דשמור פירות שבתחומך וגם למה חולק הר"ן בזה ודחי ליה כו' וצ"ע.

And know that according to the Levush's reason – that here too, if he wished, he could be released from his vow, and it is in his hands as with *burganin*, were there *burganin* – if so it can be said [that this is] only for an individual who accepts Shabbos. But [where] a community accepted Shabbos, it is forbidden for one of them to tell a non-Jew to do melacha, since even if the individual were released, the individual is drawn after the majority and it is not in his control, as in seif 12. But in siman 261, Magen Avraham note 7, it is implied that even where a community accepted Shabbos the individual may tell a non-Jew to light a lamp not for the need of Shabbos, for the reason that there are places that have not accepted Shabbos, and it resembles "they ate, etc." If so, there is no need here for the derivation from "guard the fruits in your *techum*"; and also, why does the Ran disagree on this and reject it, etc.? And it needs investigation.

עוד אבאר לך שבמוצאי שבת אין היחיד נגרר אחר הרוב אעפ"י שכולם לא התפללו ולא הבדילו יכול היחיד להבדיל ולעשות מלאכה עסי' רצ"ט ס"י והטעם דקיל איסוריה דמ"ש מהכנסת שבת לענין זה ויבואר עוד אי"ה ברצ"ט וכאן אין להאריך:

Further, I will explain to you that on Motzaei Shabbos the individual is not drawn after the majority: even though none of them has prayed or made havdala, the individual may make havdala and do melacha – see 299:10. And the reason is that its prohibition is lighter on Motzaei Shabbos than at the entry of Shabbos in this respect. With Hashem's help, it will be explained further in 299; here there is no need to elaborate.

כתב רש"ל בתשובה סימן פ"ה אין להדליק בנר חרס ישן על השולחן יע"ש ובאיש עני שאין לו ודאי מותר ממה שיתבטל מנר שבת דהוא חובה:

The Maharshal wrote in a responsum, siman 85, that one should not light in an old earthenware lamp on the table – see there. And for a poor man who has no other, it is certainly permitted, rather than neglect the Shabbos lamp, which is an obligation.

התפלל והבדיל לעשות לו מלאכתו להדליק לו נרות

Prayed and made havdala

MAGEN AVRAHAM 32 **מגן אברהם (לב)**

התפלל והבדיל. בתפלה כמ"ש סי' רצ"ט:

Prayed and made havdala. In the tefilla, as written in siman 299.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 32 on Magen Avraham 32 **פרי מגדים – אשל אברהם (לב)**

התפלל עמ"א רצ"ט סעיף יו"ד אע"פ שלא הבדיל על הכוס שרי ואי"ה שם יבואר עוד בזה:

Prayed – on the Magen Avraham. 299:10: even though he did not make havdala over the cup, it is permitted. With Hashem's help, this will be explained further there.

ומותר ליהנות ולאכול ממלאכתו

And it is permitted to benefit

MAGEN AVRAHAM 33 **מגן אברהם (לג)**

ומותר ליהנות. ול"ד להעושים ב' ימים יה"כ שאסורים לאכול בלילה מה שבישל אחר ביום דהתם לפי דעתם שמסתפקין שמא היום יה"כ א"כ המלאכה הזאת נעשית באיסור דאסור לכל ישראל לעשות מלאכה אבל הכא הוא יודע שכבר עבר שבת רק שהוא לא הבדיל

And it is permitted to benefit. And it is not like those who keep two days of Yom Kippur, who are forbidden to eat at night what another cooked by day. For there, according to their own view, since they are in doubt whether today is Yom Kippur, this melacha was done in a prohibition, since it is forbidden to all of Israel to do melacha; but here he knows that Shabbos has already passed, only he has not made havdala.

ול"ד למי שלא הניח ע"ת דצריך להקנות קמחו לאחרים אבל אחרים אסורי' לאפות קמחו דש"ה דקמחו נאסר דקנסוהו (ד"מ) וכ"כ בתשובה וכ"פ הב"ח דלא כלבוש דאוסר אא"כ בירך והסיח דעתו מהשבת לא ידעתי מה מועיל ברכת המזון למלאכה

And it is not like one who did not set an *eruv tavshilin*, who must transfer his flour to others, but others are forbidden to bake his flour; there it is different, since his flour was forbidden, because they penalized him (Darchei Moshe). And so he wrote in a responsum, and so ruled the Bach – not like the Levush, who forbids unless he has said Birkas HaMazon and removed his mind from Shabbos. I do not know how Birkas HaMazon helps for melacha.

וזה פשוט דאם אמר המבדיל וכו' הכל שרי כמ"ש ססי' רצ"ט אך צ"ע אם יכול אח"כ לו' רצה בב"ה די"ל דוקא כשהתפלל תפילת חול לא יאמר רצה אבל כשאמר המבדיל לחוד רשאי לומר רצה ועמ"ש סי' ער"א וס"ס קפ"ח:

And this is simple: if he said "Hamavdil, etc.," everything is permitted, as written at the end of siman 299. But it needs investigation whether he can afterwards say "Retzei" in Birkas HaMazon; for it can be said that only when he prayed the weekday tefilla should he not say Retzei, but when he said "Hamavdil" alone he may say Retzei. And see what I wrote in siman 271 and at the end of siman 188.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 33 on Magen Avraham 33 **פרי מגדים – אשל אברהם (לג)**

ומותר עמ"א הביא דברי ד"מ אות זי"ן ועסי' קפ"ח אות ח"י. ועשו"ת רמ"א קל"א סעיף ג'. בד"א נרשם נקודה בין וכ"ש למ"ש אח"כ מתחיל מי ועא"ר אות ל"ט די"ל מ"ש למ"ש דמותר וא"צ כדי שיעשו וע' לבוש אבל המ"א פירש דהוא הכל ענין אחד ואי"ה בט"ז יבואר בזה אם קבלו רוב הקהל שבת יע"ש:

And it is permitted – on the Magen Avraham. He brought the words of the Darchei Moshe, note 7; and see 188, note 18; and see the Rama's responsa, 131:3. בד"א, a period is marked between "and all the more so" [and] "on Motzaei Shabbos," and afterwards it begins "One who...". And see the Eliya Rabba, note 39, that one can read [מ"ש למ"ש] – that it is permitted, and one need not [wait] the time it takes to do [the work]; and see the Levush. But the Magen Avraham explained that it is all one matter. With Hashem's help, in the Taz it will be explained [what the law is] if the majority of the community accepted Shabbos – see there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 64 **משנה ברורה (סד)**

מותר לומר – דכיון שלחבירו מותר אין איסור אמירה שייך בזה. וסעיף זה איירי כשיש שהות הרבה עד בה"ש דאם הוא סמוך לבין השמשות בודאי קבלו רוב אנשי העיר שבת והמיעוט נגרר אחריהן בע"כ וכדלעיל בסי"ב ולא שייך דין זה. כשמגיע סמוך לבין השמשות

אל ימתינו לומר מזמור שיר ליום השבת [או שאר מאמרים הנוהגים לומר בשביל קבלת שבת] בשביל איזה אנשים העוסקים בביתם בעניניהם ומשהין לבוא לבהכ"נ:

Is permitted to tell. For since it is permitted to his fellow, the prohibition of telling does not apply in this. And this seif speaks when there is much time until *bein hashmashos*; for if it is close to *bein hashmashos*, certainly the majority of the townspeople have accepted Shabbos and the minority is drawn after them against their will, as above in seif 12, and this law does not apply. When it comes close to *bein hashmashos*, they should not wait to say "Mizmor Shir L'yom HaShabbos" [or the other passages customarily said for the acceptance of Shabbos] for the sake of some people who are busy at home with their affairs and are slow to come to the shul.

משנה ברורה (סה) **MISHNA BERURA 65**

וכ''ש במו''ש – פי' דהא בע"ש כבר קבל שבת וא"א לחזור ואפ"ה שרי וכ"ש במו"ש דכל שעה ושעה אם רוצה מתפלל ומבדיל מכ"ש דמותר לומר:

And all the more so on Motzaei Shabbos. Explanation: for on Erev Shabbos he has already accepted Shabbos and cannot retract, and even so it is permitted; all the more so on Motzaei Shabbos, when at every moment, if he wishes, he prays and makes havdala – all the more so it is permitted to tell.

משנה ברורה (סו) **MISHNA BERURA 66**

התפלל והבדיל – היינו שהבדיל בתפלה דבזה מותר לעשות מלאכה וכדלקמן בסימן רצ"ט אף שלא הבדיל על הכוס:

Prayed and made havdala. That is, he made havdala in the tefilla, for with this it is permitted to do melacha, as below in siman 299, even though he has not made havdala over the cup.

משנה ברורה (סז) **MISHNA BERURA 67**

ומותר ליהנות – והלבוש אוסר אלא א"כ בירך והסיח דעתו מהשבת והאחרונים הסכימו עם השו"ע. ואם אמר המבדיל בין קודש לחול באמצע סעודתו לכו"ע שרי כמ"ש בסוף סי' רצ"ט דאפילו הוא בעצמו מותר אז במלאכה אך צ"ע אם יכול אח"כ לומר רצה בברכת המזון כיון שעשהו מתחלה לחול. כתב הפמ"ג במו"ש אין היחיד נגרר אחר הרוב אע"פ שכולם לא התפללו ולא הבדילו יכול הוא להבדיל ולעשות מלאכה משיגיע הזמן:

And it is permitted to benefit. And the Levush forbids, unless he has said Birkas HaMazon and removed his mind from Shabbos; and the Acharonim agreed with the Shulchan Aruch. And if he said "Hamavdil bein kodesh l'chol" in the middle of his meal, according to all it is permitted, as written at the end of siman 299, that even he himself is then permitted in melacha; but it needs investigation whether he can afterwards say "Retzei" in Birkas HaMazon, since he has already made it weekday. The Pri Megadim wrote: on Motzaei Shabbos the individual is not drawn after the majority; even though none of them has prayed or made havdala, he may make havdala and do melacha once the time arrives.